Cour des comptes

CINQUIEME CHAMBRE **S2021-1136**

TROISIEME SECTION

OBSERVATIONS DÉFINITIVES

(Article R. 143-11 du code des juridictions financières)

LA CAISSE DES CONGÉS SPECTACLES EN ASSOCIATION DE MOYENS AVEC LE GROUPE AUDIENS

Exercices 2015-2020

Le présent document, qui a fait l'objet d'une contradiction avec les destinataires concernés, a été délibéré par la Cour des comptes le 12 mai 2021.

En application de l'article L. 143-1 du code des juridictions financières, la communication de ces observations est une prérogative de la Cour des comptes, qui a seule compétence pour arrêter la liste des destinataires.

Table des matières

1 UN RÉGIME SPECIFIQUE, UNE TRANSITION RÉUSSIE VERS UN NOUVEAU MODE DE GESTION 7

1.1 Un régime obligatoire confié, par agrément de l'Etat, à une association patronale 8
1.1.1 L'obligation légale d'affiliation à la Caisse des congés payés du spectacle 8
1.1.2 La liquidation et le versement des ICP : Des caractéristiques liées à la nature des emplois concernés 16

1.2 Un nombre d'entreprises adhérentes et de salariés apparemment stable sur la période, une maîtrise des chiffres à parfaire 19
1.2.1 Une apparente stabilité des adhérentes et des bénéficiaires sur moyen terme 19
1.2.2 Les salariés relevant de la Caisse des congés spectacles : une connaissance à améliorer 21

1.3 L'adhésion de la Caisse au Groupe Audiens : Une gestion robuste qui préserve l'identité de l'association 24
1.3.1 L'adhésion désormais parachevée de la Caisse à une association de moyens 24
1.3.2 Des orientations stratégiques approuvées par l'Etat 28
1.3.3 La Caisse des congés spectacles conserve une forte identité associative après l'adhésion au groupe Audiens 29

2 UNE GESTION RENFORCÉE ET PLUS ECONOME, SOUS RESERVE D'IMPORTANTS POINTS D'ATTENTION 33

2.1 Des moyens renforcés pour une gestion améliorée, des charges mieux maîtrisées 33
2.1.1 L'apport en moyens du Groupe Audiens 34
2.1.2 Une maîtrise et une transparence accrues des charges de fonctionnement 35
2.1.2.2 Répartition des charges Audiens: détail des gains de productivité sur les deux derniers exercices 36
2.1.2.3 L'équité des clés analytiques et l'information des administrateurs 37

2.2 Le payement des ICP : une véritable amélioration qui doit se poursuivre 37
2.2.1 La dématérialisation des procédures : des progrès notables, une piste d'amélioration 38
2.2.2 Une amélioration du taux de payement des ICP depuis l'adhésion à Audiens 40
2.2.4 La liquidation des ICP : des progrès à parachever 46

2.3 Le recouvrement des cotisations et les abandons de créances adhérents : des résultats à améliorer, des procédures à renforcer 48
2.3.1 Des délais et taux de recouvrement encore insatisfaisants 49
2.3.3 Des procédures de recouvrement à réexaminer 58
2.3.4 De façon connexe, la règle du prorata devrait s'imposer pour une gestion rigoureuse des deniers issus des cotisations obligatoires 61

3 UNE REFLEXION NECESSAIRE SUR L'EQUILIBRE DU REGIME DANS UN NOUVEAU CONTEXTE ECONOMIQUE 64

3.1 Un équilibre des comptes globalement assuré mais non sans tensions avant la crise sanitaire 64
3.1.1 Un total de bilan en croissance, des équilibres précaires 64
3.1.2 Les comptes de résultat confirment une relative tension 66
3.1.3 La formation du résultat financier : une stratégie de placement diversifiée, des résultats mesurés compte-tenu du cadre de gestion 67

3.2 De réels défis à compter de 2020, une appréhension objective des risques à réaliser 71
3.2.1 Les premiers effets de la crise sanitaire et les réponses apportées par la Caisse avec le groupe Audiens 72
3.3 Les hypothèses sur les comptes et sur la trésorerie sur le court/moyen terme 75

3.3.1 S’agissant des encaissements de cotisations des entreprises affiliées 75
3.3.2 S’agissant des montants d’ICP à décaisser à compter de 2021 76
3.3.3 Les conséquences sur les comptes sociaux en 2020 et 2021 77
3.3.4 L’utilité d’un stress test pour l’élaboration d’une stratégie triennale 78

Annexes

SYNTHESE

La Caisse « Les congés spectacles », constituée et agréée en 1939, gère un régime de congés payés. La forte spécificité de ce régime résulte des règles juridiques applicables aux intermittents du spectacle et, plus généralement à l'organisation économique des professions que couvre la Caisse.

Depuis 2014, la Caisse est adhérente du groupe de protection sociale Audiens qui assume désormais le rôle d'opérateur au service de cette association. Cette adhésion, après un long processus, est désormais aboutie. Elle a permis de mettre à la disposition du régime des moyens matériels et humains professionnels tout en diminuant nettement les coûts d'exploitation mis à sa charge. Dans ce nouveau cadre, la Caisse « Les congés spectacles » bénéficie d'une gestion solide tout en en conservant son identité ainsi que ses instances. Ces dernières fonctionnent convenablement sous réserve d'ajustements à intervenir lesquels font l'objet de recommandations. S'il ne semble pas pertinent d'envisager une évolution vers le paritarisme, une information améliorée des organisations de salariés au sein de la commission paritaire semblerait souhaitable.

À compter de l'adhésion de la Caisse, les objectifs stratégiques ont fait l'objet d'un contrat d'objectifs et de progrès (COP) validé par l'État, lequel inclut des indicateurs de gestion bien conçus. Ce COP pourrait être actualisé et tenir compte des recommandations formulées par la Cour.

Depuis l'adhésion de la Caisse au groupe Audiens, les nombreuses lacunes de gestion, précédemment relevées par la Cour des comptes, ont fait l'objet de réformes et elles sont pour une bonne part résorbées. En particulier, la dématérialisation presque complète des procédures de gestion des dossiers et des paiements a permis d'améliorer grandement les ratios de règlement des indemnités de congés payés. Ces progrès effectifs restent à poursuivre, nonobstant les difficultés réelles nées de la mise en œuvre précoce de la déclaration sociale nominative au sein du groupe Audiens. En revanche, le recouvrement des cotisations des entreprises affiliées, qui s'étale parfois sur plusieurs années justifierait un effort particulier. Les délais et les taux de recouvrement, de même que les montants des pertes sur créances invitent la Caisse et le groupe Audiens à resserrer et à appliquer les procédures en ce domaine. De même, le principe statutaire de mutualisation, par lequel la Caisse règle les ICP même en l'absence de payement des cotisations par les affiliées pourrait faire l'objet d'une réflexion afin d'évoluer progressivement vers la règle mieux fondée en droit et financièrement plus protectrice du *prorata*.

Si l'équilibre des comptes a été globalement préservé au cours de la période examinée, il n'a pu l'être que grâce à la diminution progressive de la réserve, certes conforme aux normes statutaires, et au produit de cession de l'ancien siège de l'association. À cet égard, la relative tension constatée sur le résultat technique confirme qu'une réflexion sur le taux de cotisation ne sera pas superflue à l'avenir. Par ailleurs, si le résultat financier n'est pas déterminant dans la formation du résultat net de la Caisse, une analyse sur l'allocation des actifs en vue de faire prévaloir leur sécurité dans les trois prochaines années serait souhaitable.

Enfin, les effets économiques de la crise sanitaire sur les équilibres de la Caisse « Les congés spectacles » seraient à évaluer sous forme d'un *stress test*, afin de déterminer, sur un certain nombre de curseurs, dont le taux de cotisation et le montant de la réserve, un cadre stratégique pour les trois prochains exercices.

Cet exercice, à mener en concertation avec la Direction générale du travail, serait d'autant plus utile que le couple formé par la « Caisse les congés spectacles » et Audiens constitue une solution à ce jour efficiente et économe pour la gestion du régime des congés payés des intermittents du spectacle.

****

LISTE DES RECOMMANDATIONS

Recommandation n° 1 (Caisse, groupe Audiens) : Présenter chaque année au conseil d'administration et à la commission paritaire un tableau détaillé, si possible établi en relation avec Pôle emploi et le Guso, des entreprises affiliées à la Caisse ainsi que des salariés relevant du régime, dont les bénéficiaires.

Recommandation n° 2 (Direction générale du travail, Caisse, groupe Audiens) Procéder, conjointement avec l'administration, à une actualisation du COP, notamment au regard des observations formulées par le présent rapport.

Recommandation n° 3 (Caisse, groupe Audiens) : Adopter un règlement intérieur des instances prévoyant les modalités de prévention des conflits d'intérêt.

Recommandation n° 4 (Caisse, groupe Audiens) : Adresser systématiquement aux bénéficiaires non immatriculés une information sur le montant de leurs droits, et les inciter à s'immatriculer à de la Caisse.

Recommandation n° 5 (Caisse, groupe Audiens) : Faire aboutir le « projet paye » au plus tard au début de 2022, notamment afin de respecter le droit fiscal applicable

Recommandation n° 6 (DGT, Caisse des congés, Audiens) : Clarifier et renforcer les procédures de recouvrement des cotisations. En faire une application systématique, en accord avec les instances.

Recommandation n° 7 (DGT, Caisse des congés, Audiens) : Adjoindre au COP un indicateur de suivi du recouvrement et la production de documents d'analyse sur ce point.

Recommandation n° 8 (DGT, Caisse, Audiens) : Mettre en œuvre la règle du prorata pour le payement des ICP

Recommandation n° 9 (Caisse des congés, Audiens, DGT) : Réaliser un exercice de stress test afin de mesurer l'aptitude de la Caisse à faire face aux conséquences de la crise sanitaire, et pour envisager une stratégie de moyen terme fondée sur des mesures structurelles (taux de cotisations et montant de la réserve).

INTRODUCTION

Le régime des congés payés des intermittents du spectacle, sans déroger au fond au droit commun, est marqué par de très fortes spécificités, du fait de la nature des contrats et du nombre annuel de ces derniers pour chacun des bénéficiaires. Géré depuis 1939 par la Caisse des congés spectacles, ce régime avait justifié de nombreuses observations critiques de la Cour des comptes.

Depuis 2014, La Caisse a adhéré au groupe de protection sociale Audiens qui joue le rôle de délégataire du service dans le respect des instances associatives et sous l'égide d'un contrat d'objectifs et de progrès agréé par l'État.

Quelques années après cette adhésion, il importait d'en mesurer les effets en termes de régularité, d'efficience et d'économie. En cette matière, et sous réserve de quelques points à réexaminer et d'améliorations à envisager, des progrès importants ont pu être constatés.

Pour l'avenir, du fait des conséquences économiques de la crise sanitaire sur de nombreux métiers de la culture, dont le spectacle vivant, une réflexion sur les équilibres des comptes à moyen terme serait à mener conjointement par la Caisse et le groupe Audiens, en partenariat avec la direction générale du Travail.

1 UN RÉGIME SPECIFIQUE, UNE TRANSITION RÉUSSIE VERS UN NOUVEAU MODE DE GESTION

Suite à la promulgation de la loi du 20 juin 1936 instituant les congés payés, plusieurs caisses patronales ont été agrées par les pouvoirs publics pour gérer les régimes, en particulier dans des secteurs où l'existence de contrats courts ou précaires a justifié une protection accrue des salariés. Tel est le cas de la Caisse « Les congés spectacles », créée en 1939 comme une association patronale, et agréée par arrêté du 4 mars 1939.

Aux termes de l'article D 7121-39 modifié du code du travail, les caisses de congés payés sont agréées par le ministre chargé du travail. Le ministre approuve leurs statuts et règlements ainsi que les modifications qui leurs sont apportées. Ces textes ne peuvent être modifiés qu'avec son approbation. Toutefois, cette obligation d'agrément ne s'entend pas comme une tutelle au sens commun de la notion, ce que confirme la doctrine administrative[1]. En effet, considérant la nature associative des personnes publiques concernées, les pouvoirs publics estiment que la tutelle de l'administration connaît « certaines limites » et doit laisser une réelle latitude aux employeurs, qui assument une responsabilité dans la gestion des caisses

Des difficultés de gestion importantes, constatées entre 2008 et 2013, en particulier par la Cour des comptes, ainsi que par l'IGAS, ont justifié une évolution du mode de gestion du régime

[1] Réponse du ministre du Travail à une question écrite n° 05163 relative à la Caisse des congés spectacle - JO Sénat du 07/12/1989 - page 2050

des congés payés du spectacle sous forme d'une adhésion au groupe de protection sociale Audiens qui est une association de moyens et qui assume désormais le rôle de délégataire du service des congés payés des spectacles. Cette transition, intervenue au 1er janvier 2014 après un vote d'adhésion du conseil d'administration, s'est effectuée de façon convenable. Elle permet en effet la mise à disposition de la Caisse des moyens et savoirs faire d'Audiens tout en préservant l'identité propre de l'association ainsi que de ses instances, lesquelles conservent un entier pouvoir de décision sur la gestion du régime.

1.1 Un régime obligatoire confié, par agrément de l'État, à une association patronale

Le régime juridique dont relève la Caisse « Les congés spectacles » est fixé par les dispositions des codes du travail, notamment en ses articles L3141-24 et suivants, ainsi que par les diverses conventions collectives applicables, lesquelles ne dérogent pas aux textes généraux, s'agissant du service des congés payés.

Ce système se rapporte à la gestion par une personne privée de cotisations rendues obligatoires par la loi et le règlement, ce qui impose des obligations particulières au gestionnaire.

1.1.1 L'obligation légale d'affiliation à la Caisse des congés payés du spectacle

Le code du travail, en son article L. 3141-3 détermine la durée des congés payés, « (…) *soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur* ». Le même code, en son article L. 3141-32, pose le principe de l'affiliation obligatoire à des caisses de congés payés pour certains salariés employés de façon discontinue. Il renvoie au pouvoir réglementaire le soin d'en définir les modalités d'application[2].

De fait, cette obligation n'est pas identique selon les secteurs professionnels. Elle est relativement circonscrite pour certains d'entre eux, par exemple les congés transports, mais elle est ne souffre pas de dérogation pour les autres secteurs concernés, dont ceux de la culture et du spectacle.

1. Les catégories d'entreprises du spectacle assujetties à l'affiliation obligatoire

[22] « *Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels des dispositions du présent chapitre comportent des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement. Ces dispositions concernent en particulier les salariés qui ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé.* »

Aux termes de l'article D 7121-28 modifié du code du travail [3], auquel se réfère le règlement du régime de l'Association[4], l'adhésion à la Caisse des congés payés du spectacle, posée par l'article L. 3141-32 dudit code s'applique à des catégories d'entreprises énumérées en relation avec un code de la nomenclature des activités françaises (NAF)[5], soit :

- Les entreprises de spectacle vivant assurant la production de spectacles, de productions théâtrales, de concerts, de spectacles d'opéra, de spectacles de danse et d'autres productions analogues, d'activités de groupes, de cirques ou de compagnies, d'orchestres ou d'autres formations, activités exercées par des artistes indépendants tels que des acteurs, danseurs, musiciens, conteurs (essentiellement mentionnés à la division 90 de la nomenclature NAF) :

- Les imprésarios, agences théâtrales, chefs d'orchestre, chefs de troupe;

- Les entreprises exerçant les activités cinématographiques et vidéo ;

- Les entreprises exerçant les activités de radio et de télévision;

- Les entreprises exerçant les activités d'édition d'enregistrements sonores (code NAF 59-20).

Au reste, les entreprises qui ne sont pas françaises et qui sont domiciliées hors de l'Union européenne, ou dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également soumises aux règles d'affiliation à la Caisse des congés spectacles pour leurs activités en France. Ces personnes morales sont ainsi tenues de déclarer leurs salariés qui effectueraient, à leur demande, leur service sur le sol français[6]. Cette obligation n'est cependant pas opposable lorsque lesdites entreprises établissent que les salariés concernés bénéficient de leurs droits à congés payés dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française.

Sur ce fondement réglementaire le nombre d'entreprises adhérentes à la Caisse des congés spectacle est en moyenne de 35000 unités, dont environ 27000 sont actives au cours d'un exercice comptable. Les personnes morales de droit public ou privé, notamment des collectivités territoriales, des associations, dont des comités des fêtes qui emploient de façon occasionnelle des intermittents peuvent être affiliées mais n'y sont pas tenues.

2. Le champ des salariés pris en compte pour l'affiliation obligatoire à la Caisse

Pour les entreprises relevant de l'article D 7121-28, l'obligation d'adhésion à la Caisse « Les congés payés spectacles » est définie par le code du travail. Ainsi, la notion d'intermittent du spectacle, communément utilisée, ne constitue pas un statut professionnel et se rapporte à une multiplicité d'emplois dans les métiers du spectacle vivant et du spectacle enregistré.

Deux critères majeurs sont à prendre en considération pour définir les intermittents, artistes et techniciens du spectacle qui, de ce fait, relèvent de la Caisse des congés spectacles.

[3] Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

[4] Règlement du régime, version au 30 juin 2015

[5] INSEE – Nomenclature d'activités françaises – 4 mars 2019.

[6] Article D7121-28 et 29 du code du travail.

a- *Le critère de la durée et de la qualification du contrat de travail*

Pour l'ensemble des intermittents, artistes ou techniciens du spectacle, les textes en vigueur disposent que les employeurs doivent déclarer à la Caisse des congés payés les salariés « *qu'ils n'ont pas employé de façon continue pendant les douze mois précédant la demande de congé* » (art. D. 7121-41 du code du travail).

En réalité, un nombre significatif des contrats de travail conclus dans les métiers du spectacle sont des CDD dits d'usage, par application des dispositions des articles L.1242-2 et D1242-1 du code du travail. Cette disposition inclut en effet les métiers du spectacle vivant et enregistré[7] parmi les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus, s'agissant des emplois dont la nature justifie la pratique constante de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée.

Au surplus, certains salariés intermittents, artistes interprètes du spectacle vivant et enregistré, peuvent être rémunérés au cachet pour chacune des représentations ou répétitions effectuées. Le cachet est ensuite traduit en heures travaillées par les différents organismes, chacun selon ses propres règles.

b- La nature des emplois concernés

Le métier occupé par les artistes et techniciens du spectacle est un second critère pris en considération et résulte de listes détaillées et précises incluses dans le code du travail et dans les textes de l'assurance chômage.

En premier lieu, les ouvriers et techniciens employés par des entreprises susmentionnées relèvent du champ des congés payés du spectacle lorsqu'ils exercent, sous réserve de la nature de leur contrat et de sa durée, une fonction parmi celles limitativement énumérées à l'annexe VIII au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage[8].

Les listes dont il s'agit regroupent des centaines d'emplois dans les différents secteurs d'activité et branches concernés (production audiovisuelle, production cinématographique, édition phonographique, prestations techniques au service de la création et de l'événement, différents métiers du spectacle vivant, dont la régie, le plateau ou le son, en distinguant les salariés du spectacle vivant subventionné et du spectacle vivant privé, les espaces des loisirs, d'attractions et culturels, la télédiffusion, la production de films d'animation).

Un extrait de la liste des emplois portée par l'annexe VIII, relative à la production audiovisuelle est portée en annexe et atteste de la complétude de cette nomenclature.

En second lieu, les artistes du spectacle sont ceux dont le métier est mentionné par l'article L.7121-2 du code du travail, reproduit en annexe, parmi lesquels les artistes lyriques, dramatiques ou les musiciens. Ce texte est mentionné à l'annexe X de la convention susmentionnée relative à l'assurance chômage

c- Gestion spécifique des employeurs occasionnels : Le Guso en charge du recouvrement des cotisations sociales

[7] Spectacles, action culturelle, audiovisuel, production cinématographique, édition phonographique
[8] Circulaire UNEDIC n° 2018-04 du 7 février 2018

Les employeurs occasionnels mentionnés à l'article L. 7122-19 du code du travail sont limitativement ceux qui, en vue de la représentation en public d'une œuvre de l'esprit, et pour un nombre limité de spectacles, emploient au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération pour sa présence à ce titre[9].

Ces employeurs, personnes physiques ou morales, peuvent exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles, dans la limite de 6 représentations annuelles, sans être titulaires d'une licence professionnelle, ou d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur valant licence.

Pour la gestion de l'ensemble des droits des salariés concernés, un guichet unique, le Guso s'est substitué au 1er janvier 2004 au guichet unique du spectacle occasionnel qui avait été institué par l'article 6 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998. Conformément à l'article R. 7122-25 du code du travail, le Guso, organisme habilité par l'État, transmet au préfet de région les informations utiles à la vérification du respect du plafond annuel mentionné ci-dessus.

Le Guso permet aux employeurs de déclarer et de payer les cotisations et contributions aux organismes de protection sociale partenaires du Guso (URSSAF, UNEDIC, Caisses de sécurité sociale, l'AFDAS, AGS et Audiens pour Agirc Arrco, Audiens santé prévoyance et la caisse des Congés Spectacles).

La gouvernance du Guso est assurée par la DGEFP et par la Direction générale de la création artistique, ainsi que par Pôle emploi qui en préside le comité opérationnel.

Conformément au code du travail en son article R. 7122-15, les employeurs occasionnels du spectacle vivant sont tenus d'adresser au Guso une déclaration unique et simplifiée au plus tard le 15e jour suivant le terme du contrat de travail. Cette déclaration est assortie du règlement en un seul payement de l'ensemble des cotisations sociales dues, dont celle à la Caisse des congés payés du spectacle, au taux voté par le conseil d'administration de cette dernière.

Dans le dispositif du guichet unique, chaque organisme bénéficiaire est déchargé de l'obligation de recouvrer les cotisations puisque le contentieux du recouvrement est entièrement assumé par le Guso.

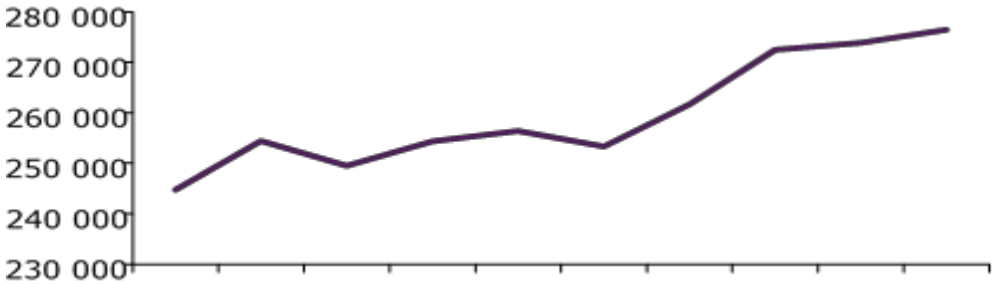
d- Un emploi intermittent en croissance

Les chiffres retenus ici sont ceux publiés chaque année par Pôle emploi. Ils attestent d'une augmentation tendancielle du nombre des intermittents du spectacle ainsi que de leurs employeurs.

[9] Instruction interministérielle n° DGEFP/MIC/DSS/DGCA/2020/26 du 31 janvier 2020 relative au guichet unique pour le spectacle vivant

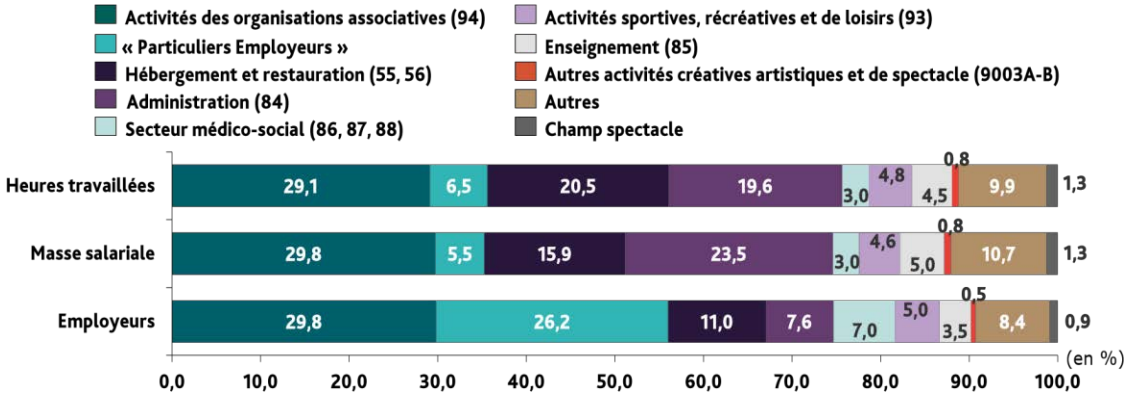
Au total, selon les chiffres publiés par Pôle emploi[10] pour 2019, l'emploi des intermittents du spectacle concerne 276 000 salariés et représente 2,5 milliards d'euros de masse salariale. Un quart d'entre eux ne réalise qu'un seul contrat au cours de l'année.

Augmentation du nombre des intermittents 2010/2019 (source Pôle emploi)



En 2019, 109 000 employeurs relèvent du champ d'application des annexes VIII et X de l'Assurance chômage. Toutefois, il y a lieu de relever que selon les chiffres publiés par Pôle emploi, 29 000 de ces employeurs seulement, soit 26,8 % relèvent des **secteurs professionnels** (employeurs dont l'activité principale, ou l'objet, est le spectacle) qui toutefois assument 2,4 milliards d'euros de masse salariale, soit 93,8% de la masse salariale totale.

La nature et la structure d'activité des **secteurs non professionnels**, qui juridiquement relèvent du Guso, est donnée ci-après :



Les salariés intermittents du spectacle, majoritairement des hommes (63,2%), résident principalement en Île-de-France (41,7%). Les employeurs des secteurs professionnels[1] (audiovisuel, spectacle vivant) représentent un quart des employeurs mais créent plus de 90% de l'activité totale en termes d'heures travaillées et de masse salariale.

[10] Pôle emploi, statistiques études et évaluations, septembre 2020

La répartition des salariés concernés par taille d'entreprise est également à prendre en considération :

Schéma n° 1 : Répartition des salariés et des masses salariales en 2019 selon les données de Pôle emploi (champ des annexes VIII et X)

Nombre de contrats de travail	Effectifs salariés		Masse salariale *(en millions d'euros)*	
	Nombre	Part *(en %)*	Montant	Part *(en %)*
1	67 603	24,5	61	2,4
2	25 982	9,4	70	2,8
3 à 4	27 118	9,8	152	6,0
5 à 9	33 744	12,2	337	13,3
10 à 24	53 082	19,2	727	28,7
25 à 49	46 807	16,9	674	26,7
50 ou plus	22 048	8,0	509	20,1
	276 384	100%	2 531	100%

Données Pôle emploi- Statistiques et indicateurs pour 2019

3. Obligations des employeurs et des salariés : une procédure d'immatriculation des salariés à améliorer

Les obligations faites aux employeurs affiliés sont clairement énoncées, tant par le code du travail que par le Règlement du régime des congés spectacles ayant reçu l'agrément du ministère du travail.

a- Versement des cotisations arrêtées par le Conseil d'administration

L'employeur affilié est tenu en premier lieu de verser la cotisation arrêtée par le conseil d'administration de la Caisse. Ce versement s'effectue, soit mensuellement, au 25 du mois suivant, pour les entreprises de plus de neuf salariés, soit trimestriellement, au plus tard le 30 du mois suivant la fin du trimestre, pour les autres entreprises.

Tableau n° 1 : **Taux de cotisations sur la période 2015/2019**

	Saison 2014	**Saison 2015**	**Saison 2016**	**Saison 2017**	**Saison 2018**	**Saison 2019**
Période concernée	01/04/2014 à 31/03/2015	01/04/2015 à 31/03/2016	01/04/2016 à 31/03/2017	01/04/2017 à 31/03/2018	01/04/2018 à 31/03/2019	01/04/2019 à 31/03/2020
Taux cotisation	**14,30%**	**14,70%**	**14,70%**	**14,70%**	**15,20%**	**15,40%**

Total cotisations	**314 384 869,15**	**327 179 740,78**	**346 358 726,82**	**355 913 198,56**	**369 058 780,57**	**377 185 269,42**
Dont :						
CS	293 648 041,02	306 313 085,80	325 065 301,18	334 602 662,59	346 147 877,52	354 033 562,93
GUSO	20 736 828,13	20 866 654,98	21 293 425,64	21 310 535,97	22 910 903,05	23 151 706,49

Cour des comptes – données transmises par Audiens

Le taux de cotisation ainsi retenu par le conseil d'administration a pu être maintenu à 14,70% jusqu'à l'exercice 2017 du fait des produits tirés de la vente de l'immeuble de la rue du Helder qui était le siège historique de la Caisse « Les congés spectacle » dont la promesse de vente est intervenue à la fin de 2016.

Il est depuis 2018 fixé au-dessus de 15% et s'établit à 15,40% depuis 2019.

Ce taux de cotisation demeure très contenu, si on le compare à celui d'autres caisses patronales de congés payés. Ceci laisse une marge d'ajustement à la Caisse « Les congés spectacle » afin de sécuriser l'équilibre des comptes.

b- Exonération des dispositions de la LFSS 2015 relatives au payement immédiat des charges

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, et aux termes de l'article art. L. 243-1-3, 2° du code de la sécurité sociale[11], les caisses de congés payés sont tenues de reverser aux Urssaf, « *avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées* », un montant correspondant au taux de cotisations et contributions en vigueur[12] appliqué aux cotisations encaissées par ces caisses. Ce versement fait ultérieurement l'objet d'un ajustement au vu des indemnités de congés payés effectivement versés.

L'application de cet article du code, depuis 2018, a pour conséquence de limiter le montant moyen de la trésorerie des caisses de congés payés susceptible d'être placée et contraint donc le résultat financier de ces personnes morales.

Il est relevé en revanche que la Caisse « Les congés payés spectacles » n'est pas soumise à cette obligation de reversement immédiat ainsi que le prévoit, *in fine* l'article susmentionné du code de la sécurité sociale, modifié à cet effet par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création.

Il en résulte pour la Caisse « Les congés payés spectacles » une plus grande latitude dans la gestion de sa trésorerie et, a priori, une aptitude améliorée à générer un résultat financier.

c- Sanctions et procédures de recours

[11] Modifié par l'article 9 de l'ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019

[12] Cotisations de sécurité sociale, la CSA, la CSG et la CRDS

Selon l'article 6 du règlement du régime, les retards ou absences de payement des cotisations ou de transmission des certificats d'emploi entrainent l'ouverture d'un précontentieux, voire d'un contentieux en recouvrement.

Ces retards ou défauts de transmission ou de payement exposent les entreprises concernées au versement de majorations de retard et à une procédure de recouvrement forcé.

Le taux de majoration de retard sur cotisations impayées à la date d'exigibilité était de 1% jusqu'en 2014. Par une décision du conseil d'administration du 3 décembre 2014, il a été réduit à 0,6% à compter du 1er janvier 2015 afin de l'aligner sur celui pratiqué par le Groupe Audiens.

Ce taux de majoration est des plus mesurés.

Pour mémoire, ceux appliqués par le Guso sont les suivants en cas de défaut de paiement des cotisations indiqué à l'issue de la déclaration unique et simplifiée dans les 15 jours suivant la date de fin du contrat de travail : 6 % dès le 1 er jour de retard et pour une période de 3 mois à partir de la date d'exigibilité et 1 % supplémentaire par mois de retard à partir de la fin de cette période de 3 mois. [13]

Une commission de recours amiable, dont le bilan est examiné par ailleurs, est régie par l'article 23 des statuts de l'association. Cette instance est composée de quatre membres du conseil d'administration. Elle est saisie par toute entreprise affiliée pour examiner les litiges nés de la gestion du régime des congés payés. La commission propose les règles de remise des pénalités et majoration de retard au conseil d'administration qui les valide et en est régulièrement informé.

La procédure de recouvrement mise en œuvre par la Caisse ainsi que le fonctionnement de la commission de règlement amiable sont examinés dans la suite du rapport.

c- Établissement et délivrance d'un certificat d'emploi aux salariés concernés

L'entreprise affiliée est tenue de délivrer au salarié, à la fin de son contrat de travail, voire à la date à laquelle il prendra ses congés, un certificat d'emploi qui détermine le montant de l'indemnité congé payé qui lui est due[14]. Ce certificat d'emploi est remis au salarié, soit sur un support papier, soit par l'intermédiaire de la DSN. Il est également communiqué à Audiens, le plus souvent par l'intermédiaire de la DSN.

Le montant porté sur le certificat d'emploi correspond à la rémunération brute avant toute déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et toute retenue. Il inclut les heures supplémentaires ainsi que les primes, à l'exception des remboursements pour frais professionnels. Lorsque les conventions collectives pertinentes définissent un salaire minimum, les employeurs peuvent plafonner la base de calcul en se fondant sur le triple de ce minimum, du moins s'il est applicable à la catégorie professionnelle du salarié concerné.

[13] Instruction interministérielle n° DGEFP/MIC/DSS/DGCA/2020/26 du 31 janvier 2020 relative au guichet unique pour le spectacle vivant (Guso)

[14] Article D.7121-32 du Code du travail ; Article 2 du règlement du régime des congés payés spectacle

d- Information et immatriculation du salarié

Outre la communication du certificat d'emploi, l'employeur doit, sur le fondement de l'article D 7121-45 du code du travail communiquer « par tout moyen » aux salariés la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés spectacles. Le règlement du régime des congés payés spectacles précise que cette information doit inclure le numéro de téléphone et l'adresse internet de la Caisse.

L'immatriculation du salarié résulte d'une obligation partagée. En effet, le règlement du régime comporte deux dispositions distinctes :

- **En premier lieu**, il revient à l'employeur de s'assurer de l'immatriculation de son salarié et, à défaut, d'en demander l'immatriculation (art.4 du règlement) ;

- **En second lieu** la demande d'immatriculation d'un salarié doit être faite par le salarié lui-même ou par son employeur (article 8).

Ces dispositions connexes instituent une responsabilité conjointe du salarié et l'employeur. Elles ne méconnaissent pas les textes mais peuvent avoir des conséquences puisque l'immatriculation d'un salarié du spectacle est un préalable indispensable à la demande et au versement des congés payés.

Au vu des taux affichés des pourcentages d'indemnités de congés payés payées, elles ne génèrent pas de problème massif, mais laissent subsister un risque de défaut d'immatriculation dans l'hypothèse où l'employeur n'aurait pas systématiquement procédé à l'immatriculation de ses salariés et où ces derniers n'auraient pas réalisé leur propre démarche d'immatriculation.

Ce point fait l'objet d'une recommandation dans la suite du rapport.

1.1.2 La liquidation et le versement des ICP : Des caractéristiques liées à la nature des emplois concernés

Sans déroger fondamentalement aux règles applicables aux autres caisses de congés payés, la Caisse des spectacles, conformément aux textes et au règlement du régime, comporte d'importantes particularités, s'agissant des indemnités de congés payés, du fait de la nature de ces dernières.

1- Une période de référence unique

Aux termes de l'article 9 du Règlement du régime des congés payés du spectacle, le point de départ de la période de référence est fixé au 1er avril de chaque année. Cette règle correspond exactement à la rédaction du code du travail qui dispose que « *dans les professions où en application de l'article L. 3141-30 l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.* »[15].

[15] Article R-3141-4 du code du travail (décret 2016-1551 du 18 novembre 2016)

Ainsi, à la différence d'autres caisses qui gèrent concomitamment des régimes d'adhésion facultatifs et obligatoires, la Caisse des congés spectacle n'a pas à appliquer pour une partie de ses affiliées la période de référence commune dont le point de départ est, sauf accord de branche fixée au 1er juin de l'année.

De même, le régime des congés spectacle n'est pas soumis, du fait de la nature des congés payés qu'il gère, aux dispositions introduites par la loi « travail » du 8 août 2016. Ce texte a modifié l'article L.3141-12 du code du travail qui, désormais dispose que les congés « *peuvent être pris dès l'embauche* », sans préjudice des règles du code du travail, et des accords de branche relatifs à la période de prise des congés, à l'ordre des départs et aux règles de fractionnement du congé.

En effet, les indemnités de congés payés versés aux intermittents s'analysent exclusivement comme le versement d'une somme représentative d'un salaire différé postérieurement à la période de référence, et nullement comme un droit de prendre des congés payés au cours de l'année.

Cette période de référence unique contribue également à une relative simplification dans la gestion de trésorerie de la Caisse « Les congés spectacles ».

2- Règles de liquidation et de payement des ICP

Le règlement du régime, en ses articles 9 et suivants, expose les conditions de mise en œuvre et de calcul des congés payés du spectacle.

a- Application de la règle commune du 10ème avec prise en compte des « congés sur congés »

La Caisse des congés spectacle ne déroge pas à la règle commune pour le calcul des congés payés dus aux salariés concernés.

L'article L 3141-24 modifié[16] du code du travail dispose en effet : « I. *Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. ».*

Ainsi, en l'absence de dispositions plus favorables retenues par les conventions collectives, la règle des 10 % est d'ordre public ainsi que le rappelle régulièrement le juge compétent[17]. Cette règle des 10 % correspond à l'arrondi, favorable aux salariés, du calcul des 5 semaines de congés payés légaux[18], soit 2,08 jours ouvrés par mois (5/52 = 9,61 %).

Dans d'autres secteurs professionnels, cette règle ne peut aboutir au versement d'ICP qui ne tienne pas compte des augmentations de salaire intervenues au cours de la dernière période (principe du salaire maintenu). Mais cette notion de « salaire maintenu » n'a pas ici de portée pratique, du fait de la multiplicité des contrats et/ou des employeurs qui est la règle pour les intermittents du spectacle.

L'assiette sur laquelle s'applique ce taux de 10 % est déterminée par le même article du code du travail. Elle comprend la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence et intègre l'indemnité de congé de l'année précédente (articles L. 3121-30, L.

[16] *Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (art. 8-V) - Avant l'entrée en vigueur de la loi « travail », cette règle était portée par l'article L3141-22 du code.*
[17] Cour de cassation, Chambre sociale. 21 septembre 2017, pourvoi n°16-18109.
[18] Soit 2,08 jours ouvrés par mois (5/52 = 9,61%).

3121-33 et L. 3121-38) notamment les périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération (notamment les congés maladie, temps passés au sein de la réserve par exemple).

La prise en compte, dans le calcul de l'indemnité de la base de calcul des congés payés d'une année n, les congés payés perçus par le salarié au cours de l'année précédente (congés sur congés) porte le montant des congés payés de 10% à environ 11,1%.

Tableau n° 1 : **Modalités de calcul de la base des congés payés par la Caisse**

En €	Saison 2019	Saison 2018	Saison 2017	Saison 2016	Saison 2015
Saison du 1er avril au 31 mars année n+1					
Base congés/cotisation	2 449 254 996,23	2 428 018 293,22	2 421 178 221,50	2 356 181 815,10	2 225 712 522,31
Congés sur congés	259 303 603,50	252 401 716,00	245 998 504,70	232 789 160,80	232 853 857,60
Base congés	2 708 558 599,73	2 680 420 009,22	2 667 176 726,20	2 588 970 975,90	2 458 566 379,91

Source : données communiquées par le groupe Audiens

b- Conditions de reversement des indemnités aux salariés bénéficiaires

Les indemnités de congés payés ne sont payées aux bénéficiaires qu'à la condition que ces derniers transmettent à la Caisse une demande, soit en ligne soit sur un formulaire papier, et précisent la date de début des congés. A l'instar de tout salaire, ou solde de tout compte, les ICP sont considérées par la Caisse comme *quérables et non portables*, c'est-à-dire que sauf convention contraire, elles sont tenues à la disposition du salarié. Il y a lieu de préciser cependant que cette mise à disposition des ICP doit, selon la jurisprudence, être clairement établie par une information faite au bénéficiaire[19].

Sur la base d'une telle demande, les périodes de travail enregistrées sur le compte du salarié donnent lieu au versement de l'indemnité correspondante. Ceci vaut également pour les salariés relevant du Guso. Le payement des ICP intervient « *quinze jours environ avant la date de début de congé du salarié, au plus tôt le 2 mai* », selon l'article 10 du Règlement du régime. Il est effectué par virement sur le compte bancaire signalé à la Caisse par le salarié, ou à défaut par chèque.

c- Information des salariés et possibilité de contestation

L'Association communique aux salariés immatriculés un état de paiement des ICP qui mentionne, d'une part le montant de l'indemnité versée, ainsi que des charges sociales afférentes, et d'autre part la liste des activités salariées ayant donné lieu à congé payé. Ce document, porté en annexe, est très clairement établi et permet aux salariés concernés de vérifier et, le cas échéant, de demander la rectification des périodes d'activité prises en compte par la Caisse pour la liquidation des droits à congés.

[19] Notamment : Cour de Cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, pourvoi n° 89-43.337, publié au bulletin

d- Règles de prescription

Comme pour les salaires, l'action en payement et en répétition des indemnités de congés payés se prescrit par trois ans conformément aux dispositions de l'article L3245-1 du code du travail. On sait, à cet égard que le point de départ du délai de la prescription correspond à la date de l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle ces congés auraient pu être pris[20]. Ainsi, lorsque la période de prise des congés payés est du 1er avril au 31 mars, le point de départ du délai de prescription est le 31 mars de l'année concernée.

Toutefois, comme en dispose l'article susmentionné du code du travail, ainsi que la jurisprudence, l'action en payement des salaires, et donc des ICP, se prescrit par trois ans « à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

La question de l'information des salariés ayants-droit infère donc directement sur l'aptitude qui leur est donnée d'agir en payement de leurs ICP, ainsi que sur la computation des délais de prescription.

Compte tenu de ce qui précède, et nonobstant la réelle qualité du portail dématérialisé destiné aux affiliées et aux salariés, laquelle est exposée dans la suite du rapport, une question méritera d'être étudiée et résolue par la Caisse et par le groupe Audiens. Il importerait en effet que, de façon systématique, les salariés concernés puissent être automatiquement informés, par courriel, ou par courrier, de leur immatriculation ainsi que de leurs droits à congés payés, et invités à se connecter sur le site pour vérifier leur état de service ainsi que pour communiquer à la Caisse leurs coordonnées bancaires.

1.2 Un nombre d'entreprises adhérentes apparemment stable sur la période, une maîtrise des chiffres à parfaire

1.2.1 Une apparente stabilité des adhérentes et une augmentation des bénéficiaires sur moyen terme

a- Les chiffres communiqués par le Groupe Audiens

Le tableau n°4 ci-après présente le nombre des entreprises affiliées ayant eu, au moins une activité et donc établit une déclaration au cours de l'exercice considéré. Les chiffres dont il s'agit sont inférieurs à celui de 35 000 entreprises couramment mentionné, lequel correspond à l'ensemble des entreprises de spectacle ayant transmis une déclaration à la Caisse à un moment de leur histoire.

L'ensemble des entreprises affiliées, en activité au cours de l'année est relativement stable au cours de la période contrôlée.

[20] Cour de cassation, Chambre sociale. 7 octobre 2015 n°14-12122 - Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-20.449 non publié.

Tableau n° 3 : **Nombre des entreprises adhérentes sur la période 2014/2020**

	2015	2016	2017	2018	2019
Nombre d'entreprises affiliées et actives dans l'année	27 995	27 964	27 471	27 828	26 435

Cour des comptes – données Audiens

Les chiffres qui précèdent sont cohérents mais non identiques à ceux relevés par Pôle emploi (cf. tableau infra). Cette discordance, certes mesurée, peut sans doute s'expliquer. Elle justifierait cependant que le Groupe Audiens tienne, en partenariat avec Pôle emploi un tableau précis, complet et détaillé par secteur professionnel, de ses entreprises affiliées afin de le présenter aux administrateurs à chaque fin d'exercice.

b- La répartition sectorielle selon Pôle emploi

Une répartition par secteur d'activité du spectacle est présentée chaque année par Pôle emploi. Ce document annuel, qui permet de connaître le nombre d'entreprises et de salariés pour chacun des secteurs est reproduite en annexe.

Une extraction en est présentée au tableau ci-après.

Tableau n° 3 : **Employeurs des secteurs professionnels du spectacle– données Pôle emploi**

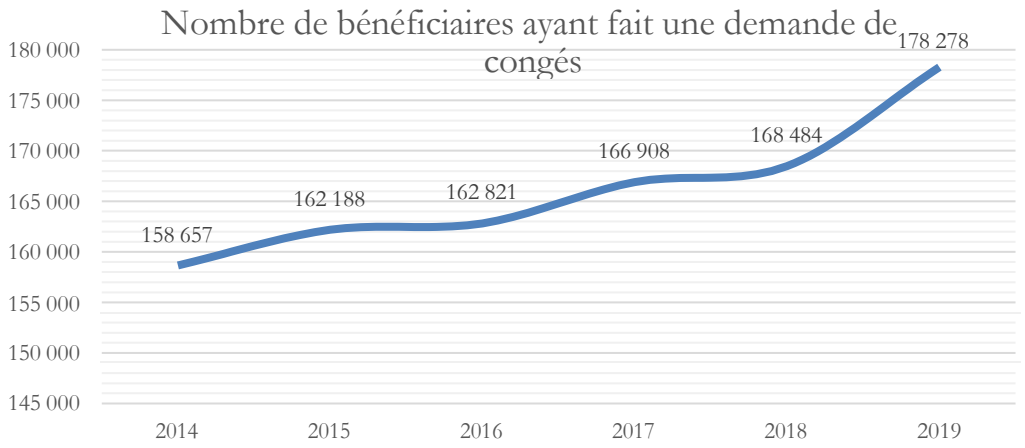
Secteurs d'activité	**Nombre d'employeurs**		
	2018	2019	*Évolution en %*
9001Z - Arts du spectacle vivant	16 968	17 172	1,2
9002Z - Activités de soutien au spectacle vivant	1 717	1 749	1,9
9004Z - Gestion de salles de spectacles	483	473	-2,1
Spectacle vivant	19 168	19 394	1,2
"Distribution, projection, édition phonographique (5913A, 5913B, 5914Z, 5920Z)"	1 336	1 448	8,4
"Production audiovisuelle, cinéma, animation (5911A, 5911B, 5911C, 5912Z)"	6 916	7 003	1,3
Radio et télédiffusion (6010Z, 6020A, 6020B)	251	237	-5,6
Audiovisuel	8 503	8 688	2,2
Total champ spectacle	27 671	28 082	1,5
Activités des organisations associatives (94)	567	565	-0,4

« Particuliers Employeurs »	0	0	
Hébergement et restauration (55, 56)	42	30	-28,6
Administration publique et défense - sécurité sociale obligatoire (84)	8	9	12,5
Secteur médico-social (86, 87, 88)	1	1	0,0
Activités sportives, récréatives et de loisirs (93)	206	193	-6,3
Enseignement (85)	40	38	-5,0
Autres activités créatives, artistiques et de spectacle (9003A, 9003B)	226	221	-2,2
Autres	202	206	2,0
Total hors champ spectacle	1 292	1 263	-2,2
Total général	**28 963**	**29 345**	**1,3**

1.2.2 Les salariés relevant de la Caisse des congés spectacles : une connaissance à améliorer

a- Augmentation sur la période des salariés ayant formulé une demande d'ICP

Le graphique ci-après, issu des données de gestion d'Audiens, permet de constater une nette augmentation de près de 13%, sur la période 2014/2019 des salariés intermittents du spectacle qui ont formulé une demande de congés.



Source : fichiers de gestion Audiens

Cette augmentation des chiffres de bénéficiaires qui ont fait une demande de congés sur la période sous revue est à mettre en relation avec l'augmentation du nombre des intermittents du

spectacle telle que constatée par Pôle emploi. Elle est également concomitante avec l'augmentation des cotisations perçues sur les exercices concernés.

Toutefois, elle ne constitue qu'une partie des salariés bénéficiaires d'ICP puisqu'une partie non négligeable de ces derniers demeurent des bénéficiaires potentiels en l'absence d'immatriculation à la Caisse et de demande de payement.

b- Estimation du nombre de salariés bénéficiaires potentiels non immatriculés du fait de l'incomplétude des DSN

Le tableau n°6 apporte des informations complémentaires en présentant une estimation du nombre de bénéficiaires potentiels d'ICP n'ayant pas formulé de demande et dont les comptes DSN sont considérés par Audiens comme « incomplets ». Cette notion de comptes incomplets concerne les comptes inexploitables, du fait que les employeurs déclarants n'ont pas mentionné le numéro d'inscription au répertoire de l'INSEE (NIR) de leurs salariés. Sur cette base, le groupe Audiens à transmis une estimation des bénéficiaires potentiels qui n'ont reçu aucun payement d'ICP.

Tableau n° 3 : **Estimation du nombre de salariés non immatriculés**

Saison concernée	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Montant des lignes non payées sur comptes provisoires	44 480 477 €	42 144 440 €	47 176 196 €	53 480 881 €	65 598 456 €	77 770 574 €
Estimation du nombre de bénéficiaires correspondant	**46 888**	**41 121**	**54 065**	**92 730**	**75 685**	**31 701**

Cour des comptes - données de gestion d'Audiens

Ces données estimatives réalisées par Audiens permettent, en les rapprochant du nombre des immatriculés, d'estimer le nombre total des salariés bénéficiaires de la Caisse « Les congés spectacles ». Cette estimation se fonde sur le montant brut moyen des activités ouvrant droit à congé pour les bénéficiaires immatriculés n'ayant pas fait de demande de congés.

Pour utile qu'elle soit, cette approche présente encore certaines incertitudes.

Pour la saison 2019, l'évolution s'explique aisément par l'augmentation très importante des montants bruts moyens. En revanche, les évolutions à partir de la saison 2017 restent à expliquer : alors que le montant global brut d'activités déclarées s'accroît de 12% à 20%, l'estimation du nombre potentiel de bénéficiaires augmente de 71%.

c- La répartition sectorielle des ICP versées aux salariés bénéficiaires

Le tableau n°7 ci-après présente la répartition par catégorie d'emploi des ICP versées.

Tableau n° 3 : **Répartition par catégorie d'emploi des ICP versées par la Caisse (2018-2019)**

	%	% n-1
Artistes dramatiques	12%	12%
Artistes de complément	1%	1%
Musiciens	10%	11%
Artistes chorégraphes	3%	3%
Artistes de variété	4%	4%
Artistes de Cirque	0%	0%
Artistes lyriques	1%	1%
Réalisateurs - Met. en scène	6%	7%
Ouvriers	3%	3%
Techniciens non cadre	33%	32%
Techniciens cadre	27%	27%

Ce tableau ne porte donc que sur les salariés immatriculés qui ont fait une demande de payement de leurs indemnités. Les données qui y sont présentées permettent toutefois de constater que les personnels techniciens et ouvriers du spectacle représentent plus de 60% des bénéficiaires d'indemnités de congés payés, en montants payés annuellement.

d- Les chiffres présentés par le Guso

Il y a lieu de préciser préalablement que les employeurs qui relèvent du Guso ne sont pas systématiquement affiliés à la Caisse « Les congés spectacles ». Reste que les données du Guso sont à considérer pour évaluer le champ des intermittents du spectacle relevant de la Caisse.

Selon le rapport d'activité présenté en 2019 par le Guichet unique, le nombre d'employeurs adhérant au Guso s'établit à 80 244 employeurs actifs, soit une inflexion mesurée (-0,3%) au regard de 2018.

Parmi ces employeurs, le secteur associatif représente 43% des adhérents (34 503) et 41% de la masse salariale. Le nombre des personnes physiques déclarantes est de 21 026 et celui des collectivités et organismes de droit public de 9127.

En 2019, le nombre de salariés du spectacle inscrits au Guso est de 74 172 salariés intermittents dont plus de 25% en Ile-de-France.

e- Des données à préciser et à présenter régulièrement aux instances

Les chiffres communiqués par Audiens à la Cour, s'agissant des employeurs affiliés ne présentent pas d'incohérences massives avec ceux de Pôle emploi et du Guso mais demanderaient à être stabilisés, précisés et complétés. Les données relatives aux salariés bénéficiaires, ou potentiellement tels, semble devoir plus encore être maîtrisé, sans méconnaître les difficultés liées à la DSN et évoquées dans la suite du rapport.

Il serait en effet nécessaire d'aboutir à une base de données complète des entreprises et personnes morales ou physiques affiliées ou susceptibles de l'être en application des textes. Il

s'agirait de même de construire un recensement des salariés immatriculés et susceptibles de l'être en fonction des textes, y compris ceux qui relèvent du Guso.

S'agissant d'une population salariée marquée par de lourdes spécificités, notamment celle d'avoir communément plusieurs employeurs et d'effectuer de très nombreux contrats dans l'année la tâche est certes complexe mais l'enjeu n'est pas négligeable.

Il s'agit en effet d'acquérir une connaissance précise et détaillée des salariés relevant de la Caisse afin de s'assurer de l'effectivité de l'adhésion obligatoire et de nourrir le contrôle interne. Il s'agit de même de livrer aux instances une information substantielle qui contribuerait à améliorer les débats au sein de la gouvernance.

Ce travail gagnerait à être effectué en relation avec Pôle emploi et le Guso.

Recommandation n°1 (Caisse, groupe Audiens) : Présenter chaque année au conseil d'administration et à la commission paritaire un tableau détaillé, si possible établi en relation avec Pôle emploi et le Guso, des entreprises affiliées à la Caisse ainsi que des salariés relevant du régime, dont les bénéficiaires.

1.3 L'adhésion de la Caisse au Groupe Audiens : Une gestion robuste qui préserve l'identité de l'association

1.3.1 L'adhésion désormais parachevée de la Caisse à une association de moyens

1- Les observations formulées par la Cour des comptes entre 2008 et 2013

Deux rapports d'observations de la Cour, portant sur les exercices 2003 à 2011 ont relevé de forts dysfonctionnements dans la gestion de la Caisse des congés payés spectacle.

Les principales observations, ultérieurement résumées par le rapport public annuel de la Cour pour 2013 portaient sur les points ci-après :

* Un retard considérable dans le payement aux ayants-droit de leurs indemnités de congés payés dû à l'interposition de la Caisse ainsi qu'aux complexités procédurales de cette dernière. En dépit d'amélioration sur la dernière période auditée, le taux de non-paiement des indemnités après un an, avait augmenté régulièrement entre 2000 (12,6 %) et 2007, année où il avait atteint un maximum (16,7 %). Il a commencé à diminuer à partir de 2008 (13,95 %) et s'est situé à 9,30 % au 31 mars 2012

* L'absence de payement par la Caisse « spectacles » de certaines charges sociales ou fiscales dont le versement transport et les indemnités des intermittents aux durées d'emploi les plus faibles, lesquelles auraient été acquittées par les employeurs en l'absence d'une caisse spécifique de congés payés.

* Des modalités irrégulières de liquidation des ICP, notamment par abattements indus sur frais professionnels, cette pratique ayant été tardivement régularisée.

* Un taux d'indemnités définitivement non payées avait augmenté, frôlant 10% en 2011 et correspondant, sur l'ensemble de la période examinée à un montant de 102 M€. Les deux causes de non-paiement étant l'absence de demande de congé, dans 44 % des cas et l'impossibilité d'identifier les salariés par défaut ou anomalie de déclaration à la Caisse par les employeurs.

* La croissance excessive des charges d'exploitation du régime (dépenses d'intérim, salaires versés aux équipes de direction et au délégué général ;

* Des investissements informatiques très coûteux en l'absence de réelle stratégie ;

* Une absence de véritable contrôle interne structuré ;

Ces constats ont justifié l'évolution vers un nouveau mode de gestion, en vue de rendre plus sécurisée la gestion de l'association « Les congés spectacles ».

En 2013, la Cour des comptes a constaté les difficultés de rapprochement avec le groupe Audiens, alors en cours et a considéré, au vu de ses constats que la question de la pérennité d'une Caisse spécifique demeurait posée.

2- Une procédure d'adhésion longue mais désormais aboutie

Le rapprochement avec le Groupe de protection sociale Audiens avait été envisagé, dès le début de 2009 par un rapport conjoint de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l'inspection générale des affaires culturelles (IGAC).

A cette occasion, cette mission d'inspection avait convenu que l'hypothèse d'une suppression de la Caisse des congés spectacle constituait une option à considérer pour des motifs liés à la sécurité et de la qualité de gestion du régime. Toutefois, il fut souligné qu'une telle évolution conduirait, sauf décision réglementaire, à diminuer le montant des indemnités pour congés payés et aurait un coût social consécutif à la suppression des emplois de la Caisse des congés spectacles.

Le rapport d'inspection a ensuite analysé les avantages et inconvénients comparés de deux scénarios de transfert de la gestion du régime, soit au Groupe Audiens, soit au Centre national cinéma spectacle (CNCS) qui est un service de Pôle emploi. Sans se prononcer sur l'arbitrage entre ces deux organismes, la mission d'inspection a fait valoir qu'un transfert de gestion vers le Groupe Audiens était une option envisageable dans des délais courts.

A compter de 2010, a commencé un processus d'adhésion long et délicat qui ne s'est achevé qu'au 1er janvier 2014. Sans trop s'étendre sur cette période, il est rappelé que les instances de la Caisse se sont alors opposées au rapprochement avec le Groupe Audiens en le qualifiant de mariage forcé. Cette opposition a résulté notamment de fortes divergences entre les organisations professionnelles au sein de la Caisse, ainsi que du refus exprimé de revenir sur une situation ancienne, puisque la Caisse avait déjà, en 1986, quitté le Groupement des institutions sociales du spectacle, prédécesseur du groupe Audiens.

Par la suite, après la consultation légale des instances représentatives du personnel, et la démission d'un grand nombre d'administrateurs, l'élection d'un nouveau conseil d'administration a progressivement permis d'aboutir à l'adhésion de la Caisse au Groupe Audiens.

À cet effet, de nouveaux statuts de la Caisse, prévoyant l'adhésion au groupe Audiens, ont été approuvés par une assemblée générale extraordinaire réunie le 16 décembre 2013. Ces nouveaux statuts ont été agréés par le ministre le 21 janvier 2014. Par suite, un conseil d'administration du 30 janvier 2014 a formulé, statuant à l'unanimité, une demande d'adhésion de l'association « Les Congés Spectacles » au Groupe Audiens.

Quoique cette adhésion ait été réalisée après de longs débats, l'examen de sa mise en œuvre depuis 2014 invite à considérer qu'elle est aujourd'hui parfaitement aboutie.

3- Une adhésion qui s'analyse aussi comme le recours à un délégataire de services

L'adhésion de l'association « Les congés spectacles » au Groupe Audiens a été décidée, suite à une assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2013, par le conseil d'administration du 30 janvier 2014. Cette évolution institutionnelle s'analyse à la fois comme l'adhésion à une association de moyens et comme le recours à un opérateur à qui la gestion du service a été déléguée.

a. Le cadre juridique de l'adhésion de la Caisse au groupe de protection sociale Audiens

Une convention conclue, le 15 avril 2014 entre le Président de l'association sommitale Audiens et le Président de l'association « Les congés spectacles » stipule le cadre et les modalités de l'adhésion de la Caisse au Groupe de protection sociale Audiens. Les engagements de chacune des parties s'inscrivent très exactement dans le cadre juridique défini par les statuts d'Audiens, lequel s'applique naturellement à chacun de ses membres.

Le groupe de protection sociale Audiens est constitué en la forme d'une association de la loi du 1er juillet 1901 dont la structure est détaillée en annexe n° 5. Il regroupe en son sein plusieurs personnes morales qui y ont adhéré, dont l'Alliance professionnelle retraites AGIRC-ARRCO. L'objet du Groupe est d'assurer la mise en commun de moyens de gestion dans le respect de l'autonomie de décision et des intérêts matériels et moraux de chacun des membres.

Conformément aux termes de l'accord du 8 juillet 2009 sur la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, en son article 1er, le Groupe Audiens est doté d'une Association sommitale gérée paritairement. L'Association sommitale n'exerce pas d'activité de gestion et n'a pas de moyens dédiés. Le conseil d'administration de l'Association sommitale définit les orientations politiques et stratégiques du groupe.

L'association de moyens Audiens fonctionne sans but lucratif , dans le cadre du régime des prestations à prix coûtant au sens du droit fiscal[21].

[21] Art. 261B du CGI qui dispose : « *les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérées de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues*

Les membres versent des avances périodiques, afférentes aux charges de fonctionnement. Les modalités de répartition des charges sont approuvées budgétairement par les instances de l'association et par celles de chaque membre avant d'être validées par le conseil d'administration de l'association sommitale Audiens (article 9 des statuts d'Audiens).

En qualité d'adhérente, la Caisse « Les congés spectacles » désigne donc ses représentants et participe aux instances de l'association de moyens (article 10 des statuts). Elle dispose ainsi d'informations, notamment budgétaires et financières, contribuant à améliorer le débat au sein de ses propres instances.

Ainsi brièvement esquissée, la relation conventionnelle entre la Caisse et le Groupe Audiens s'analyse d'abord comme une adhésion à une association de moyens, laquelle permet à l'association « Les congés spectacles » de disposer de moyens de gestion mutualisés tout en conservant son autonomie propre.

De fait, elle s'analyse également comme le recours à un opérateur délégué.

b. Une adhésion qui s'analyse comme le recours à un opérateur

Aux termes de l'article 2.2 des statuts, dans leur version modifiée par l'assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2018, l'association « Les congés spectacle », en adhérant au groupe Audiens, a délégué la gestion à un opérateur, après accord du ministre de tutelle et ratification par l'Assemblée générale.

Cette délégation de service décidée pour une période de cinq ans renouvelables s'exerce dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de progrès, établi entre l'État, l'Association et l'opérateur habilité. Ce document fixe « les objectifs liés au suivi et à l'amélioration de la qualité du service rendu aux employeurs affiliés et aux salariés ».

La nature et le cadre de cette délégation de service sont définis par l'article 24 des statuts. L'opérateur a ainsi pleine compétence pour assurer la gestion administrative et financière, conformément aux textes applicables et au règlement du régime, ceci dans le respect des objectifs mentionnés par le contrat d'objectifs et de progrès.

Le groupe Audiens rend compte de sa gestion, et de la mise en œuvre des objectifs du COP, aux instances de l'association et à son Président.

Le choix d'Audiens, en tant que délégataire de la gestion des « congés spectacles », n'a pas été précédé d'une mise en concurrence.

Toutefois, il y a lieu de considérer, au vu des textes et de la jurisprudence, que la Caisse « Les congés spectacles » ne répond pas aux critères retenus pour définir un pouvoir adjudicateur qui doit être soumis au code de la commande publique.

Les pouvoirs adjudicateurs, en application de l'article L.1211-1 du code de la commande publique, sont les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé qui

du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses commune »

répondent à certaines conditions, ainsi que les personnes morales de droit privé constituées par des pouvoirs adjudicateurs dans le but de réaliser certaines activités en commun[22].

S'agissant de la Caisse « Les congés spectacles », il y a lieu de se référer au 2° de l'article L. 1211-1 susmentionné, lequel se rapporte aux personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement un besoin d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

- Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;

- Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;

- Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur.

Le contrôle ainsi évoqué par le code de la commande publique ne peut se limiter à un simple contrôle de régularité. Selon la jurisprudence, si la personne morale de droit privé dispose d'une autonomie organisationnelle et budgétaire, et si le contrôle de l'État ne s'effectue qu'a posteriori, le juge communautaire considère qu'il y a absence de tutelle ou de contrôle sur cette personne[23].

Tel est le cas de la Caisse « Les congés spectacles », association de droit privé, à propos de laquelle le contrôle de l'État porte essentiellement sur les textes statutaires et nullement sur la gestion budgétaire et le fonctionnement.

1.3.2 Des orientations stratégiques approuvées par l'État

Sur sollicitation du ministère, et après approbation de ce document par la direction générale du travail[24] , un contrat d'objectifs et de progrès a été signée entre les Présidents de la Caisse « Les congés spectacle » et d'Audiens, et approuvée par le conseil d'administration ainsi que par l'assemblée générale de la Caisse, les 4 et 29 septembre 2014.

Ce contrat constitue un document stratégique partagé et dont les orientations correspondent très convenablement aux besoins de la Caisse. Il décline ainsi, pour une période de 5 années, les principales orientations de l'association et du groupe Audiens, en y adjoignant des indicateurs de suivi.

Les principales orientations arrêtées dans ce document sont les suivantes :

a) L'amélioration du service rendu aux affiliés: (amélioration des taux de dématérialisation des déclarations et du paiement des cotisations, simplification des démarches administratives, développement des relations avec les entreprises affiliées) ;

b) L'amélioration du service rendu aux bénéficiaires (augmentation de la dématérialisation et des relations avec les bénéficiaires) ;

[22] Tel est le cas, notamment des sociétés publiques locales et de certaines personnes morales soumises au régime des associations
[23] CJCE, 12 septembre 2013, IVD GmbH & Co. KG, Aff. C-526/11 – Analyse de la Direction des affaires juridiques du ministère de l'économie.
[24] Lettres du 21 janvier 2014 du 19 novembre 2014 du DGT approuvant les nouveaux statuts puis le COP

c) L'augmentation du taux de reversement des Indemnités de Congés Payés ;

d) La maîtrise du taux de cotisation par une optimisation des frais de gestion et par une meilleure rentabilité des actifs.

A ces objectifs de gestion sont adjoints des indicateurs de résultats dont le groupe Audiens rend régulièrement compte aux instances :

- Taux de dématérialisation des certificats d'emploi en nombre d'affiliés ;
- Taux de dématérialisation des demandes de congés en nombre de bénéficiaires ;
- Taux de reversement des ICP ;
- Taux des frais de gestion rapportés aux cotisations ;
- Revenus issus des actifs de la caisse ;

Ainsi conçu, le COP conclu et 2014 paraît opérationnel et de nature à répondre aux questionnements formulés, en particulier par la Cour des comptes en 2013.

Il serait cependant souhaitable de l'actualiser après cinq ans ainsi qu'il était prévu, en particulier pour tenir compte des quelques difficultés et pistes d'améliorations soulignées par le présent rapport.

Recommandation n° 2 (Direction générale du travail, Caisse, groupe Audiens) Procéder, conjointement avec l'administration, à une actualisation du COP, notamment au regard des observations formulées par le présent rapport.

1.3.3 La Caisse des congés spectacles conserve une forte identité associative après l'adhésion au groupe Audiens

L'adhésion de la Caisse « Les congés spectacles » au groupe de protection sociale Audiens n'a en rien entraîné un effacement de son existence associative. Elle aboutit au contraire à un équilibre entre le recours nécessaire à un opérateur professionnel et la conservation d'une identité forte.

À cet égard, le fonctionnement des instances témoigne de cette réalité s'agissant tant du conseil d'administration que des instances subséquentes (commission financière et de recours amiable). Si des recommandations sont ici formulées, elles s'entendent comme des propositions d'amélioration d'un système qui fonctionne correctement et dont les progrès sont reconnus tant par les administrateurs que par les usagers.

1.3.3.1 Une architecture et un fonctionnement satisfaisants des instances

a- Les instances statutaires

Les principales instances (conseil d'administration et assemblée générale) sont définies, en leur composition et leurs attributions par les articles 12 et suivants des statuts. À cet égard, ces dispositions ne dérogent pas au droit communément applicable aux associations.

Le conseil d'administration est composé de 14 membres de droit et de 8 membres élus parmi les employeurs affiliés (article 16 des statuts). Chacun de ces collèges représente à parts égales le spectacle vivant et le spectacle enregistré. Le mandat des administrateurs est de quatre ans et s'exerce à titre gratuit.

Statutairement, le conseil d'administration se réunit, au moins, trois fois par an.

D'importantes instances connexes sont par ailleurs constituées par les statuts :

- Une **commission de recours amiable** comprenant quatre membres désignés parmi les membres du conseil d'administration (article 23). Cette instance peut être saisie par tout employeur d'un litige né de la mise en œuvre du régime des congés spectacles. En particulier, cette commission sur les demandes de remise des pénalités et majorations de retard et en rend compte au conseil d'administration ;

- Une **commission financière**, également composée d'administrateurs, se réunit cinq à six fois par an et examine la situation du portefeuille ainsi que les rapports rendus par les gestionnaires financiers de la Caisse, préalablement aux réunions du CA ;

- Une **commission paritaire** est enfin instituée auprès de l'Association (article 27) et comprend en nombre égal des membres de l'association ainsi que des salariés.

Ces instances sont réunies de façon régulière ainsi que le fait ressortir le tableau ci-après, communiqué par le groupe Audiens :

Schéma n° 2 : Rythme de réunion des instances

Réunion	2014	2015	2016	2017	2018
Assemblée	1	1	1	1	2
Conseil d'administration	6	6	6	5	5
Bureau	4	3	4	4	2
Commission financière	2	6	3	5	5
Commission de recours amiable	1	1	1	1	1
Commission paritaire	1	1	1	1	1

Source : tableau communiqué par le groupe Audiens

b- Une information de qualité est délivrée aux instances de la Caisse

Les procès-verbaux des instances, ainsi que les dossiers soumis aux administrateurs ont été communiqués à la Cour sur l'ensemble des exercices sous revue. Leur examen permet de constater que l'information, préparée par le Groupe Audiens, est particulièrement complète et précise.

Les instances de l'Association sont ainsi réunies, en moyenne, à six reprises au cours de l'année. Les débats sont structurés autour des objectifs et indicateurs du contrat d'objectifs et de progrès, ainsi que de dossiers thématiques tel celui du chantier de dématérialisation.

Les administrateurs disposant, ainsi qu'il a été constaté, d'une connaissance précise des problématiques de la Caisse, les débats sont de qualité.

Le fonctionnement des instances, sous réserve des recommandations d'amélioration exposées ci-après, n'appelle donc pas d'observations.

1.3.3.2 La mise en place souhaitable de règles prévenant les conflits d'intérêts

L'analyse des statuts, ainsi que le constat de l'absence de règlement intérieur des instances invitera la Caisse à se poser la question de la prévention des conflits d'intérêts. Ce point ne traduit, au vu de l'instruction, aucune incertitude sur la probité des acteurs de l'Association mais relève d'un principe désormais admis au sein des gouvernances des entreprises et associations.

Il importe en effet de prévenir, au sein de la gouvernance de la Caisse, toute situation où un administrateur qui contribue à l'exercice de la décision serait confronté à un choix entre les intérêts de l'association et ceux d'une autre personne physique ou morale à laquelle il serait lié, directement ou indirectement, ou dans laquelle il détiendrait un intérêt matériel, ou moral.

En l'espèce, l'article 16 des statuts prévoit que, pour les délibérations un membre du CA *« (…) ne peut être salarié ni de l'Association, ni de l'opérateur ou d'une de ses entités adhérentes, ni d'un organisme fournissant des prestations à ces entités ou dans lequel il détient une participation financière. ».*

Cette stipulation très générale mériterait d'être complétée par l'adoption d'un règlement intérieur des instances, s'appliquant au conseil d'administration, mais aussi à la commission de recours amiable, qui accorde des remises aux entreprises pour des montants significatifs sur la période, ainsi qu'à la commission financière.

Un tel règlement devrait prévoir, par principe, que tout administrateur ayant un intérêt ou un lien de quelque nature avec une personne concernée par une délibération, doit en informer le Président et quitter de ce fait la salle pendant la délibération.

Recommandation n° 3 (Caisse, groupe Audiens) : Adopter un règlement intérieur des instances prévoyant les modalités de prévention des conflits d'intérêt.

1.3.4 Un renforcement de l'information délivrée à la commission paritaire pourrait être envisagé

La commission paritaire de la Caisse « Les congés spectacles » a, tout d'abord, le mérite d'exister et de fonctionner de façon régulière et effective.

Selon l'article 27 des statuts, les représentants des salariés au sein de cette commission sont désignés par les organisations professionnelles représentatives au niveau national. La commission « *contrôle les modalités d'attribution des indemnités de congés aux ayants droit et statue sur les contestations qui pourraient s'élever au sujet du droit au congé prévu à l'article D.7121-31 du Code du travail.* » et se réunit, pour cela, au moins une fois par an.

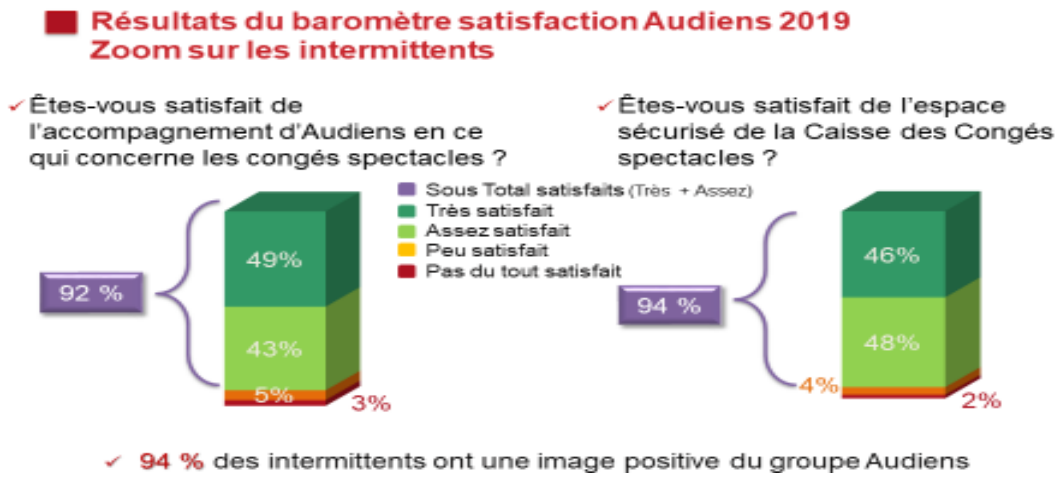
Après analyse des dossiers communiqués à la Cour, la commission est en effet réunie annuellement. Elle est destinataire à cette occasion d'un compte-rendu sur l'activité de la Caisse (résultats relatifs aux objectifs du COP et synthèse de dossiers thématiques tel que ceux relatifs au prélèvement à la source ou à la dématérialisation des procédures).

A tout le moins, une information renforcée des représentants des salariés serait à étudier, d'abord par une réunion plus fréquente de la commission paritaire en vue de la communication d'informations plus précises et étayées sur le fonctionnement de l'association (présentation synthétique des comptes ; grandes orientations en matière de placements ; problématiques liées au fonctionnement).

Une telle démarche de transparence accrue serait, par principe, justifiée au vu de l'objet de la Caisse, et serait en outre de nature à maintenir un dialogue social paisible et constructif dans un contexte qui le nécessite.

1.3.5 Un indice de satisfaction convenable des usagers du service

Les études de satisfaction réalisées par Audiens parmi les salariés bénéficiaires donnent des résultats plus que convenables reproduits ci-après:



Source : document Audiens

Les chiffres qui ressortent de cette étude sont vraisemblables et recoupent les observations formulées au cours des entretiens réalisés, notamment avec les représentants des salariés au sein de la commission paritaire.

Conclusion intermédiaire

L'adhésion de la Caisse « Les congés spectacles » au groupe Audiens est désormais parachevée, ceci dans de bonnes conditions et à la satisfaction des acteurs. Des marges d'amélioration demeurent, ainsi qu'il est normal, mais le constat majeur est celui de l'équilibre institutionnel constaté entre le groupe de protection sociale, qui gère par délégation, et l'association qui conserve une autonomie de décision.

Ce constat globalement positif est complété infra par l'évaluation, en efficience et en économie, du fonctionnement de la Caisse sous gestion du groupe de protection sociale Audiens.

2 UNE GESTION RENFORCÉE ET PLUS ECONOME, SOUS RESERVE D'IMPORTANTS POINTS D'ATTENTION

L'adhésion de la Caisse « Les congés spectacles » au groupe Audiens a permis d'améliorer nettement la qualité de gestion du régime de congés payés tout en réduisant les coûts de fonctionnement assumés par l'Association. Ce bilan très positif ne doit pas faire oublier que certaines marges de progression demeurent, s'agissant notamment du payement des ICP, et surtout du recouvrement des cotisations.

2.1 Des moyens renforcés pour une gestion améliorée, des charges mieux maîtrisées

L'adhésion de la Caisse « Les congés spectacles » au groupe Audiens a permis à l'association de bénéficier d'un apport important en moyens et en compétences, gage de progrès de gestion tangibles et, parallèlement, de minimiser les coûts d'exploitation du régime. La mutualisation des moyens et des charges concilie donc une professionnalisation accrue et une économie mesurable.

2.1.1 L'apport en moyens du Groupe Audiens

Le groupe de protection sociale couvre, au profit des professions de la presse et du spectacle, une surface importante et regroupe, notamment l'Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco, l'association « Les Congés Spectacles », Audiens Courtage et Audiens Santé-Prévoyance. Audiens intervient ainsi sur de très nombreux métiers de la protection sociale et de l'assurance (retraite complémentaire, congés payés, couverture santé, prévoyance, épargne salariale et santé au travail.

Depuis le mois de juin 2020, Monsieur Frédéric Olivennes assume la direction générale d'un groupe dont les activités concernent aujourd'hui près de 630 000 salariés et dont le montant des cotisations gérées représente 1,378 Mds€ au titre des régimes de retraite complémentaire, 272 Ms€ pour l'assurance de personnes, et 367 M€ pour les congés spectacles.

Le groupe Audiens dispose pour cela de 573 collaborateurs et d'une organisation spécialisée dans les différents métiers de la protection sociale.

Cette dimension transparait clairement au travers de l'organigramme du groupe reproduit en annexe n°6. À cet égard, il convient de souligner la mise à disposition de la Caisse « Les congés spectacles », par voie de mutualisation, de ressources humaines professionnelles et spécialisées.

On relèvera notamment :

- Une direction déléguée à l'audit à la conformité, la qualité et le contrôle interne, en charge de la qualité et de la sécurité des procédures internes ;

- Un secrétariat général en charge des affaires juridiques et institutionnelles ;

- Une direction de la gestion des entreprises affiliées ;

- Une direction dite technique et financière (suivi de la comptabilité, de la trésorerie, du contrôle interne et de la gestion financière) ;

- Une direction des systèmes d'information ;

En outre, la délégation de la gestion au Groupe Audiens comble une lacune précédemment soulignée par la Cour des comptes par l'existence d'un véritable contrôle interne. À cet égard, les documents, dont la cartographie des risques et les notes de procédure, ont été produits et correspondent aux exigences requises[25]. À l'exception d'une recommandation *infra* visant à réviser les procédures dans le domaine du recouvrement, le dispositif de contrôle interne dédié à la Caisse « Les congés spectacles » n'appelle pas d'observation.

Au reste, l'apport en ressources humains et en compétences consécutif à l'adhésion de la Caisse au groupe Audiens s'est accompagné d'une diminution nette des charges de fonctionnement assumées par la Caisse de congés payés.

[25] Par ailleurs, le rapport d'activité d'Audiens santé prévoyance pour 2019, permet de constater, de façon plus générale le souci de cette entreprise de maitriser les instruments de contrôle interne indispensables au titre de ses autres secteurs et activités gérés.

2.1.2 Une maîtrise et une transparence, accrues, des charges de fonctionnement

Dans la gestion antérieure à 2014, les charges de structure de la Caisse s'établissaient à un niveau élevé, dans une fourchette de 3,4 % et 3,9 % des cotisations perçues, soit un montant de charges annuel d'environ 11 M€. Certains postes de dépenses, dont les dépenses d'intérim et de fonctionnement informatique, de même que certaines rémunérations contribuaient à expliquer ces dépenses de fonctionnement.

L'examen des comptes et des documents de gestion permet de vérifier que, parallèlement à la mise à disposition par le Groupe Audiens d'équipes et d'outils de gestion de qualité, les charges de structure sont en nette diminution sur la période. Cette décroissance des charges assumées par la Caisse s'explique en particulier par la mise en commun des ressources humaines et des outils de gestion au sein du Groupe.

2.1.2.1 Une décroissance marquée des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat

Schéma n° 3 : Charges d'exploitation du Régime

En k€	**REEL 2014**	**REEL 2015**	**REEL 2016**	**REEL 2017**	**REEL 2018**	**REEL 2019**	**CLOTURE 2020**
Cotisations	332 588	314 953	329 850	344 209	357 842	366 815	377 013
Icp et charges sociales	311 410	317 065	325 830	343 753	361 727	359 125	366 629
1- Frais de gestion	**9 810**	**9 314**	**8 406**	**8 161**	**7 584**	**6 706**	**6 570**
Audiens	*7 701*	*7 989*	*7 766*	*7 663*	*7 260*	*6 503*	
Caisse spectacles	*2 109*	*1 325*	*640*	*498*	*324*	*203*	
2- Frais de gestion Guso	726	949	958	957	1 015	1 089	438
Total 1+2	**10 536**	**10 362**	**9 364**	**9 118**	**8 599**	**7 795**	**7 008**

Source : comptes et documents de gestion Audiens

Le ratio des charges de gestion de la Caisse, intégrant celles afférentes au Guso, sur les cotisations s'établit donc, en fin de période à 1,9%. Dans la mesure où les charges du Guso sont facturées à la Caisse par le Guichet unique et ne peuvent être prises en compte pour évaluer la qualité de gestion du groupe Audiens, le ratio de charge pertinent à retenir est donc celui de 1,75% à la clôture de l'exercice 2020.

Ce ratio révèle une correcte mise en œuvre du principe d'économie par le groupe de protection sociale et une considérable amélioration au regard des chiffres constatés avant 2014. En montant de charges de fonctionnement, l'économie correspond à une diminution de près de 40% par rapport à celui relevé avant l'adhésion à l'association de moyens.

2.1.2.2 Répartition des charges Audiens: détail des gains de productivité sur les deux derniers exercices

Tableau n° 3 : **Répartition des charges Audiens sur 2018 et 2019**

Montant en €	2018	2019
Personnel	4 524 833	4 106 004
Informatique	1 000 846	1 008 300
Immobilier	385 797	387 400
Prestations	311 891	193 216
Logistique	555 611	308 579
Communication	66 655	38 513
Autres dépenses (contentieux, consultants, missions…)	414 471	460 562
Total	**7 260 104**	**6 502 575**

Cour des comptes – source Audiens

Cette évolution est particulièrement marquée s'agissant du nombre d'ETPT dédiés à la Caisse « Les congés spectacle » entre la période postérieure à 2014 et le dernier exercice contrôlé laquelle est décrite au tableau infra. Lors de l'adhésion de la Caisse au groupe Audiens, les salariés ont été repris par le groupe de protection sociale, mais les équipes ont progressivement été réduites au cours des derniers exercices.

Tableau n° 1 : **Evolution des ETPT dédiés à la Caisse 2014/2019**

en €	**ETP en 2014**	**Charges 2014**	**ETP en 2019**	**Charges 2019**
Direction et services supports (juridique, RH, services généraux, directeurs..)	9,24	1 628 100,13		
Direction générale	0,24	120 217,36	0,74	221 723,65
Direction déléguée à l'audit, qualité et contrôle interne	1,39	290 708,30	0,51	114 881,68
DRH	0,53	126 307,34	1,21	197 970,78
DSI	7,75	967 929,22	2,67	310 442,52
Direction économique financière et technique	0,56	106 286,58	2,22	329 145,34
Achats et services généraux	0,41	41 198,31	1,73	122 146,21
Communication	0,36	38 335,46	0,76	83 764,70
Secrétariat général, affaires juridiques et institutionnelles	0,74	117 686,85	1,41	186 060,52
Sous-Total DG et Services support	**21,21**	3 436 769,55	**11,25**	1 566 135,39
Direction de la gestion des entreprises	28,78	2 089 308,11	17,21	1 454 387,43

Contentieux	8,02	643 845,53	1,84	142 437,79
Direction du développement social	12,70	869 080,15	11,00	781 369,08
Sous -total services de gestion	**49,50**	3 602 233,79	**30,05**	2 378 194,29
Total charges de personnel	**70,71**	1 238 060,21	**41,30**	4 106 003,21

Source :Données de gestion transmises par Audiens

2.1.2.3 L'équité des clés analytiques et l'information des administrateurs

La mutualisation des moyens suppose une répartition convenable des charges entre les différents membres du groupe Audiens, afin de s'assurer que chacun des secteurs gérés par le groupe de protection sociale assume des frais de fonctionnement au prorata de ce qu'il utilise.

Sur ce point, il est relevé que le Président de l'Association siège au conseil d'administration de l'Association sommitale et dispose, de ce fait des informations nécessaires pour apprécier l'équité des clés de répartition des charges entre les membres.

À la demande de la Cour, le groupe Audiens a accepté de présenter les documents établissant la comptabilité analytique retenue pour la répartition des charges de fonctionnement entre ses membres. Ce document présente les différentes clés de répartition classées en trois sous-ensembles :

- Clés directes impactant une seule institution membre ;

- Clés des services opérationnels, construites sur des données statistiques d'utilisation (notamment les nombres respectifs des allocataires) et/ou sur des déclarations de charges jours/ETPT faites sous la responsabilité des chefs de service ;

- Clés des services fonctionnels (logistique, communication, ressources humaines) qui sont calculées sur les effectifs de chaque membre sur les services opérationnels, tels que définis plus haut.

Ces clés de répartition paraissent précises et justifiées. Les commissaires aux comptes de l'association sommitale se sont prononcés favorablement sur leur équité et ont communiqué sur ce point avec les commissaires aux comptes de la Caisse « Les congés spectacles ».

2.2 Le payement des ICP : une véritable amélioration qui doit se poursuivre

Du fait, notamment, d'une dématérialisation presque totale des procédures de gestion des dossiers et des payements, le taux de règlement des ICP est en nette amélioration depuis 2014. Ce progrès notable mériterait d'être poursuivi en dépit des obstacles réels auxquels est confronté le groupe Audiens.

2.2.1 La dématérialisation des procédures : des progrès notables, une piste d'amélioration

2.2.1.1 Une réforme progressive et approfondie du système d'information de la Caisse

À compter de 2014, à la suite d'un audit liminaire, le groupe Audiens a commencé à réformer le système d'information de la Caisse qui avait donné lieu à des observations de la Cour, s'agissant de son prix et de ses fonctionnalités perfectibles. Certains points de faiblesse, dont la gestion des comptes clients (progiciel OIA /Talentia) ont ainsi été corrigés mais la réforme menée depuis 2014 a été beaucoup plus globale.

Les chantiers mis en œuvre ont ainsi porté sur les principales fonctionnalités du système :

a- Mise à disposition, en 2014, d'une fonctionnalité de déclaration des périodes d'activité sur l'espace web clients. Cette évolution majeure fut la prémisse de la dématérialisation des procédures.

b- Migration de la gestion des comptes clients vers système d'information d'Audiens en 2015, dans un but d'efficience et de mutualisation des outils avec les diverses activités du groupe.

c- Mise en œuvre très précoce de la Déclaration Sociale Nominative en 2017. Cette mise en œuvre de la DSN a été décidée pour l'ensemble des secteurs d'activité d'Audiens. L'objectif de célérité demeure louable car il contribue globalement à une gestion améliorée des flux d'information. Toutefois, du fait des spécificités des secteurs du spectacle, cette entrée rapide en mode DSN n'a pas été sans générer des difficultés non encore résolues.

d- Le lancement de l'immatriculation en ligne en 2017 contribue, au profit des salariés bénéficiaires à rendre plus rapide et aisée leur immatriculation et à progressivement supprimer les supports papier, sauf pour les salariés qui ne le souhaiteraient pas.

e- La réforme en 2018 de l' »espace client bénéficiaires » a été réalisée afin de favoriser la dématérialisation en rendant les démarches plus lisibles et faciles sur le site d'Audiens

f- L'internalisation du calcul des indemnités de congés en 2019 a permis de substituer un seul logiciel de paye (NSC) aux deux outils interfacés jusque-là utilisés **(**module NSC et logiciel de paie Talentia). Cette unification des outils de gestion, réalisée en interne aboutit à une simplification, à une amélioration des retours d'information et à une réduction nette des coûts d'exploitation, notamment des coûts élevés d'interfaçage.

Enfin, à compter de 2019, le groupe Audiens a réécrit entièrement l' **« espace client web » au profit des entreprises affiliées** (enrichissement de l'offre de services avec une restitution de l'intégration DSN et une fonctionnalité de correction des anomalies d'intégration). De même, un **dispositif automatisé de gestion des relances** a été mis en œuvre en vue d'informer à grande échelle et de façon réitérée les salariés bénéficiaires de leurs droits afin que ce dernier puissent en réclamer le payement.

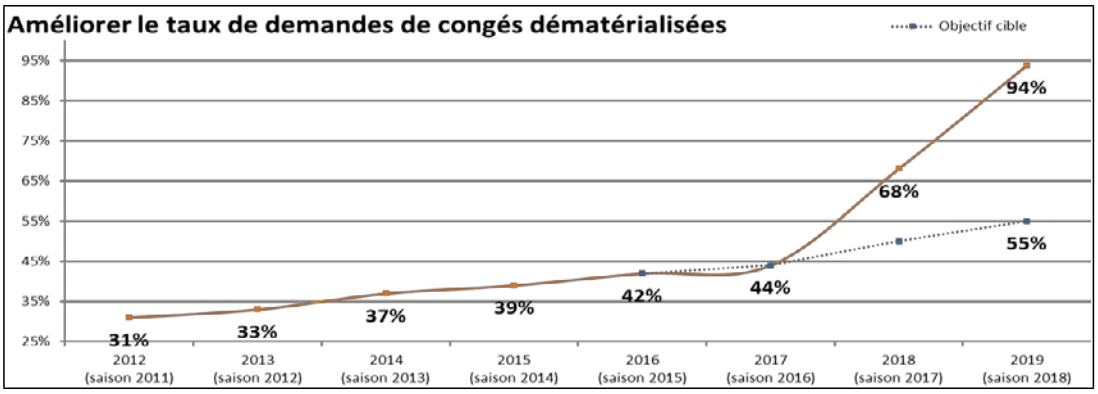
La consultation du portail informatique de la Caisse « Les congés spectacles » invite en effet à en souligner la qualité et l'ergonomie.

Cette réforme approfondie du système d'information de la Caisse a déjà abouti à une contraction progressive des charges d'exploitation du fait de la dématérialisation des procédures dont les résultats sont effectifs depuis 2014.

2.2.1.2 Une dématérialisation des procédures en fort progrès depuis 2014

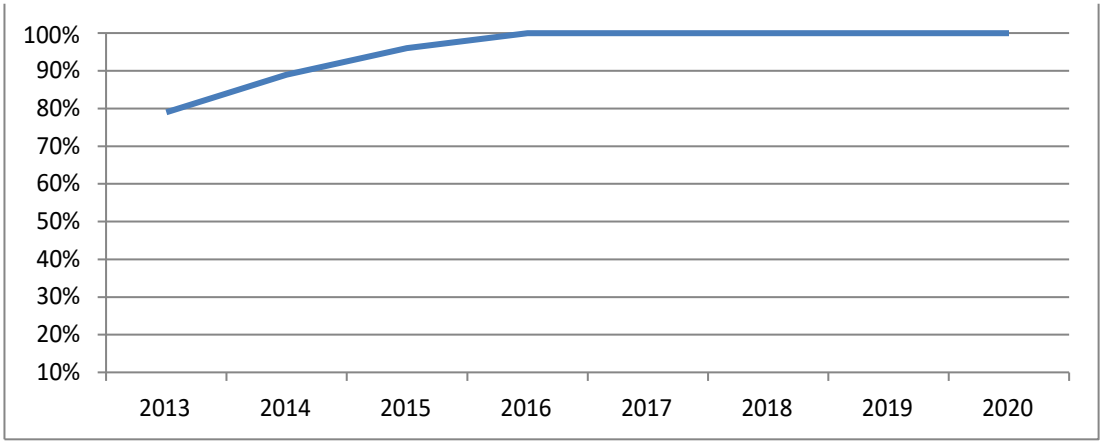
Les trois graphiques ci-après, qui résultent des données de gestion du groupe Audiens, présentées aux instances, permettent de constater que le taux de dématérialisation, tant pour la gestion des congés que pour le suivi des certificats d'emplois et des cotisations est proche de 100%.

1- Dématérialisation des demandes de congés



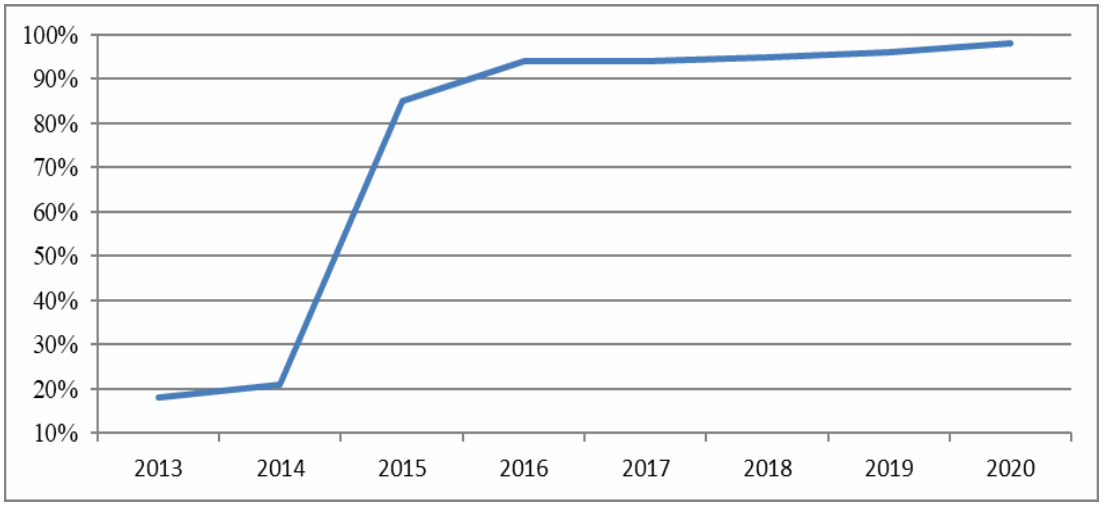
Source : groupe Audiens

2- Dématérialisation des certificats d'emplois



Source : Groupe Audiens

3- Dématérialisation des déclarations de cotisations



Source : Groupe Audiens

Sans méconnaître les difficultés évoquées infra, en matière de recouvrement des cotisations notamment, l'évolution très nette des procédures dématérialisées constitue un progrès effectif des procédures de gestion du régime des congés payés des intermittents du spectacle.

2.2.2 Une progression notable du taux de payement des ICP depuis l'adhésion à Audiens

2.2.2.1 Un taux de versement amélioré au regard des précédents constats de la Cour

Tableau n° 3 : **Taux de versement des ICP par « saison »**

Du 1er avril de l'année N au 31 mars de l'année N+1	**Saison 2014**	**Saison 2015**	**Saison 2016**	**Saison 2017**	**Saison 2018**	**Saison 2019**
Taux	**94,99%**	**94,99%**	**94,29%**	**94,28%**	**92,67%**	**89,40%**
Constaté à	N+3	N+3	N+2	N+1	N	Mois n°6

Données de gestion Audiens examinées par la Cour

Ces chiffres, qui appellent une brève analyse, traduisent une amélioration des payements par rapport à la période antérieure à 2014, à propos de laquelle la Cour des comptes avait relevé un taux de non-paiement des indemnités après un an de 14% en 2008, puis de 9,30 % en 2012.

La notion de « saison » employée en gestion par Audiens correspond aux sommes dues aux salariés bénéficiaires pour la période de référence du 1er avril de l'année N au 31 mars de l'année N+1.

En pratique, les ICP sont payées à compter du 1er mai suivant cette période de référence. Afin d'atténuer les effets économiques de la crise sanitaire, les ICP de la saison 2019 ont été payées bénéficiaires avec un mois d'avance, soit à compter du 1er avril 2020.

L'indemnité de congés payés ayant la nature d'un salaire différé, elle est versée dans les mêmes conditions que celui-ci et répond aux mêmes règles de preuve et de prescription par trois ans, à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de la prescription est fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris[26].

Au cas d'espèce, on constate que, sur les années pour lesquelles la prescription est théoriquement intervenue, le taux de versement des ICP est proche de 95%. Pour les autres périodes, il est constaté, même si c'est dans une proportion marginale, que des ICP sont versées aux bénéficiaires dans les trois années qui suivent la période de référence. Il eut certes été préférable que ces indemnités soient versées aux bénéficiaires dans les douze mois suivant l'année de référence. Toutefois, le mode de système de paiement des ICP ne peut être comparé à celui du droit commun compte-tenu des structures d'emploi des salariés. Le règlement ne peut être effectué que sur le fondement d'une demande des salariés et sur la base d'éléments fiables identifiant sans incertitude le bon créancier et la correcte liquidation de la dépense.

De ce fait, une appréciation du paiement des ICP sur trois ans constitue une méthode convenable.

Dans ce cadre, le taux moyen de non-paiement des ICP peut être évalué, sur la période 2014/2019, entre 5 et 5,5%. Ce taux constitue une réelle amélioration par rapport aux précédents constats effectués par la Cour sur la période antérieure à 2014 soit près de 14% en 2008 et 9,30% en 2012.

2.2.2.2 Nombre et délais des payements des ICP : un effort en faveur des salariés bénéficiaires

Les données incluses dans le tableau n°15 permettent d'apprécier la diligence du Groupe Audiens pour traiter les demandes formulées par les salariés.

Tableau n° 10 : **Nombre de paiements et délais constatés**

	SAISON 2014	**SAISON 2015**	**SAISON 2016**	**SAISON 2017**	**SAISON 2018**	**SAISON 2019**
Total des demandes de congés traitées	**162 188**	**162 821**	**166 908**	**168 484**	**178 278**	**172 146**
	161 150	162 072	165 790	168 063	163 000	167 857

[26] Notamment : Cass. soc., 29 mars 2017, pourvoi n° 15-22.057

Demandes traitées dans les 10 jours	**99,36%**	**99,54%**	**99,33%**	**99,75%**	**91,43%**	**97,51%**
Demandes traitées dans un délai supérieur à 10 jours	1 038	749	1 118	421	15 278	4 289
	0,64%	**0,46%**	**0,67%**	**0,25%**	**8,57%**	**2,49%**

Cour des comptes -Données de gestion Audiens

Les données qui précèdent invitent à deux constats :

- Le nombre des demandes de congés traitées par Audiens augmente de 6% au cours de la période sous revue. Cette évolution résulte partiellement de l'accroissement du nombre des intermittents entre 2015 et 2019 mais elle révèle l'aptitude du groupe à traiter sans retard un nombre croissant de demandes ;

- Le traitement de plus de 99% des demandes formulées intervient dans un délai de 10 jours. À cet égard, le décrochage constaté en 2018, et de façon mesurée en 2019, est logiquement expliqué, par le passage au système prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et aux délais consécutifs de vérification auprès de la DGFIP.

S'agissant donc des délais de traitement des demandes, et du nombre de ces dernières, la gestion d'Audiens a permis une sérieuse amélioration au bénéfice des salariés concernés.

2.2.2.3 Analyse du reliquat d'ICP non payées

Le tableau n°16 présente, sur la période, le montant des indemnités de congés payés réellement réglées aux bénéficiaires au regard du total des indemnités dues.

Tableau n° 10 : **Montant des ICP payées et non payées sur la période**

	Saison 2019	Saison 2018	Saison 2017	Saison 2016	Saison 2015	Saison 2014
	01/04/2019 à 31/03/2020	01/04/2018 à 31/03/2019	01/04/2017 à 31/03/2018	01/04/2016 à 31/03/2017	01/04/2015 à 31/03/2016	01/04/2014 à 31/03/2015
1-Montant d'ICP à payer	270 855 859,97	268 042 000,92	266 717 672,62	258 897 097,59	245 856 637,99	242 905 669,31
2-Montant d'ICP effectivement payé	242 140 772,60	252 748 377,70	252 770 544,20	244 128 078,90	233 548 205,10	231 291 657,50
Montant d'ICP réputé prescrit					12 308 432,89	11 614 011,81

Cour des comptes- données transmises par Audiens

Ces données confirment que le montant des non-paiements demeure significatif mais mesuré sur la période 2014/2019, soit 12 à 15 M€ par saison considérée. Les montants réputés prescrits ne sont calculés que pour les exercices 2014 et 2015 au regard de la règle de prescription triennale.

Le montant des ICP non payées est largement expliqué par les difficultés afférentes aux données incomplètes transmises par Audiens, lesquelles sont de nombre croissant depuis la mise en œuvre de la DSN en 2017.

Il mérite cependant une réflexion en vue de mieux toucher les bénéficiaires potentiels.

a- Une explication importante des non- paiements : la transmission de données incomplètes par les employeurs

Le tableau n°15 ci-après présente la répartition des non-paiements entre les comptes dits « définitifs », et ceux considérés comme « provisoires ». La distinction entre comptes définitifs et provisoires se rapporte à la complétude des données portées sur la déclaration sociale nominative. En effet, nombre d'employeurs ont utilisé un numéro technique temporaire pour déclarer les salariés intermittents dont ils ne connaissaient pas le numéro d'inscription au répertoire de l'INSEE (NIR). Or les lignes d'activité sans mention d'un NIR ne peuvent pas, ou très difficilement, être rapprochées d'un compte définitif.

Les montants portés au tableau infra sont ceux des salaires déclarés par DSN, sur lesquels se calcule le taux d'ICP. La notion de ligne correspond à une déclaration faite par un employeur pour chacune des activités du salarié au cours de l'année considérée.

Tableau n° 12 : **Répartition des non-paiements entre comptes provisoires et définitifs**

	SAISON 2014	**SAISON 2015**	**SAISON 2016**	**SAISON 2017**	**SAISON 2018**	**SAISON 2019**
Base congés (salaires + congés sur congés, sur laquelle est appliqué le taux de 10%)	2 708 558 599,73	2 680 420 009,22	2 667 176 726,20	2 588 970 975,90	2 458 566 379,91	2 429 056 693,06
Lignes non payées sur comptes définitifs	51 713 298 €	54 492 660 €	50 203 256 €	56 014 040 €	72 740 098 €	169 553 713 €
	54%	**56%**	**52%**	**51%**	**53%**	**69%**
Lignes non payées sur comptes provisoires	44 480 477 €	42 144 440 €	47 176 196 €	53 480 881 €	65 598 456 €	77 770 574 €
	46%	**44%**	**48%**	**49%**	**47%**	**31%**

Tableaux de gestion Audiens – lignes en montants de salaires ouvrant droit à congés

Les comptes incomplets, dits « provisoires », représentent ainsi 45% à 50% des lignes non payées et leur montant augmente à partir de la mise en œuvre de la DSN. Cela ne signifie pas cependant que tous les comptes provisoires ne donnent pas lieu à payement. En effet, le Groupe

Audiens tente de reconstituer pour chacun des comptes concernés les données manquantes lorsque les données transmises sont exploitables. On constate en effet une dégradation du taux de lignes d'activité non payées sur comptes provisoires avec un NIR exploitable, à partir de la saison 2016 correspondant au démarrage de la DSN.

Une analyse de gestion plus fine est réalisée par Audiens, afin de faire le départ entre comptes provisoires réputés exploitables (données incomplètes, y compris le numéro NIR) et les comptes non exploitables, c'est-à-dire ceux qui ne mentionnent pas le numéro de sécurité sociale des bénéficiaires.

Tableau n° 10 : **Part des comptes provisoires non exploitables**

	Saison 2014	**Saison 2015**	**Saison 2016**	**Saison 2017**	**Saison 2018**	**Saison 2019**
Lignes non payées sur **comptes provisoires exploitables**	43 796 239 €	41 429 187 €	45 562 632 €	43 967 819 €	53 551 755 €	68 985 932 €
	98%	98%	97%	82%	82%	89%
Lignes non payées sur **comptes provisoires non exploitables**	684 238 €	715 253 €	1 613 564 €	9 513 062 €	12 046 701 €	8 784 642 €
	2%	2%	3%	18%	18%	11%

Tableaux de gestion Audiens – lignes en montants de salaires ouvrant droit à congés

Le nombre des lignes de comptes provisoires non exploitables est en nette augmentation et coïncide avec la mise en place de la DSN. Il constitue une difficulté majeure pour la gestion des ICP, sauf à pouvoir informer directement les bénéficiaires de leurs droits.

b- La part des salariés étrangers explique partiellement les non payements

La part des salariés étrangers au sein des lignes non payées complète l'explication car il est permis d'envisager que nombre des salariés concernés ne formulent pas de demande. Cette explication doit être considérée car les données relatives aux salariés étrangers sont stables et significatives en montant mais diminuent en pourcentage des lignes non payées.

Tableau n° 10 : **Part des salariés étrangers dans les lignes non payées**

En €	Saison 2014	Saison 2015	Saison 2016	Saison 2017	Saison 2018	Saison 2019
Montant des lignes non payées (salaires soumis à ICP)	96 214 075	96 655 374	97 411 897	109 518 301	138 386 262	247 426 304 €
Dont salariés étrangers	9 648 832	10 025 363	9 136 999	7 637 440	9 260 304	9 338 271
	10%	**10%**	**9%**	**7%**	**7%**	**4%**

Cour des comptes – Données Audiens

c- Les montants d'ICP concernés ne peuvent expliquer réellement les non demandes de paiement

Tableau n° 10 : **Répartition par montant de salaire annuel des bénéficiaires immatriculés n'ayant pas fait de demande d'ICP**

	SAISON 2014	**SAISON 2015**	**SAISON 2016**	**SAISON 2017**	**SAISON 2018**	**SAISON 2019**
Montant salaire annuel jusqu'à 2 500 €	14 495 172 €	17 441 633 €	13 520 773 €	14 190 982 €	16 466 403 €	23 874 607 €
	28%	**32%**	**27%**	**25%**	**23%**	**14%**
Montant salaire annuel supérieur à 2 500 €	37 218 126 €	37 051 027 €	36 682 483 €	41 823 058 €	56 273 695 €	145 679 106 €
	72%	**68%**	**73%**	**75%**	**77%**	**86%**

Données transmises par Audiens

Les données pourraient laisser envisager que, pour les montants d'ICP les plus faibles, ici jusqu'à 250€, les bénéficiaires de formulent pas de demande. Cette explication est plausible mais, s'agissant de bénéficiaires immatriculés pouvant utiliser un accès dématérialisé offert par Audiens, il semble étonnant que des demandes ne soient pas faites, même pour des montants mesurés.

S'agissant par ailleurs des montants d'ICP supérieurs à 250€, la même question se trouve posée, même en émettant l'hypothèse que les salariés les mieux payés ne jugent pas utile de solliciter leurs droits.

2.2.3 Des voies d'amélioration à explorer

Globalement, il est permis de considérer, au vu des chiffres précis et des explications formulées par le groupe, qu'Audiens a pris la mesure du problème posé par les ICP non payés.

En cette matière, le groupe Audiens assume en effet, une obligation de moyens et non de résultat. Il ne peut être tenu responsable des non demandes de payement d'ICP à la condition de mettre en œuvre toutes mesures pour que les salariés bénéficiaires soient correctement informés de leurs droits.

Ceci est largement réalisé grâce à la mise à disposition d'un portail informatique de qualité et d'équipes chargées d'entretenir le contact avec les salariés. Mais des voies d'améliorations demeurent, lesquelles font l'objet d'une réflexion au sein du groupe.

a- S'agissant tous d'abord des lignes incomplètes, des travaux sont en cours afin de reconstituer un numéro d'immatriculation (NIR) à partir des données d'état civil normalement renseignées dans la DSN telles que le genre, la date et le lieu de naissance. L'objectif est de rapprocher les lignes provisoires des comptes définitifs des bénéficiaires immatriculés, du moins lorsque ces derniers existent.

b- Une seconde approche, très pragmatique, consisterait à transmettre systématiquement aux salariés bénéficiaires non encore immatriculés une information sur leurs droits à congés payés ainsi qu'un numéro de pré immatriculation. Cette information par lettre ou par courriel dont le renseignement doit être fait par l'employeur dans la DSN[27], permettrait aux bénéficiaires de solliciter leur immatriculation à la Caisse et de demander le versement des ICP qui leur sont dues.

Le projet de recommandation, formulé à cet égard, rejoint une réflexion en cours au sein du groupe Audiens ainsi que de la Caisse « Les congés spectacles ». En toute hypothèse, et compte-tenu des textes, le groupe de protection sociale doit assumer pleinement une obligation de moyens mais ne peut contraindre les salariés concernés à formuler une demande de payement des ICP auxquels ils ont droit.

Recommandation n° 4 (Caisse, groupe Audiens) : Adresser systématiquement aux bénéficiaires non immatriculés une information sur le montant de leurs droits, et les inciter à s'immatriculer à de la Caisse.

2.2.4 La liquidation des ICP : des progrès à parachever

Dans ses précédents rapports, la Cour des comptes avait formulé des observations sur les modalités de calcul et le paiement des cotisations sociales assises sur les indemnités de congés payés. Ces constats ont donné lieu depuis à d'importantes clarifications. Toutefois, les modalités de calcul de l'abattement professionnel demeurent non conformes aux textes et doivent donner lieu à une évolution des pratiques.

2.2.4.1 Les cotisations à l'AGS

La Cour des comptes avait précédemment constaté le non-paiement des cotisations à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dues sur les indemnités de congés payés. Suite à un référé de la Cour de mai 2012, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget avaient convenu de l'analyse de la Juridiction mais ce point n'avait pas encore été réglé en 2013.

Il a été constaté depuis, qu'une convention a été conclue entre la Caisse des congés spectacle, l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés et le Conseil

[27] *Arrêté du 7 mars 2019 fixant les données de la déclaration sociale nominative adressées aux administrations et organismes compétents*

national des administrateurs et mandataires judiciaires dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2014.

Cette convention prévoit, plutôt que le versement de cotisations à l'AGS après imputation sur les ICP, que la Caisse des congés spectacle s'engage, à la demande des mandataires judiciaires concernés, à régler aux salariés les indemnités leur étant dues sur la période de congés payés et d'en donner information aux administrateurs et mandataires.

De son côté, l'AGS ne paye dès lors les ICP qu'aux salariés qui n'entrent pas dans le champ de compétence de la Caisse des congés spectacles.

Cette convention est valide et règle le point précédemment posé par la Cour des comptes.

Il est cependant fait observer que la répartition ainsi définie par la convention entre la Caisse, l'AGS et le Conseil national des mandataires judiciaires ne peut être viable que par le maintien du principe de mutualisation adopté par la Caisse, lequel est rien moins que discutable.

2.2.4.2 La contribution à l'AFDAS

Sur ce point l'accord professionnel « intermittents du spectacle » du 25 septembre 2014 relatif aux modalités d'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie a clarifié les règles applicables. Cet accord dispose que les intermittents du spectacle bénéficient des dispositions de la convention nationale entre l'AFDAS et Pôle emploi qui prévoit que les actions de formation dont le coût pédagogique n'est pas pris en charge par Pôle emploi s'intègrent dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE).

Selon les dispositions des articles 3.2 et 3.3 de l'accord professionnel, la part de la contribution formation professionnelle continue, assise sur les indemnités de congés payés des salariés « intermittents du spectacle », sera collectée par la caisse des congés spectacles et reversée intégralement à l'AFDAS pour le compte des employeurs concernés.

La consultation des grands livres permet de constater que le schéma prévu par l'accord professionnel du 25 septembre 2014 est respecté. En effet, la Caisse des congés payés reverse à l'AFDAS une participation financière de 2,1 % sur la base des indemnités de congés payés versée aux bénéficiaires.

2.2.4.3 La prise en compte de l'abattement professionnel : un « projet paye » à faire aboutir

Aux termes de l'article 5 modifié de l'annexe 4 du code général des impôts, certains salariés du spectacle bénéficient, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'une déduction pour frais professionnels de 20% (notamment les artistes musiciens, les choristes, les chefs d'orchestre et les régisseurs de théâtre) ou de 25% (artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques). La Cour des comptes avait précédemment fait remarquer que la Caisse « Les congés spectacles » était tenue d'appliquer cet abattement, ligne par ligne plutôt que de le mettre en œuvre, soit sur la totalité des indemnités dans l'hypothèse où le cumul des rémunérations d'activités

donnant droit à ladite déduction dépasse 50 % de la rémunération totale du salarié, soit de ne pas l'appliquer dans l'hypothèse contraire.

Sur ce point, le Groupe Audiens fait valoir que la Caisse applique le principe de la « fonction principale » pour des motifs d'ordre pratique. Ainsi l'abattement susmentionné n'est appliqué sur le bulletin de payement des ICP dans la seule hypothèse où les lignes d'activité ouvrant droit à abattement sont majoritaires. Il en résulte que la situation précédemment évoquée par la Cour demeure.

Le Groupe Audiens fait valoir, à cet égard, que pour l'heure la Caisse ne sait gérer qu'un seul plan de paye. Il est cependant précisé qu'un projet informatique en cours, qui devrait aboutir en 2022, conduira à l'établissement d'un nouveau plan de paye permettant d'appréhender plusieurs lignes d'activités et, donc, de pratiquer l'abattement pour un même salarié sur les lignes le permettant au regard des dispositions du code général des impôts.

Le Groupe Audiens a ainsi transmis un document de travail rappelant les étapes de ce « projet paye » lancé en 2019 en accord avec la DGFIP, et qui devrait concerner 27 % des bénéficiaires soit 45 000 intermittents. Ce projet a fait l'objet de communications au conseil d'administration de la Caisse.

Les principes en seraient les suivants :

- Chaque intermittent n'effectuerait qu'une seule demande de congés payés ;

- En revanche, la Caisse établirait plusieurs fiches de paye correspondant chacune à une ligne distincte au regard des règles d'abattement;

- Les intermittents disposeraient d'une seule attestation de paiement récapitulative ;

- Le renseignement des différents plans de paye serait effectué au vu des attestations des employeurs, et non plus après une demande d'information auprès des salariés.

Ainsi conçu, le « projet paye » sur lequel travaille le Groupe Audiens, sans méconnaître les difficultés de gestion, serait de nature à traiter convenablement les différentes règles d'abattement s'appliquant aux salariés intermittents du spectacle.

Il sera donc recommandé d'en parachever la mise en œuvre.

Recommandation n° 5 (Caisse, groupe Audiens) : Faire aboutir le « projet paye » au plus tard au début de 2022, notamment afin de respecter le droit fiscal applicable

2.3 Le recouvrement des cotisations et les abandons de créances adhérents : des résultats à améliorer, des procédures à renforcer

2.3.1 Des délais et taux de recouvrement encore insatisfaisants

Les cotisations des adhérents au titre des congés payés sont obligatoires du fait des lois et des règlements qui les instituent et ont vocation à être traitées comme telles.

Lesdites cotisations doivent ainsi être recouvrées dans le cadre de l'exercice afin de permettre le payement des ICP à l'issue de la période de référence. Le versement des cotisations doit en effet être concomitant avec le fait générateur qui est le versement de la rémunération aux salariés comme c'est le cas pour d'autres caisses de congés payés.

La Caisse « Les congés spectacles » doit normalement appliquer ces principes puisque, selon l'article 2 du règlement du régime, les versements doivent parvenir à l'Association soit mensuellement, au plus tard le 25 du mois suivant pour les structures de plus de 9 salariés, soit trimestriellement, au plus tard le 30 du mois suivant la fin du trimestre, pour les autres structures. Pour les entreprises soumises à la DSN, les déclarations doivent être effectuées mensuellement par les affiliées.

Dans d'autres caisses de congés payés, de façon générale, le taux d'impayés sur cotisation des affiliées est mesuré et se résorbe dans un délai de douze mois, sauf part marginale qui aboutit à un contentieux du recouvrement.

En ce qui concerne la Caisse des congés payés spectacles, les comptes permettent de constater qu'une part comprise entre 5% et 10% des cotisations dues par les affiliées n'est pas versée à la Caisse au cours de l'exercice et que le recouvrement s'étale sur les trois, voire quatre, exercices suivant le fait générateur. Cette situation est assumée par la trésorerie de la Caisse. Elle donne lieu, au surplus, à l'inscription aux comptes de provisions massives pour dépréciations et d'un appauvrissement conséquent de la Caisse au titre des abandons de créances devenues irrécouvrables.

Tableau n° 10 : **État des soldes débiteurs sur cotisations et majorations de retard au milieu de 2020**

	Soldes débiteurs de cotisations tout exercices confondus	Total des soldes débiteurs de majorations de retard	Observations formulées par le Groupe Audiens
	48 389 108 €	2000 107,76 €	
Dont soldes relatif à des dossiers transmis au contentieux (procédure collective et individuelles)	9 163 786 €		Procédures en cours
Dont soldes relatifs aux exercices antérieurs au 2ème trimestre 2019	10 095 753 €		Pas de passage au contentieux pour les soldes inférieurs à 1000 €

et ayant fait l'objet de procédure précontentieuse			Dernière période transférée au contentieux : 2ème trimestre 2019
Dont soldes débiteurs antérieurs à l'exercice 2017	1 368 618 €		Soldes antérieurs à 2017 et à la mise en œuvre de la DSN
Dont soldes débiteurs au titres des exercices 2017, 2018 et 2019	5 826 911 €		Soldes relatifs aux exercices de mise en œuvre de la DSN
Dont soldes débiteurs sur l'exercice 2020	21 934 040 €		Exercice sinistré, taux d'impayé à prévoir entre 5 et 10% en fin d'exercice

Données transmises à la Cour par le Groupe Audiens

2.3.1.1 Une part significative des cotisations n'est pas recouvrée au cours de l'exercice

Les tableaux ci- après permettent de prendre la mesure des délais et taux de recouvrement des créances sur cotisations des entreprises affiliées. Selon les chiffres mentionnés aux rapports d'activité de la Caisse, ces importants retards de payement sont concentrés, pour plus de 80% du total, sur les branches « communication » et « spectacle vivant ».

Tableau n° 10 : **Taux de recouvrement des cotisations à la clôture des comptes**

PERIODES D' ACTIVITES	ANNEE				
	N	N+1	N+2	N+3	N+4
2015	95,00%	97,26%	98,66%	98,95%	98,99%
2016	94,80%	94,73%	97,96%	98,49%	
2017	**84,57%**	95,13%	97,58%		
2018	**89,37%**	97,15%			
2019	**90,98%**				

Source : Annexe au rapport d'activité de la Caisse pour 2019

Ce premier tableau fait ressortir une détérioration du taux de recouvrement au cours de l'exercice de référence depuis 2015. Si un payement d'une partie des impayés au cours des exercices N+1 à N+3 est enregistré, les retards de règlement sont assumés par la trésorerie de la Caisse et accroissent le risque de pertes de créance *in fine*.

Le tableau n°21 ci-après fait ressortir, d'une part la forte concentration des impayés sur deux branches d'activité et, d'autre part, l'importance des créances sur cotisations anciennes détenues au-delà de l'exercice N-3.

Tableau n° 12 : **Répartition par branche d'activité et par exercice des créances adhérents à la clôture de l'exercice 2019 (cotisations)**

En millions de EUR.	TOTAL	%	activités Avril 2019 - Décembre 2019	activités Avril 2018 - Mars 2019	activités Avril 2017 - Mars 2018	Activités Antérieures
CINEMA	5,3	10,2%	1,9	1,0	0,9	1,5
COMMUN ICATION	22,6	43,5%	10,8	4,9	3,2	3,7
SPECTACLE VIVANT	20,0	38,5%	8,3	4,5	4,0	3,2
GUSO	4,0	7,7%	2,8	0,1	0,1	1,0
TOTAL	**51,9**		**23,8**	**10,5**	**8,2**	**9,4**
%		**100,0%**	**45,9%**	**20,2%**	**15,8%**	**18,1%**

Source : Annexe au rapport d'activité de la Caisse pour 2019

2.3.1.2 Des provisionnements et des abandons de créances d'ampleur significative

Il résulte de ce qui précède une augmentation des créances sur les adhérentes inscrites au bilan, ainsi que des majorations de retard. Parallèlement, les provisions pour dépréciations inscrites aux comptes, lesquelles seront, pour une part importante d'entre elles, suivies de constats d'irrécouvrabilité, minorent le montant net des créances dont le montant demeure massif.

Tableau n° 12 : **Créances sur cotisations et majorations de retard inscrites à l'actif circulant (en €)**

Exercice	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Evolution sur la période**
Montant brut des créances adhérents	28 316 564	29 364 604	38 169 826	60 792 964	57 074 974	+ 100%
Amortissements -dépréciations (cumul à la clôture des comptes)	22 257 293	24 940 994	25 854 556	17 858 434	21 310 365	
Montant net des créances adhérents	**6 059 271**	**4 423 610**	**12 315 270**	**42 934 530**	**35 764 609**	

Cour des comptes – données inscrites au bilan de la Caisse congés spectacles

Sur la période, les chiffres produits par Audiens, permettent d'appréhender les montants de provisions inscrites aux comptes. Leur évolution doit être analysée en relation avec les montants de créances irrécouvrables concomitamment inscrits en comptabilité.

Les tableaux n°23 et 24 ci-après rendent compte de cette évolution au cours des exercices 2014/2019 :

Tableau n° 12 : **Variation des provisions par exercice et par origine**

Exercice à la clôture (en €)	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Variation sur créances adhérents	-2 456 262	-5 360 390	2 628 378	1 021 616	-7 121 059	2 967 918
Variation sur Guso	-95 818	-349 250	-68 983	175 069	-969 682	-171 765
Variation sur majorations de retard	-845 228	-3 260 454	124 306	-283 123	94 619	655 778
TOTAL VARIATION	**- 3 397 308**	**- 8 970 094**	**+ 2 683 791**	**+ 913 562**	**-7 996 122**	**+ 3 451 931**

Cour des comptes – données de gestion produites par Audiens

De façon générale, le montant des provisions pour dépréciation inscrites aux comptes est tendanciellement élevé. A cet égard, il y lieu de souligner que les reprises de dotations constatées en 2014 et 2015 sont concomitantes aux abandons de créances inscrites en charges aux comptes de ces exercices. Par ailleurs, la reprise de provision effectuée en 2018 correspondrait à la correction de provisions passées pour un montant inadéquat au cours des exercices précédents. Cette reprise est cependant suivie en 2019 par un abondement de 3,45M€ des dotations pour dépréciation.

En toute hypothèse, les provisions susmentionnées doivent être appréciées en tenant compte des montants de créances irrécouvrables inscrits en charge au cours de la période sous revue.

Tableau n° 10 : **Créances irrécouvrables inscrites en comptabilité par exercice et par origine**

Exercice à la clôture (en €)	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total 2014/2019**
Sur créances adhérents	6 432 897	5 784 622	1 508 190	2 913 211	8 066 874	460 178	**25 165 972**
Sur créances Guso	349 633	551 575	- 73 344	302 775	847 893	267 413	**2 245 945**
Sur les créances liées aux majorations de retard	1 937 086	2 803 336	294 142	126 715	306 330	166 294	**5 633 903**
TOTAL	**8 719 616**	**9 139 533**	**1 728 988**	**3 342 761**	**9 221 097**	**893 885**	**33 045 820**

Cour des comptes – données de gestion produites par Audiens

Les montants susmentionnés de créances irrécouvrables sont les mêmes que ceux inscrits et détaillés aux grands livres (comptes 654100, 654110 et 654120). Ces montants d'irrécouvrables apparaissent dans les charges du compte de résultat sur la rubrique « autres charges ».

Les pertes de créance assumées par la Caisse relèvent donc pour 93% des cotisations et des majorations pour retard dont le recouvrement relève de la Caisse et non du guichet unique.

Au demeurant, le montant cumulé des créances ainsi perdues sur six exercices correspond approximativement au montant de la réserve statutaire. Cette comparaison n'a d'autre but que de souligner le poids de l'appauvrissement de la Caisse ainsi occasionné.

Il s'agit, dès lors, d'en analyser l'origine et les causes.

2.3.1.3 Un phénomène récurrent dont l'origine n'est que partiellement liée aux créances antérieures à 2014

Au vu des documents de gestion communiqués à la Cour, les créances sur les affiliées nées avant 2014 et devenues irrécouvrables doivent être prises en considération. Une partie importante des créances antérieures au 1er janvier 2014, pour un montant total de 7,4M€, a été dépréciées à 100% lors de la migration dans le système d'information d'Audiens. De même, 0 ,9M€ de majorations de retard antérieures à 2014, ont été annulées en 2014 et 2015[28].

Il demeure que parmi les créances déclarées irrécouvrables à compter de 2015, celles se rattachant aux exercices les plus récents sont également de montant significatif.

Tableau n° 10 : **Créances irrécouvrables par exercice, nature et ancienneté (2015/2019)**

Créances irrécouvrables En €	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**
1- COTISATIONS					
Exercice en cours	4 911	240 539	57 879	556	3 962
Exercice N-1	121 527	1 042 846	157 186	28 127	101 519
Exercice N-2	251 582	1 334 866	252 167	185 578	205 346
Exercice N-3	164 007	1 635 293	706 377	262 947	297 291
Exercices N-4 et antérieurs	498 918	4 048 011	1 533 807	1 146 524	544 314
Charge nette	**1 040 945**	**8 301 555**	**2 707 416**	**1 623 732**	**1 152 432**
Abandon de lettrages et/ou créances non migrées	-580 767	-234 681	205 795	-115 542	4 632 190
TOTAL NET 1	**460 178**	**8 066 874**	**2 913 211**	**1 508 190**	**5 784 622**
2- COTISATIONS RELEVANT DU GUSO					
Exercice en cours					
Exercice N-1					
Exercice N-2					

[28] *Rapport de certification des commissaires aux comptes pour l'exercice 2015 et rapport fait au conseil d'administration sur cet exercice.*

Exercice N-3					
Exercices N-4 et antérieurs	267 413	847 893	302 775	-73 344	551 275
TOTAL NET 2	**267 413**	**847 893**	**302 775**	**-73 344**	**551 275**
3-MAJORATIONS DE RETARD					
Exercice en cours	1 942	36 570	27 394	49 599	26 486
Exercice N-1	27 983	81 749	30 962	27 320	144 006
Exercice N-2	44 271	66 951	16 557	32 782	304 465
Exercice N-3	46 176	38 056	14 016	43 529	423 699
Exercices N-4 et antérieurs	45 922	83 004	37 786	140 912	1 904 680
TOTAL NET 3	**166 294**	**306 330**	**126 715**	**294 142**	**2 803 336**
TOTAL 1+2+3	**893 885**	**9 221 097**	**3 342 761**	**1 728 988**	**9 139 533**

Cour des comptes – Données de gestion transmises par Audiens

Une brève analyse de ce tableau appelle quelques premiers constats :

- On relève tout d'abord que les créances irrécouvrables liées au GUSO, quoique non négligeables, constituent une part mesurée, soit 7%, du total et ont, pour leur majeure partie, un fait générateur ancien ;

- Parmi les créances irrécouvrables constatées au cours des trois exercices 2017 à 2019, 45% à 50% ont un fait générateur postérieur au 1er janvier 2014 ;

- Un constat identique peut-être formulé s'agissant des annulations de majorations de retard ;

- Enfin, si la diminution en 2019 des créances irrécouvrables est marquée, l'accroissement des dotations pour dépréciation à la clôture de cet exercice invite à considérer qu'un problème systémique de recouvrement persiste.

2.3.1.4 Des retards et lacunes de recouvrements, y compris au profit des grands comptes

Le tableau n°26 présente la synthèse du fichier de gestion des créances sur cotisations produit à la Cour par le groupe Audiens. Ce fichier très complet détaille plus de 40 000 lignes de créances en cours.

Tableau n° 12 : **Stock des créances de cotisations au 31 août 2020**

Total cotisations engagées	Majorations	Remises de majorations accordées	Encours de cotisations	Encours de majorations	Prescriptions acquises	Solde des cotisations	Solde des majorations pour retard
477, 6 M€	2,38 M€	1, 62 M€	412,8 M€	0,38 M€	16, 41 M€	48, 4 M€	2 M€

Cour des comptes- données de gestion Audiens – chiffres arrondis en M€

Sans rechercher l'exhaustivité, l'analyse de ce fichier permet de formuler certains constats :

a- Les créances détenues sur des entreprises ....

Une sélection des lignes concernées, ... est joint en annexe. Cette sélection est présentée à titre d'exemple tant les lignes sont nombreuses. Les créances sur les cotisations concernées sont recouvrées pour partie. Le reliquat, parfois très ancien, demeure cependant et donne lieu à des mises en demeure, lorsqu'il n'est pas frappé par la prescription ;

Cette sélection portée en annexe n'illustre pas l'ensemble des constats opérés. Elle mérite d'être complétée en relevant quelques exemples dans le secteur public comme dans le secteur privé :

- L'exemple des créances sur xxxxx

Les créances détenues sur ..... représentent ... lignes correspondant à des cotisations nées entre 2017 et 2020.

Après prise en compte de quelques payements partiels, le solde à recouvrer sur cette société au titre des cotisations s'établit à ...€ au 31 août 2020, hors majorations dues pour retard, soit près de ...€ sur un total de dettes initial de ...€. ...

- Autres exemples en matière de recouvrement :

...

Les données qui précèdent, comme celles qui sont portées en annexe, invitent à considérer s'agissant de créances importantes, une mise en œuvre perfectible des voies de recouvrement. Sans doute certaines desdites créances sont-elles nées en 2020, c'est-à-dire concomitamment à la crise sanitaire. Toutefois, l'argument visant à ne pas fragiliser les structures économiques en cette période est peu recevable s'agissant d'opérateurs économiques de taille conséquente.

b- L'analyse des créances frappées par la prescription mérite de même une courte analyse.

La plupart des créances prescrites de grand montant est connexe à une procédure collective sur le débiteur. Toutefois, cette connexité n'est pas toujours concomitante auxdites créances ainsi qu'il apparaît au tableau infra. De même, certaines prescriptions de créances sont intervenues alors même que nulle procédure collective n'était intervenue.

...

2.3.2 Une explication liée pour partie à la mise en place de la DSN

Depuis le 1er janvier 2017, le traitement des dossiers est effectué sous forme de déclaration sociale nominative aux dates prévues par les textes[29] C'est du moins le cas pour les entreprises soumises à la DSN soit environ 90% des entreprises affiliées à la Caisse des congés spectacle. L'extension progressive de la DSN au secteur public, au plus tard au 1er janvier 2022[30], devrait conduire à un traitement de la quasi-totalité des dossiers de cotisation relevant de la Caisse des congés spectacle par cette procédure et donc à un contrôle précis de ces dernières.

Pour l'heure cependant, il apparaît que la procédure DSN constitue également une source de difficultés sérieuses, tant pour le suivi des cotisations des entreprises que pour la gestion des ICP.

Ainsi que le soulignent les commissaires aux comptes[31], le montant total des créances est demeuré important depuis la mise en place, en janvier 2017, de la déclaration sociale nominative. La procédure DSN aurait ainsi eu des conséquences à compter de la période de référence de 2016 et prise en compte au début de 2017. Cette difficulté pour maîtriser les créances sur les adhérentes résulterait de la difficulté de ventiler les encaissements enregistrés sur les créances détenues.

Pour transcrire dans les comptes cette difficulté non résolue et ses conséquences sur le recouvrement des créances, les commissaires aux comptes ont procédé à une dépréciation exceptionnelle et complémentaire de 10%, soit 400 K€, sur les créances non contentieuses des saisons 2017 et 2018.

Cette première explication peut être admise. Elle avait, du reste été évoquée par la Cour des comptes dans son rapport de 2018 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale[32]. La mise en œuvre de la DSN à compter de 2017 constitue en effet un progrès dans la gestion des prestations sociales ainsi que dans le recouvrement des cotisations. Toutefois, cet outil réclame une attention particulière et coordonnée des acteurs, en particulier s'agissant des aspects de recouvrement.

[29] Décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative
[30] Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, art. 43
[31] Rapport des commissaires aux comptes sur l'exercice 2019 (note 4-2)
[32] Documentation française, 2018, p. 321

Il est cependant relevé que les difficultés liées à la DSN ne sont toujours pas résolues à la clôture de l'exercice 2019, et sont toujours évoquées par le groupe Audiens à la fin de 2020, soit quatre années après sa mise en œuvre.

Au reste, les données et tableaux précédemment évoqués montrent que le Groupe Audiens dispose d'une connaissance convenable des restes à recouvrer sur cotisations. Il pourrait donc mettre en œuvre une politique plus robuste des mises en recouvrement, sous réserve de procédures plus rigoureuses et précises.

2.3.3 Des procédures de recouvrement à réexaminer

2.3.3.1 Synthèse des procédures en cours

Les deux tableaux ci-après présentent une photographie des procédures de recouvrement, telles que présentées aux administrateurs dans le rapport d'activité de 2019.

Tableau n° 10 : **Catégories de procédures de recouvrement selon l'ancienneté des créances**

En M€.	TOTAL	%	activités Avril 2019 - Décembre 2019	activités Avril 2018 - Mars 2019	activités Avril 2017 - Mars 2018	activités antérieures
AMIABLE	33,6	64,7%	18,9	7,1	4,6	3,0
GUSO	4,0	7,7%	2,8	0,1	0,1	1,0
JUDICIAIRE	7,2	13,9%	1,7	2,1	1,6	1,8
REDRESSEMENT JUDICIAIRE	3,5	6,7%	0,1	0,6	0,7	2,1
LIQUIDATION JUDICIAIRE	3,6	6,9%	0,3	0,6	1,2	1,5
TOTAL	**51,9**		**23,8**	**10,5**	**8,2**	**9,4**
%		100,0%	45,9%	20,2%	15,8%	18,1%

Source : Annexe au rapport d'activité de la Caisse pour 2019

Tableau n° 12 : **Catégories de procédures par branche d'activité au 31 décembre 2019**

En millions de EUR.	TOTAL	%	**AMIABLE**	**JUDICIAIRE**	**REDRESSEMENT JUDICIAIRE**	**LIQUIDATION JUDICIAIRE**
CINEMA	5,3	10,2%	2,6	1,5	0,8	0,4
COMMUNICATION	22,6	43,5%	17,5	**2,7**	1,2	1,2
SPECTACLE VIVANT	20,0	38,5%	13,5	**3,0**	1,5	2,0
GUSO	4,0	7,7%	4,0			
	51,9		37,6	7,2	3,5	3,6
TOTAL		**100,0%**	**72,4%**	**13,9%**	**6,7%**	**6,9%**
En %						

Source : Annexe au rapport d'activité de la Caisse pour 2019

2.3.3.2 Un taux mesuré de procédures judiciaires de recouvrement

Ces deux tableaux font apparaître que les procédures amiables correspondent à 73% des diligences en vue du recouvrement, alors même que les créances en cause datent de plusieurs exercices. Parallèlement les procédures judiciaires, afin d'obtenir du juge une ordonnance d'injonction de payer, restent minoritaires, en particulier pour les branches « communication » et « spectacle vivant » soit 80% des créances impayées, fréquemment sur longue période.

Sans doute, les procédures en vue d'obtenir une injonction de payer sont-elles onéreuses et doivent être limitées aux créances d'un certain montant ainsi que le Groupe Audiens le fait avec raison. Toutefois, cet argument recevable ne peut s'appliquer aux créances importantes et aux défauts de payement dont certains exemples ont été évoqués.

2.2.3.3 Des procédures internes à resserrer et à appliquer

a- La procédure de gestion des comptes débiteurs

Cette procédure, mise à jour au mois de novembre 2020, définit les acteurs de la mise en recouvrement et trace certains axes de procédure, dont celle des relances et avis de mise en recouvrement au-delà d'un certain montant de créance fixé à 300€. Les procédures de relance téléphonique y sont également évoquées ainsi que les modèles de courrier à utiliser.

Cette note de procédure, au demeurant utile, ne traite pas des cas les plus lourds et des défauts de payement réitérés.

b- La procédure de gestion des injonctions de payer

Une note interne du Groupe Audiens (version1.0), datée d'août 2020, et applicable aux « congés spectacle » ainsi qu'à la branche retraite, évoque la procédure de recours aux tribunaux judiciaires en vue d'obtenir une ordonnance d'injonction de payer des créances.

Cette note de procédure décrit les diverses étapes du recouvrement judiciaire Elle en définit les seuils de mise en œuvre soit, après mise en demeure des débiteurs :« - *Un solde débiteur (cotisations, majorations, pénalités) supérieur à 1000 € pour chaque organisme - Une med active - Avec deux périodes où une seule a un montant > 20 000 €* ».

La lecture attentive de cette note de procédure, invite à considérer qu'elle mériterait d'être clarifiée, précisée et appliquée :

- En fixant des seuils automatiques de mise en demeure, après relance, puis de saisine du juge, sous réserve de cas rares et justifiés ;

- En déterminant clairement les délais à partir desquels la procédure amiable prend fin ;

- En désignant les personnes en charge des procédures de recouvrement judiciaire (décision, lancement et suivi desdites procédures).

Il serait, de même, souhaitable de présenter cette procédure aux instances et d'en faire une application systématique, sous réserve de l'examen par le conseil d'administration des demandes de délai, au vu des justifications produites.

Il est précisé que, si le contexte lié à la crise sanitaire doit être sérieusement considéré pour la mise en œuvre des procédures de recouvrement forcé, il ne peut justifier que ces procédures soient totalement interrompues, notamment pour les grands comptes.

c- Comparaison avec les procédures de recouvrement du Guso

Dans un but de simple comparaison, les procédures de recouvrement du Guso doivent être prises en considération car elles sont mises en œuvre dans des secteurs professionnels proches, et parfois identiques à ceux couverts par la Caisse « les congés spectacles ».

Selon les textes[33] et sur le fondement de textes spécifiques applicables au Guichet unique, des règles vigoureuses s'appliquent au recouvrement des cotisations dues :

- Le versement des cotisations est exigible au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail ;

- Une majoration de retard de 6% pour défaut de payement après la date d'exigibilité ;

- Cette majoration est augmentée de 1% du montant des cotisations et contributions dues par mois ou fraction de mois écoulé, après l'expiration d'un délai de trois mois ;

[33] Articles L. 133-9-2 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale

- Les demandes de remises de majoration relèvent du directeur du Guso et ne peuvent être examinées en l'absence de règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations.

Sans que ces procédures soient intégralement transposables à la Caisse des congés spectacles, elles fournissent des pistes pour une réécriture des procédures de recouvrement des cotisations sur les entreprises affiliées.

2.3.4 De façon connexe, la règle du prorata devrait s'imposer pour une gestion rigoureuse des deniers issus des cotisations obligatoires

La Caisse des congés spectacle applique, pour la gestion et le payement des indemnités de congés payés un principe « de mutualisation » sur lequel la Cour des comptes avait formulé des réserves de principe dans ses derniers rapports.

Aux termes de l'article 9 des statuts de la Caisse[34], le principe de mutualisation signifie que « *L'absence ou le retard dans le versement des cotisations ne prive pas le salarié concerné de ses droits à congés payés*. ».

La mutualisation ainsi appliquée au Régime des congés spectacle ne s'analyse pas seulement comme la gestion collective des cotisations, et la portabilité des droits à congés entre employeurs, en vue de garantir à des salariés qui changent fréquemment d'employeurs la prise effective de congés, ou d'une somme correspondante[35]. Cette préoccupation sociale avait justifié la création de caisses patronales après l'entrée en vigueur de la loi du 20 juin 1936. Elle signifie notamment que les Caisses répartissent les charges résultant de l'attribution des congés payés, en fixant une cotisation fixée par les instances[36]. Dès lors, le versement à la Caisse des cotisations accompli par l'employeur le dispense du paiement de l'indemnité compensatrice de congé que les textes lui imposent d'assumer[37].

Ainsi, la mutualisation entendue par la Caisse des congés spectacles revêt une portée extensive. Elle conduit à écarter la règle traditionnelle du prorata selon laquelle les caisses spécifiques ne peuvent être tenues de payer des ICP aux salariés qu'à la hauteur des cotisations versées par les employeurs.

Pour généreuse et protectrice qu'elle puisse paraître, la règle de mutualisation au lieu de celle du prorata est juridiquement discutable et semble inéquitable en son principe. Elle risque de même de déséquilibrer les finances du régime des congés spectacles.

2.3.4.1 Un principe parfois inéquitable

Selon les principes admis par la Caisse des congés spectacle, les salariés concernés se voient verser des ICP quand bien même leurs employeurs n'auraient pas acquitté leurs cotisations.

[34] Version au 28 mars 2018
[35] Cf. Question écrite JO le : 04/11/2014 page : 9198- Réponse publiée au JO le : 30/12/2014 page : 10905
[36] Code du travail, art. D. 7121-38
[37] Code du travail, articles L. 3141-28 et D7121-35

Compte-tenu des montants de cotisations non payées, ou payées très tardivement, la Caisse assume donc l'avance de trésorerie, voire le payement définitif, de salaires différés dont la charge échoit aux employeurs.

En premier lieu, on admettra une conformité au droit de l'article 9 des statuts de la Caisse.

On sait que, selon la jurisprudence de cassation, si les caisses de congés payés, et non les employeurs, sont seules responsables du règlement des indemnités aux salariés, ces dernières ne peuvent être tenues au payement d'indemnités pour une période au cours de laquelle l'entreprise adhérente n'est pas à jour de ses payements à l'égard de la Caisse[38]. Les décisions de justice dont il s'agit ont été rendues par la Cour de cassation sur le fondement de l'article D.3141-31 du code du travail aux termes duquel « *(…) en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, (la caisse) verse l'indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence* ». L'article D.3141-31 dont il s'agit n'est pas applicable à la Caisse « Les congés spectacles » mais cette distinction réglementaire entre les caisses de congés payés n'est pas satisfaisante en ce qu'elle est de nature à fragiliser les comptes de cette Caisse et à induire des différences de traitement entre les entreprises adhérentes.

En second lieu, le payement par la caisse des ICP en l'absence de cotisations acquittées crée une fâcheuse inéquité entre les employeurs qui respectent leurs obligations en cette matière, et ceux qui omettent de payer leurs charges. Les cotisations étant liquidées au taux de 15,4%, leur défaut de payement par certains organismes et entreprises, parfois sur de nombreux exercices et pour des montants importants, constitue une distorsion économique significative entre les acteurs des secteurs professionnels concernés.

La Cour ne méconnait nullement que de nombreux employeurs, notamment dans le spectacle vivant, ont pâti lourdement des effets de la crise sanitaire. De même en est-il pour les salariés bénéficiaires du régime. Toutefois, il n'est guère établi qu'il entre dans l'objet associatif de la Caisse « Les congés spectacles » de les subventionner, au risque de mettre en jeu son équilibre financier.

2.3.4.1 Une pratique peu propice à l'équilibre financier du régime

Le payement des ICP en l'absence des versements des cotisations des entreprises méconnait les principes de bonne gestion, *a fortiori* pour une association responsable de la gestion de cotisations obligatoires.

Les cotisations non acquittées doivent être assumées en trésorerie par la Caisse des congés payés, alors qu'elles devraient être immédiatement réglées par les employeurs. Plus encore, celles qui font l'objet d'un abandon de créance s'analysent comme un appauvrissement de la Caisse pour un montant qui, sur six exercices correspond approximativement à celui de la réserve légale.

Dès lors, les ICP payées aux salariés en l'absence de cotisations versées par les employeurs constituent une charge non justifiée.

[38] Cass. Soc. 15 mars 1972, n°71-40.538- A propos de la caisse du BTP : Cass. Soc. 14 septembre 2005, n° 03-40-132

Cette charge obère à chaque exercice le résultat net de l'association. Dans une période économique tendue, elle ne pourra que difficilement être soutenue, sauf à admettre une augmentation du taux de cotisation assumée par les employeurs ayant acquitté leurs obligations.

De ce fait, il est recommandé à la Caisse des congés payés spectacle d'examiner une évolution progressive vers la règle commune du prorata. Cette évolution devra nécessairement prendre en compte les situations difficiles de certaines entreprises affiliées ainsi que, de façon temporaire, les conséquences actuelles de la crise sanitaire.

Recommandation n° 6 (DGT, Caisse des congés, Audiens) : Clarifier et renforcer les procédures de recouvrement des cotisations. En faire une application systématique, en accord avec les instances.

Recommandation n° 7 (DGT, Caisse des congés, Audiens) : Adjoindre au COP un indicateur de suivi du recouvrement et la production de documents d'analyse sur ce point.

Recommandation n° 8 (DGT, Caisse, Audiens) : Mettre en œuvre la règle du prorata pour le payement des ICP

Conclusion intermédiaire

Le constat majeur, s'agissant de la gestion de la Caisse par le groupe Audiens, est celui d'une gestion affermie et de la résorption d'une grande partie des points de faiblesse qui avaient fait l'objet d'observations de la Cour des comptes. Reste que certaines marges d'améliorations demeurent s'agissant du payement des ICP, malgré les progrès notables réalisés par une importante et efficace dématérialisation.

La question essentielle sur laquelle devront porter les efforts conjoints de la Caisse et du groupe Audiens se rapporte au recouvrement des cotisations et, de façon connexe, à la règle de mutualisation.

Ces points ne sont pas seulement techniques et renvoient à l'équilibre économique de la Caisse « Les congés spectacles ».

3 UNE REFLEXION NECESSAIRE SUR L'EQUILIBRE DU REGIME DANS UN NOUVEAU CONTEXTE ECONOMIQUE

3.1 Un équilibre des comptes globalement assuré mais non sans tensions avant la crise sanitaire

3.1.1 Un total de bilan en croissance, des équilibres précaires

Sur la période examinée, le bas de bilan de la Caisse des congés spectacles augmente nettement du fait de la croissance des cotisations et indemnités traitées (dettes et charges sur ICP et dettes constatées d'avance sur ICP, à payer à compter du 1er mai de l'exercice N+1).

L'équilibre financier est globalement préservé alors même que le taux de cotisation voté par le conseil d'administration est demeuré à un niveau approximativement égal au taux d'équilibre évalué par le Groupe Audiens.

Tableau n° 12 : **Bilan simplifié de la Caisse des congés spectacles**

Actif (en €)	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**4 628 177**	**4 404 124**	**604 903**	**432 257**	**128 871 725**
Dont immobilisations incorporelles	684 969	509 170	347 001	188 692	46 388
Dont immobilisations corporelles	3 648 289	**3 647 852**	5 344	/	/
Dont immobilisations financières	246 042	247 102	252 558	243 565	128 825 337[39]
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**267 592 252**	**289 188 237**	**312 096 968**	**356 697 065**	**230 931 232**
Dont créances adhérents	6 059 271	4 423 610	12 315 270	42 934 530	35 764 809
Dont valeurs mobilières de placement	249 495 637	281 101 642	241 080 222	230 216 881	49 771 252
Disponibilités	12 210 453	258 698	56 343 651	83 392 058	145 170 930
TOTAL ACTIF *(après comptes de régularisation)*	**272 592 252**	**293 592 361**	**312 701 871**	**357 129 322**	**359 809 326**

[39] A compter de 2019, les obligations sont inscrites en immobilisations financières

Passif (en €)	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**54 488 784**	48 489 438	55 105 785	40 880 772	44 991 018
Dont fonds de réserve	68 926 866	54 488 784	48 489 443	55 105 785	40 880 775
Dont résultat de l'exercice	***(14 438 082)***	***(5 999 346)***	***6 616 342***	***(14 225 013)***	***4 110 243***
Provisions pour risques et charges	/	/	/	/	/
TOTAL DETTES	218 103 468	245 102 023	257 596 086	316 248 550	314 645 828
Dont dettes sur ICP	27 399 575	27 388 846	9 772 463	27 470 177	19 904 846
Dont dettes pour charges sur ICP	10 588 371	10 424 476	2 266 524	11 019 440	7 877 133
Dont dettes constatées d'avance (icp à payer)	166 157 595	196 921 135	204 565 676	252 114 658	264 198 309
TOTAL PASSIF (après comptes de régularisation)	**272 592 252**	**293 592 361**	**312 701 871**	**357 129 322**	**359 809 326**

Source : Cour des comptes, d'après les comptes sociaux de la Caisse des congés spectacles.

L'équilibre financier est en fait relatif, car trois exercices sur cinq font apparaitre un déficit qui rogne les fonds propres. Il doit donc être brièvement analysé.

- Il y a lieu en effet de prendre en considération la cession d'un actif immobilier pour un prix de vente d'environ 20 M€, lequel n'a pas été utilisé pour conforter le fond de réserve mais a contribué à maintenir le bilan dans une zone acceptable, sans augmentation des cotisations ;

- Concomitamment, le fonds de réserve statutaire a nettement diminué même s'il respecte le taux de 10% des cotisations fixé par l'article 29 des statuts de la Caisse « Les congés spectacles ». A la clôture de l'exercice 2020, la réserve demeurait ainsi à 45 M€, dont 38 M€ de réserve statutaire ;

- Ainsi, le maintien du taux de cotisations à un niveau modéré a été financé tant par le produit net de la cession d'un immeuble, que par un ajustement de la réserve ;

- A la clôture des derniers exercices 2018 et 2019, le poste des créances sur les sociétés adhérentes est en augmentation marquée. Les chiffres portés aux bilans correspondent aux créances sur les adhérents, après déduction des abandons de créances intervenus en années N et des dotations pour dépréciation.

3.1.2 Les comptes de résultat confirment une relative tension

Tableau n° 10 : **Compte de résultat simplifié**

En €	2015	2016	2017	2018	2019
RESULTAT DU REGIME	**(13 068 132)**	**(8 945 760)**	**(12 623 385)**	**(12 407 941)**	**(3 001 301)**
1- Produits du régime	**347 186 254**	**353 169 777**	**369 679 779**	**385 204 158**	**375 553 828**
Dont cotisations	314 740 830	330 886 636	344 702 227	359 306 461	368 308 211
Dont reprises sur amortissements	32 445 424	22 283 141	24 977 552	25 897 697	7 245 617
2- Charges du régime	**360 254 386**	**362 115 537**	**382 303 164**	**397 612 099**	**378 555 129**
Dont Icp + charges sur Icp	318 264 998	325 830 201	343 753 337	361 726 471	359 124 943
Dont achats et charges externes (charges d'exploitation du régime)	10 155 599	9 296 081	9 093 395	8 642 443	7 836 556
Dont dotations pour dépréciations	22 257 293	24 940 994	25 854 556	17 858 434	10 656 044
Dont abandons de créances irrécouvrables	9 139 232	1 728 988	3 342 700	9 221 097	893 885
RÉSULTAT FINANCIER	**(1 295 027)**	**2 954 646**	**3 401 447**	**(1 782 276)**	**7 284 173**
1- Produits financiers	**940 692**	**3 738 698**	**3 441 243**	**4 212 180**	**8 381 023**
a- Dont Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		996 443	1 227 059	/	5 953 456
b- Dont produits des actifs et de la trésorerie	940 692	2 742 255	2 216 184	4 212 180	2 427 567
2- Charges financières	**2 235 719**	**784 052**	**39 796**	**5 994 456**	**1 096 850**
a- dont dotations amortissements, dépréciations et provisions	2 223 503			5 953 456	924 370
b- Dont charges nettes sur cessions	12 216	762 419	39 796	41 000	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL *(hors impôts sur les produits financiers)*	(20 961)	44 039	15 852 965	(3 061)	(98 602)
Total des produits	348 127 623	356 963 122	393 621 022	389 416 338	383 934 851
Total des charges	362 565 705	362 962 468	387 004 660	403 641 351	379 824 608
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(14 438 082)	(5 999 346)	6 616 342	(14 225 013)	4 110 243

Source : Cour des comptes, d'après les comptes sociaux de la Caisse des congés spectacles

Le compte de résultat invite à formuler quelques constatations complémentaires mais non dénuées de portée pour l'analyse :

a- **Le résultat (technique) du régime est en équilibre fragile**, ceci même si l'on fait abstraction des charges d'exploitation (coûts de structure imputés par le Groupe Audiens, en nette décroissance sur la période).

D'une part les produits des cotisations appelées et inscrites en comptabilité ne couvrent pas systématiquement les ICP chargées. D'autre part, le poids des abandons de créances inscrites au compte de résultat pèsent nettement sur le résultat technique.

b- **Le résultat financier**, malgré le montant considérable des sommes placées sur produits financiers et sur livrets, est de faible ampleur et donc d'un effet très modeste sur le résultat net global.

c- **Le résultat net** est majoritairement déficitaire sur la période. Le résultat constaté en 2017 ne s'explique que par la cession d'un bien immobilier autorisant un résultat exceptionnel de 15,6 M€ (prix de cession minoré des frais liés à la vente) ;

3.1.3 La formation du résultat financier : une stratégie de placement diversifiée, des résultats mesurés compte-tenu du cadre de gestion

Le résultat financier n'est pas une donnée essentielle pour l'équilibre des comptes de la Caisse « Les congés spectacles ». Toutefois, la stratégie de placement doit faire l'objet d'un suivi attentif, ce qui est le cas, pour trois raisons.

- Le résultat financier constitue un élément minimal mais non négligeable pour assurer le résultat net ;

- La politique de placements financiers doit respecter une obligation de liquidité permettant le versement des ICP ;

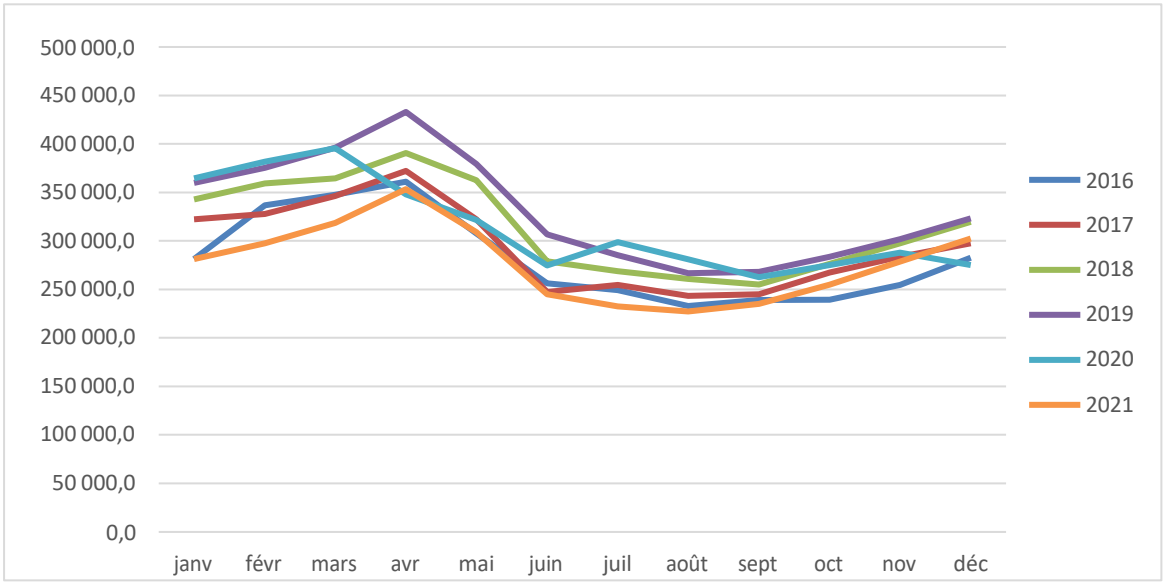
- Il importe, de même, d'assurer la sécurité effective des actifs de la Caisse.

Le montant intra annuel moyen des actifs placés résulte des flux entrants (avances faites par les entreprises au titre des indemnités de congés payés et des charges y afférentes), et des flux sortants (indemnités de congés payés versées aux salariés ressortissants et versement des charges sociales aux Urssaf), ainsi que des flux liés aux placements. Au cas d'espèce, ces flux sont globalement réguliers et maîtrisables, du moins jusqu'à la clôture de l'exercice 2019.

3.1.3.1 Un flux annuel de trésorerie constant et maîtrisé jusqu'en 2019

Le tableau ci-après, issu des données chiffrées transmises par le Groupe Audiens, permet de constater la grande régularité des flux entrants et sortants en cours d'exercice jusqu'au début de 2020. Les données relatives à 2020 et 2021 sont bien entendu prévisionnelles et seront à préciser au vu des conséquences de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques sur les secteurs professionnels gérés par la Caisse « Les congés spectacles ».

Flux de trésorerie 2014/2019 et prévisions ultérieures



Source : Fichier de données transmis à la Cour des comptes par Audiens- prévisions 2021 affinées depuis

Le graphique n°1 a, pour les exercices 2020 et 2021, donné lieu à une actualisation examinée dans la suite du rapport.

Sur l'ensemble de la période, le *trend* de trésorerie s'inscrit dans une fourchette comprise entre 265 M€ et 433 M€. Il est variable selon les exercices mais croissant du fait de l'augmentation régulière des volumes de cotisations gérés. Les sorties de fonds importantes se situent naturellement entre les mois de mai et septembre de chaque exercice ainsi qu'il apparaît dans le tableau suivant qui retrace les flux de 2019.

Tableau n° 10 : **Détail intra-annuel des flux de trésorerie en 2019**

	Report	Décaissements	Encaissements	Flux financiers	Placements	TOTAL
2019	319 562,4	-376 403,0	378 904,4	59 277,5	-57 973,0	323 368,3
janvier	319 562,4	-1 565,1	41 750,1	-8 193,1	8 205,5	359 759,8
février		-9 730,6	25 394,2	7 429,7	-7 421,0	15 672,3
mars		-6 394,2	26 858,0	3 430,2	-3 334,5	20 559,5
avril		-3 512,4	40 416,2	-5 333,0	5 357,2	36 928,0
mai		-80 179,1	26 568,7	-14 278,2	14 305,1	-53 583,5
juin		-103 197,7	30 172,6	151 647,2	-151 200,8	-72 578,7
juillet		-60 318,2	38 418,0	74 060,2	-73 790,9	-21 630,9
août		-47 973,1	29 443,9	0,0	27,6	-18 501,6
septembre		-26 495,5	27 847,6	-39 965,9	40 013,4	1 399,6
octobre		-16 150,5	31 665,0	-77 723,2	77 834,0	15 625,3
novembre		-11 930,9	30 119,2	-31 864,2	31 913,2	18 237,3
décembre		-8 955,7	30 250,9	67,8	118,3	21 481,3

Source : Fichier de données Audiens

La régularité des flux de trésorerie est, au regard d'autres caisses de congés payés, encore mieux assurée. En effet, la Caisse « Les congés spectacles » gère une seule période de référence et, surtout, est exonérée de l'obligation de reversement immédiat aux URSSAF des avances de charges versées par les entreprises adhérentes.

Cette constance des flux a permis, du moins jusqu'en 2020, une planification optimale des placements financiers et de la gestion de la trésorerie sur livrets.

3.1.3.2 Une gestion financière bien diversifiée, mais non dénuée de risques à compter de 2020/2021

Le tableau n° 32 rend compte de la répartition du portefeuille financier de la Caisse les conges spectacles à la fin du premier semestre 2020.

Tableau n° 10 : **Etat des placements au 30 juin 2020**

Produits	Classification	Gestionnaires	Valorisation (hors ICNE)		Prix de revient au 30/06/2020	+/- value latente	Résultat net réalisé 2020 (a)
			Valeur	%	Valeur	Montant	
Mandat Obligataire	Obligations et OPC monétaire	Ostrum	142 560 845	54,70%	146 514 219	-3 953 374	487 594
Amundi Leveraged Loans Europe 2018	OPCVM Obligations €uro	Amundi AM	19 250 485	7,39%	20 000 000	-749 515	93 439
Financière APSYS 5% 11/2020	Obligation non cotée	Financière APSYS	3 000 000	1,15%	3 000 000	0	74 180
Financière APSYS 5,5% 11/2023	Obligation non cotée	Financière APSYS	3 000 000	1,15%	3 000 000	0	81 598
Insertion Emplois Dynamique	OPCVM Actions	Mirova	4 427 848	1,70%	4 092 844	335 004	0
		Total Placements	**172 239 179**	**66,08%**	**176 607 063**	**-4 367 884**	**736 812**
Compte sur Livret 1	Compte sur livret	Crédit Mutuel CIC	28 370 807	10,88%	28 370 807	0	4 745
Compte sur Livret 2	Compte sur livret	Crédit Mutuel CIC	8 000 000	3,07%	8 000 000	0	2 341
Compte sur Livret 3	Compte sur livret	Crédit Mutuel CIC	2 000 000	0,77%	2 000 000	0	1 086
Compte sur Livret 4	Compte sur livret	BNP Paribas	45 030 000	17,28%	45 030 000	0	11 381
Compte sur Livret 5	Compte sur livret	BNP Paribas	5 005 000	1,92%	5 005 000	0	1 279
Comptes bancaires	Comptes bancaires	Bred-Caceis-Crédit Mutuel-BNP		0,00%	0	0	
		Total Trésorerie	**88 405 807**	**33,92%**	**88 405 807**	**0**	**20 831**
		Total Général	**260 644 985**	**100,00%**	**265 012 870**	**-4 367 884**	**757 643**

Source : Groupe Audiens

On constate ainsi, en milieu d'exercice que la structure du portefeuille répond correctement à l'exigence de liquidité et de sécurité puisque les livrets bancaires correspondent à un tiers des deniers disponibles et permettent ainsi de gérer sans heurt le paiement des ICP aux bénéficiaires.

Par ailleurs, deux tiers du portefeuille est constitué d'obligations, cotées et non cotées, dont la gestion est répartie entre cinq sociétés choisies après consultation. Les gestionnaires rendent annuellement un compte-rendu précis de leur gestion devant les instances. Les PV des commissions financières ainsi que les documents présentés aux administrateurs permettent de le vérifier.

La principale société gestionnaire est Ostrum asset management, filiale de Natixis, à qui est confiée 82% des placements au sein du portefeuille de la Caisse.

Ce segment majoritaire du portefeuille appelle quelques commentaires[40] :

- 96% des produits concernés (hors OPC monétaires) sont placés en obligations émises par des entreprises privées (corporate), le reliquat étant composé d'obligations souveraines ;

- 52% de ce même segment est coté en BBB[41] soit une notation située dans la partie inférieure de la qualité moyenne selon les principales agences de notation. 6% des titres est en high yield (haut rendement), soit dans un segment spéculatif, et 4% notés en interne par le gestionnaire ;

- La répartition sectorielle des obligations corporate inclut, pour une majorité, les secteurs bancaire, immobilier, des transports de l'automobile et des services, dont une partie pourrait être sérieusement affectée par la récession économique, ce qui ne pouvait pas être initialement envisagé lors de la formation du portefeuille financier ;

Cette stratégie de placement n'était pas dénuée de fondement avant la crise sanitaire, dans le but de capter du résultat. Elle a permis à la Caisse de conforter son résultat financier par la perception régulière de coupons qui devraient représenter environ 2M€ par an au cours des exercices 2020 à 2024. Toutefois, on constate à la clôture des comptes de 2020 de moins-values latentes pour un montant de 2,6 M€.

Il y aurait lieu de considérer cependant que nombre d'entreprises dont la dette est cotée BBB, et dont le volume a considérablement augmenté sur le marché au cours des cinq dernières années, pourraient pâtir de la situation économique commencée en 2020[42]. Compte-tenu de la récession consécutive à la crise sanitaire, la Caisse « Les congés spectacles » serait avisée, avec le groupe Audiens et les sociétés gestionnaires, de dresser un inventaire ligne à ligne des risques encourus et de définir une stratégie de placement sur la période 2021-2025.

En cette matière, deux priorités seraient à retenir :

- Définir d'abord, le niveau de liquidité nécessaire par une correcte répartition entre placements obligataires et comptes sur livrets ;

- Ensuite retenir comme priorité de premier rang la préservation de ses actifs. Une telle approche devrait se faire progressivement en fonction des maturités résiduelles, c'est à dire au fur et à mesure des remboursements du nominal.

[40] Chiffres au 28 février 2000 présentés à la Commission financière par la société Ostrum asset management
[41] BBB, BBB- ou + selon les actifs considérés
[42] Blog Bond vigilantes -28 avril 2020 : Anges déchus : comment affronter l'avenir ?

3.2 De réels défis à compter de 2020, une appréhension objective des risques à réaliser

La crise sanitaire a d'ores et déjà des conséquences tangibles sur une grande partie des professions du spectacle, en particulier sur celles du spectacle vivant et de la production, ainsi que de la distribution de films cinématographiques.

À cette situation, les pouvoirs publics ont apporté des réponses en vue de soutenir les professionnels et les salariés de la Culture. Il en est ainsi de la neutralisation de la période à compter du 15 mars 2020 jusqu'à la fin du confinement pour le calcul de la période de référence ouvrant droit à assurance chômage et à droits sociaux pour les intermittents du spectacle. À l'automne 2020, ces mesures ont été complétées par la mobilisation de 115M€ de crédits budgétaires, ainsi que 2,9Md€ pour permettre l'accès au fonds de solidarité et aux différents dispositifs d'aides et de prêts aux entreprises du spectacle, lesquelles subissent les conséquences des mesures sanitaires[43].

Nonobstant l'importance de cette mobilisation de deniers publics en faveur des entreprises du spectacle et des salariés intermittents, la période ouverte à compter du printemps 2020 pourrait emporter de sérieux effets sur ces derniers.

S'agissant de la Caisse « Les congés spectacles », il est d'ores et déjà constaté en 2020, en trésorerie, une diminution marquée des recettes de cotisations qui sera partiellement compensée, par une diminution des ICP à payer. Le premier impact porte donc sur la trésorerie, ce à quoi la Caisse a correctement répondu par une mobilisation de liquidités contre une mise en pension de titres.

Si les effets de la crise sanitaire étaient plus sévères et durables, en particulier entrainant la disparition d'une partie des acteurs économiques, les difficultés pourraient s'inscrire dans la durée, du fait d'une diminution pérenne de recettes, alors que, selon la règle de mutualisation les ICP resteraient à payer.

Face à l'incertitude que la Caisse subit, comme d'autres acteurs de l'économie, une réflexion approfondie semble s'imposer pour en mesurer les conséquences et pour envisager des hypothèses stratégiques de moyen terme incluant les outils de trésorerie, le montant de la réserve, les taux de cotisation et la sécurisation du patrimoine financier.

[43] Communiqués du 19 mars 2020 et du 23 octobre 2020 détaillant les dispositifs de soutien aux acteurs du monde de la culture dans le contexte du renforcement des mesures sanitaires.- Décret n°2020-435 du 16 avril 2020

3.2.1 Les premiers effets de la crise sanitaire et les réponses apportées par la Caisse avec le groupe Audiens

3.2.1.1 Inflexion de la courbe de trésorerie en 2020/2021

Les premières prévisions de trésorerie, effectuées en avril 2020 et présentées au graphique n°1 supra, ont été actualisées récemment par le groupe Audiens. Elles font apparaître une inflexion de la courbe de trésorerie encore effective au regard des exercices passés, mais nettement moins brutale qu'il ne fût envisagé au début de la crise sanitaire.

Le tableau ci-après et le graphique n°2 *infra*, représentent les dernières prévisions de soldes de trésorerie transmises par le groupe Audiens pour 2020 et 2021.

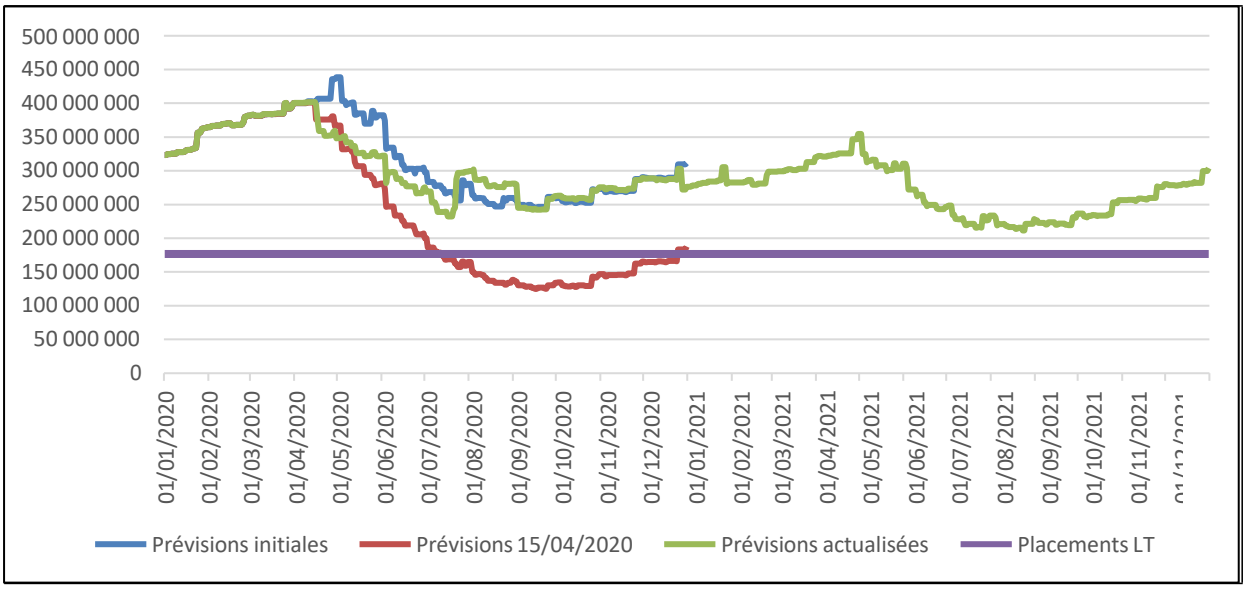
Tableau n° 12 : **Trésorerie 2020 (avec REPO) et prévisionnel 2021**

En k€	Prévisions initiales	Prévisions au 15 avril 2020	Prévisions actualisées	Placements long terme
01/01/2020	**323 534 391**	**323 534 391**	**323 534 391**	**178 363 461**
01/07/2020	297 763 171	200 185 196	275 589 421	177 738 627
01/12/2020	290 679 168	165 249 268	289 211 547	178 025 830
01/01/2021			**276 499 411**	**180 025 830**
01/06/2021			310 376 154	178 925 830
01/12/2021			280 239 592	170 725 830
31/12/2021			**303 850 086**	**170 725 830**

Cour des comptes - Source : fichier de données communiquées par Audiens

Le graphique n°2 présente une image des écarts entre prévisions initiales et prévisions actualisées.

Prévision actualisée des soldes de trésorerie 2020/2021



Cour des comptes sur la base des fichiers de données prévisionnelles transmises par Audiens

Selon ces dernières données, pour partie prévisionnelles et qui intègrent une opération de REPO sur le second semestre 2020, l'affaissement du trend de trésorerie initialement a été contenu.

L'inflexion de la courbe est donc effective mais moins marquée qu'il eut été permis de le craindre.

Tableau n° 10 : **Détail des flux de trésorerie 2018 à 2020 et prévisions 2021 (k€)**

	Report à nouveau	Décaissements	Encaissements	Flux financiers	Placements	Produits exceptionnels	Total général
2018	297 423,8	**-370 204,7**	**388 171,1**	9 082,0	-4 909,9		319 562,3
2019	319 562,4	**-376 403,0**	**378 904,4**	59 277,5	-57 973,0		323 368,3
2020	323 368,2	**-363 823,0**	**280 967,4**	407,2	1 816,7	32 387,1	**275 123,6**
2021 (prévision)	275 123,6	**-322 227,8**	**379 695,0**	11 570,3	-9 300,0	-32 387,1	**302 474,0**
Total général	2 354 588,7	-2 778 668,8	2 743 340,3	80 251,6	-64 135,8	19 528,4	2 354 904,4

Cour des comptes - fichiers de données communiqués par le groupe Audiens

On notera à cet égard, pour s'en tenir à 2020, seul exercice qui peut être appréhendé de façon fiable à partir des données précises communiquées à la Cour des comptes que:

a- La trésorerie de la Caisse a effectivement subi un choc au cours des huit premiers mois de 2020 jusqu'au mois d'août avant d'être confortée, à hauteur de 60,5 M€ par une opération de mise en pension de titres (REPO) évoquée *infra*, dont une partie a été clôturée avant la fin de 2020, ce qui explique le montant inscrit en produits exceptionnels pour cet exercice;

b- En fin d'exercice 2020, la liquidité doit revenir à un montant d'environ 275 M€, soit à une situation presque identique aux prévisions faites antérieurement à la crise sanitaire, mais très inférieure au report à nouveau en début d'exercice (323M€) ;

c- Cette évolution de la trésorerie serait consécutive à une diminution de près de 30% des cotisations perçues en 2020 partiellement compensée par une diminution des ICP versées au cours de l'exercice et par les liquidités dégagées par l'opération de pension (REPO) conclue en 2020 ;

d- Pour 2021, le groupe Audiens prévoit de façon argumentée un rétablissement de la situation de trésorerie. Il est ainsi considéré que les montants d'ICP chargées à décaisser seront de moindre volume, suite à la baisse de l'activité au cours de l'exercice 2020 ;

e- On constate enfin que les placements à long terme demeurent sur une ligne étale, autour de 180M€ sur la période 2020/2021 ;

3.2.1.2 La mobilisation de liquidités en 2020 par une opération de REPO

La Caisse « les congés spectacles » a conclu avec un établissement bancaire, en juillet 2020 une opération de REPO[44] par un contrat cadre spécifique. Cette opération consiste classiquement en une mise en pension de titres détenus par la Caisse auprès de la banque contre un montant de liquidités et le payement d'un intérêt au cocontractant.

Cette opération a été conclue pour une période de 7 mois avec deux échéances au 28 décembre 2020 et au 31 janvier 2021.

Elle se déroule de façon classique en deux temps :

- En début d'opération par le transfert provisoire de la propriété de titres détenus par la Caisse contre le versement d'un montant de liquidités de 60,5M€. Au cas d'espèce les titres considérés sont des obligations gérées sous mandat par la société Ostrum;

- A l'issue de l'opération, la Caisse récupère la propriété des titres qui font l'objet du contrat, ainsi que les coupons associés, et reverse à la BNP les liquidités prêtées (30 272 M€ en décembre 2020 et 30 288 M€ en janvier 2021) ;

Cette opération qui, contractuellement pouvait être clôturée par la Caisse à chaque fin de mois, a été assortie du payement à la Banque d'une somme de 35 000€ au titre des intérêts.

Au vu des informations transmises à la Cour, cette opération de pension a été conclue dans des conditions convenables. Elle a permis à la Caisse « Les congés spectacles » de maintenir une liquidité qui lui était nécessaire au cours de l'exercice 2020.

Il est vraisemblable que le renouvellement d'une telle opération soit à considérer au cours des deux prochains exercices.

[44] Repurchase agreement, autrefois utilisé sous l'appellation d'opération de réméré.

3.3 Les hypothèses sur les comptes et sur la trésorerie sur le court/moyen terme

Si l'équilibre de la trésorerie, ainsi que des comptes, a été préservé en 2020, la question demeure cependant de savoir si, à compter de 2021, comment cette situation pourra être préservée, soit en trésorerie par une nouvelle opération de mise en pension, soit par des mesures plus structurelles.

Sur ce point, il reste à confirmer que les prévisions de trésorerie retenues à ce jour pour 2021 seront confirmées au cours des deux prochains exercices. Ces prévisions se fondent en effet, d'une part sur une diminution marquée des décaissements au titre des ICP, et d'autre part sur un retour à la situation *antérieure à la crise sanitaire* des encaissements de cotisations.

Si l'on ne peut qu'espérer la réalisation d'un tel schéma, cette hypothèse demeure questionnable.

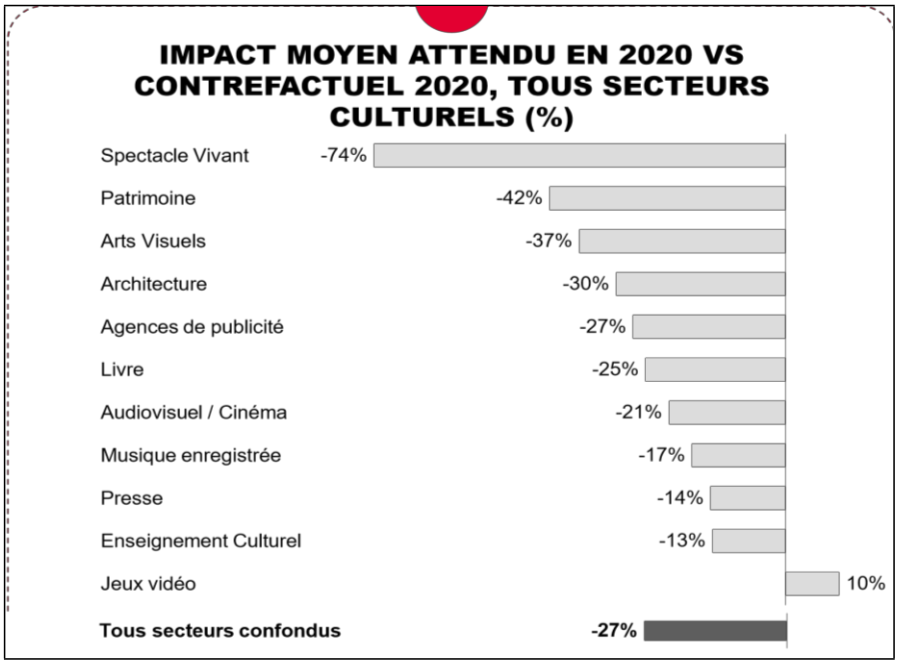
3.3.1 S'agissant des encaissements de cotisations des entreprises affiliées

Il est encore difficile d'appréhender de manière fiable et complète les effets économiques de la crise sanitaire sur les entreprises du spectacle. On retiendra cependant que les études d'impact réalisées par le ministère de la culture à la fin du mois de mai 2020, soit à la sortie du premier confinement, font ressortir des tendances à considérer[45].

Selon cette étude, qui porte sur l'ensemble des segments et secteurs de la culture, soit un chiffre d'affaires total de 89 Md€ en 2019, l'impact de la crise sanitaire n'est pas identique selon les secteurs, en termes de perte de richesse. Cet impact serait insignifiant pour les secteurs des jeux vidéo et des plateformes de streaming, mais apparaît massif pour d'autres segments, en particulier pour le spectacle vivant (-74% de CA annuel), le cinéma et les agences de publicité.

Estimations des pertes de chiffre d'affaire annuel arrêtées en mai 2020

[45] Ministère de la culture, 27 mai 2020, Analyse de l'impact de la crise du covid-19 sur les secteurs culturels.



Source : ministère de la culture – 28 mai 2020

Les estimations ainsi arrêtées par le ministère de la culture ne portent que sur le premier épisode la crise sanitaire. Elles devront être complétées en tenant compte des mesures de politique sanitaire ultérieurement prises par les pouvoirs publics et qui devraient se prolonger au début de 2021.

Plus concrètement, pour la Caisse « Les congés spectacles », il semble souhaitable d'établir des hypothèses économiques intégrant les conséquences de la chute d'activité qui a touché la majeure partie de ses adhérentes en 2020, et qui pourrait se poursuivre en 2021, du moins sur une partie de l'année. Il conviendrait, de même, de prendre en considération les possibilités de cessation d'activité qui pourraient intervenir à tout le moins au cours de 2021.

Ainsi seulement, des hypothèses relatives aux perceptions de cotisations pourraient être retenues s'agissant des deux prochains exercices.

3.3.2 S'agissant des montants d'ICP à décaisser à compter de 2021

La diminution importante de l'activité dans de nombreux segments et secteurs culturels pourrait conduire à envisager une baisse concomitante et proportionnelle des indemnités pour congés payés mises à la charge de la Caisse en 2021.

Cette hypothèse retenue par Audiens semble raisonnable mais mérite cependant d'être affinée et étayée.

En effet, s'agissant de la période de référence 2020, générant des droits à indemnités à compter de mai 2021, les salariés intermittents ont bénéficié des mesures de chômage partiel jusqu'au 31 décembre 2020, avec une prolongation du dispositif à compter du 1er janvier 2021[46]. Ce dispositif est applicable aux contrats à durée déterminée d'usage[47].

Le dispositif d'activité partielle dédié aux intermittents du spectacle comporte une particularité puisque, aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020, l'assiette de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle exclut certains postes, en particulier l'indemnité de congés payés. Pour autant, selon ce même texte, l'exclusion de la fraction de rémunération correspondant au payement des ICP intervient « *(…) sans préjudice du paiement par l'employeur de l'indemnité de congés payés.* ».

Ainsi, les employeurs continuent d'assumer la charge des congés payés alors même que celle-ci n'entre pas dans l'assiette de l'allocation d'activité partielle.

Selon les estimations communiquées par le groupe Audiens, le recours au dispositif de chômage partiel aurait été limité en 2020. Il aurait concerné 20% des salariés intermittents lors de la première période de confinement, puis utilisé de façon plus marginale ensuite.

De ce fait, son impact serait limité à un montant d'environ 14 M€ d'ICP sur l'exercice 2021. Ce point devra être vérifié dans les prochains mois.

3.3.3 Les conséquences sur les comptes sociaux en 2020 et 2021

a- L'équilibre des comptes 2020 est préservé avec un déficit du résultat technique

À la clôture de l'exercice 2020, les éléments comptables à par faire communiqués par le groupe Audiens font apparaître les données ci-après :

- Un **résultat net global** faiblement positif à 0,2 M€ ;

- Un **résultat technique** déficitaire à – 1,3 M€ qui doit être détaillé :

** Les montants de cotisations assises sur 2019 demeurent stables, de même que les montants d'ICP chargées (respectivement 377M€ et 366 M€) ;*

** Les charges d'exploitation facturées sont en diminution (6,6M€);*

** Les dotations pour créances douteuses seraient inscrites pour un montant de 5,2 M€ ;*

[46] Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle modifié, notamment son article 2.
[47] Sur la base de sept heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d'une annulation liée à la crise sanitaire et dans la limite de 7 heures par jour de travail pour les travailleurs auxquels le cachet n'est pas applicable.

- Un **résultat financier** à 1,5 M€ ;

b- Un déficit est à envisager sur les comptes 2021

L'exercice comptable de 2021 sera marqué concomitamment par une diminution des ICP chargées inscrites en charges et par une baisse très marquée des cotisations perçues ainsi que des montants à inscrire en créances douteuses et en pertes.

À ce stade seules les tendances sont disponibles et devront être étudiées plus avant. On relève cependant que selon le groupe Audiens et au vu de l'évolution des taux de recouvrement à partir de la fin de l'exercice 2020, des prévisions de pertes de créances à hauteur de 11M€ et 14 M€ sur les deux prochains exercices peuvent être retenues.

3.3.4 L'utilité d'un stress test pour l'élaboration d'une stratégie triennale

Il importe d'envisager l'hypothèse et les conséquences d'un effet de ciseau, sur une période triennale, entre les produits des cotisations et les charges liées aux ICP. L'analyse de cette hypothèse, qui n'est que potentielle mais à laquelle la Caisse devrait se préparer, permettrait d'envisager des réponses stratégiques sur plusieurs curseurs.

À cet égard, la réalisation d'un exercice de *stress test* est recommandé à titre de précaution.

L'exercice n'est certes pas aisé, mais il importe préalablement de déterminer si les difficultés à venir seront seulement de trésorerie ou bien pourraient affecter l'équilibre économique structurel de la Caisse « Les congés spectacles », notamment dans le cas de multiples procédures collectives parmi les adhérentes.

En toute hypothèse, il reviendra à la Caisse d'anticiper, ainsi qu'elle l'a parfaitement réalisé en 2020, de nouvelles opérations en vue de dégager temporairement les liquidités qui lui seront nécessaires.

S'il apparaissait en revanche que, sur court/ moyen terme, l'équilibre des comptes présentait un risque de déséquilibre structurel il reviendrait à la Caisse d'envisager de travailler sur plusieurs pistes :

a- Les hypothèses relatives au taux de cotisation qui pourraient être, fût-ce temporairement, majorées de quelques dixièmes de points ;

b- L'analyse du montant adéquat de la réserve statutaire sur la période à venir. Il ne s'agit nullement d'évoluer vers une réserve pléthorique mais d'examiner une évolution mesurée sur une période triennale ;

c- Renforcer l'action en recouvrement. Il y a lieu de combiner l'objectif de récupérer les créances détenues sur les affiliées sans accroître les difficultés des petites structures dont la situation serait à examiner par les instances de la Caisse ;

d- Privilégier la sécurité des actifs financiers, ainsi que cela a déjà été évoqué.

Recommandation n° 9 (Caisse des congés, Audiens, DGT) : Réaliser un exercice de stress test afin de mesurer l'aptitude de la Caisse à faire face aux conséquences de la crise sanitaire, et pour envisager une stratégie de moyen terme fondée sur des mesures structurelles (taux de cotisations et montant de la réserve).

CONCLUSION

L'existence d'une Caisse des congés payés dédiée aux intermittents du spectacle demeure aujourd'hui justifiée en son principe.

En premier lieu, une telle Caisse spécialisée permet de garantir à des salariés qui, pour la moitié d'entre eux, contracte avec plus de cent employeurs au cours de leur vie, le versement d'un droit social consacré par les textes. En second lieu, l'Association « Les congés spectacles » qui représente les différents secteurs professionnels concernés, connaît parfaitement leurs problématiques et se trouve apte à y répondre, avec l'appui du groupe Audiens.

La justification de cette existence dépend cependant d'une condition précédemment soulignée par la Cour des comptes : La gestion des deniers issus de cotisations rendues obligatoires par le législateur doit préserver l'équilibre des comptes et ne présenter aucune lacune majeure.

À cet égard, l'adhésion de la Caisse au groupe de protection sociale Audiens a permis de régler nombre d'insuffisances précédemment soulignées par la Cour. La gestion du régime a été rendue plus robuste par l'opérateur tout en diminuant de façon marquée les coûts d'exploitation. Au reste, des progrès notables ont pu être constatés dans l'ensemble des missions de la Caisse « Les congés spectacles ». Ceci vaut notamment pour la maîtrise des charges, pour la dématérialisation presque complète des procédures, pour la mise en œuvre d'un véritable contrôle interne et pour la gestion financière du régime.

Des marges de progrès demeurent cependant, y compris pour les segments de missions, en particulier le taux de payement et la liquidation des ICP, qui ont bénéficié d'une forte amélioration au cours des derniers exercices.

Plus encore, la Caisse, conjointement avec le groupe Audiens, devra s'atteler à mieux maîtriser les procédures de recouvrement des cotisations dues par les affiliées. En accord avec la direction générale du travail il y aurait lieu, de même, de réfléchir à l'évolution souhaitable vers une règle de prorata. Cette évolution devrait se faire de façon progressive afin de ne pas fragiliser plus encore les salariés intermittents des secteurs touchés par les effets de la crise sanitaire.

S'agissant enfin de l'équilibre des comptes sur la prochaine période triennale, une analyse de stress test semble s'imposer afin d'évaluer les marges de manœuvre du régime. Il s'agirait dans ce cadre d'envisager, selon une stratégie de moyen terme, les mesures pertinentes, en trésorerie

d'abord mais également, de façon plus structurelle, au titre des taux de cotisation et du montant de la réserve statutaire.

****

Annexe n° 1. Les artistes du spectacle selon le code du travail

Article L7121-2 (modifié par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 46)

Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :

1° L'artiste lyrique ;

2° L'artiste dramatique ;

3° L'artiste chorégraphique ;

4° L'artiste de variétés ;

5° Le musicien ;

6° Le chansonnier ;

7° L'artiste de complément ;

8° Le chef d'orchestre ;

9° L'arrangeur-orchestrateur ;

10° Le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe, pour l'exécution matérielle de leur conception artistique ;

11° L'artiste de cirque ;

12° Le marionnettiste ;

13° Les personnes dont l'activité est reconnue comme un métier d'artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues.

Annexe n° 2. L'annexe VIII

Annexe VIII
au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage

Liste des professions d'ouvriers et intermittents du spectacle (extrait)

1. La production audiovisuelle

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

1. 1er assistant décorateur
2. 1er assistant décorateur spécialisé
3. 1er assistant OPV
4. 1er assistant OPV spécialisé
5. 1er assistant réalisateur
6. 1er assistant réalisateur spécialisé
7. 1er assistant son
8. 2e assistant décorateur
9. 2e assistant décorateur spécialisé
10. 2e assistant OPV
11. 2e assistant OPV spécialisé
12. 2e assistant réalisateur
13. 2e assistant réalisateur spécialisé
14. Accessoiriste
15. Accessoiriste spécialisé
16. Administrateur de production
17. Administrateur de production spécialisé
18. Aide de plateau
19. Animateur d'émission
20. Animatronicien
21. Assistant décorateur adjoint
22. Assistant d'émission
23. Assistant de postproduction
24. Assistant de production
25. Assistant de production adjoint
26. Assistant de production spécialisé
27. Assistant lumière
28. Assistant lumière spécialisé
29. Assistant monteur
30. Assistant monteur adjoint
31. Assistant monteur spécialisé
32. Assistant OPV adjoint
33. Assistant réalisateur
34. Assistant réalisateur adjoint
35. Assistant régisseur adjoint
36. Assistant son
37. Assistant son adjoint
38. Assistante scripte adjointe
39. Blocker / rigger
40. Bruiteur
41. Cadreur
42. Cadreur spécialisé / OPV spécialisé
43. Chargé d'enquête / recherche
82. Costumier spécialisé
83. Créateur de costume
84. Créateur de costume spécialisé
85. Décorateur
86. Décorateur peintre
87. Décorateur peintre spécialisé
88. Décorateur spécialisé
89. Décorateur tapissier
90. Décorateur tapissier spécialisé
91. Dessinateur en décor
92. Dessinateur en décor spécialisé
93. Directeur artistique
94. Directeur de collection
95. Directeur de jeux
96. Directeur de la distribution
97. Directeur de la distribution spécialisé
98. Directeur de postproduction
99. Directeur de production
100. Directeur de production spécialisé

44. Chargé de postproduction
45. Chargé de production
46. Chargé de sélection
47. Chauffeur
48. Chauffeur de salle
49. Chef constructeur
50. Chef costumier
51. Chef costumier spécialisé
52. Chef d'équipe
53. Chef de plateau / régisseur de plateau
54. Chef décorateur
55. Chef décorateur spécialisé
56. Chef éclairagiste
57. Chef électricien
58. Chef machiniste
59. Chef maquilleur
60. Chef maquilleur spécialisé
61. Chef monteur
62. Chef monteur spécialisé
63. Chef OPS
64. Chef OPS spécialisé / ingénieur du son spécialisé
65. Chef OPV
66. Coiffeur
67. Coiffeur perruquier
68. Coiffeur perruquier spécialisé
69. Coiffeur spécialisé
70. Collaborateur artistique
71. Collaborateur de sélection
72. Comptable de production
73. Comptable de production spécialisé
74. Conducteur de groupe
75. Conformateur
76. Conseiller artistique d'émission
77. Conseiller technique réalisation
78. Constructeur
79. Coordinateur d'écriture (ex-script éditeur)
80. Coordinateur d'émission
81. Costumier
101. Directeur de programmation
102. Directeur de sélection
103. Directeur des dialogues
104. Directeur photo
105. Directeur photo spécialisé
106. Documentaliste
107. Doublure lumière
108. Dresseur
109. Eclairagiste
110. Electricien
111. Electricien déco
112. Enquêteur
113. Ensemblier-décorateur
114. Ensemblier-décorateur spécialisé
115. Etalonneur
116. Habilleur
117. Habilleur spécialisé
118. Illustrateur sonore
119. Ingénieur de la vision
120. Ingénieur de la vision adjoint
121. Ingénieur du son
122. Intervenant spécialisé
123. Machiniste
124. Machiniste décorateur
125. Maçon
126. Maquillage et coiffure spéciaux
127. Maquilleur
128. Maquilleur spécialisé
129. Mécanicien
130. Menuisier-traceur
131. Métallier
132. Mixeur
133. Mixeur (directs)
134. Monteur
135. Opérateur de voies
136. Opérateur effets temps réel
137. Opérateur magnétoscope
138. Opérateur magnéto ralenti
139. Opérateur playback
140. Opérateur régie vidéo
141. Opérateur spécial (Steadicamer)
142. Opérateur spécial (Steadicamer) spécialisé
143. Opérateur synthétiseur
166. Régisseur général
167. Régisseur général spécialisé
168. Régisseur spécialisé / resp. repérages spécialisé
169. Régulateur de stationnement
170. Répétiteur

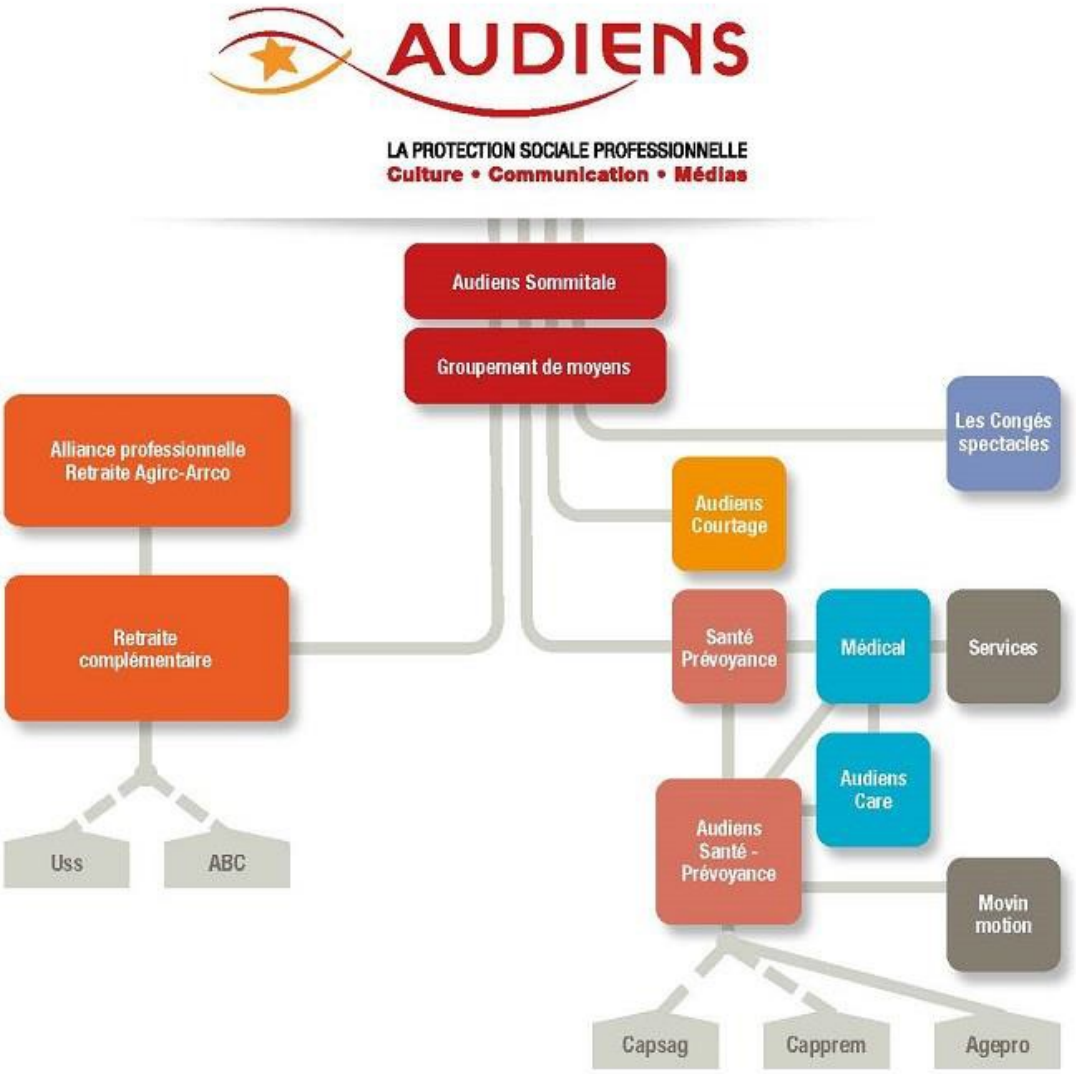
144. OPS
145. OPV
146. Peintre
147. Peintre en lettres / en faux bois
148. Perchiste
149. Perchiste spécialisé / 1er assistant son spécialisé
150. Photographe de plateau
151. Photographe de plateau spécialisé
152. Pointeur
153. Pointeur spécialisé
154. Préparateur de questions
155. Producteur artistique
156. Producteur exécutif
157. Programmateur artistique d'émission
158. Prothésiste
159. Pupitreur lumière
160. Recherchiste
161. Régisseur / responsable repérages
162. Régisseur adjoint
163. Régisseur adjoint spécialisé
164. Régisseur d'extérieurs
165. Régisseur d'extérieurs spécialisé
171. Responsable d'enquête
172. Responsable de questions
173. Responsable de recherche
174. Responsable des enfants
175. Responsable repérages
176. Rippeur
177. Scripte
178. Scripte spécialisé
179. Secrétaire de production
180. Secrétaire de production spécialisée
181. Serrurier
182. Staffeur
183. Storyboarder
184. Styliste
185. Superviseur effets spéciaux
186. Tapissier
187. Technicien instrument / backliner
188. Technicien truquiste
189. Technicien vidéo
190. Toupilleur
191. Truquiste
192. Vidéographiste

Annexe n° 3. Répartition des employeurs des secteurs professionnels –données Pôle emploi

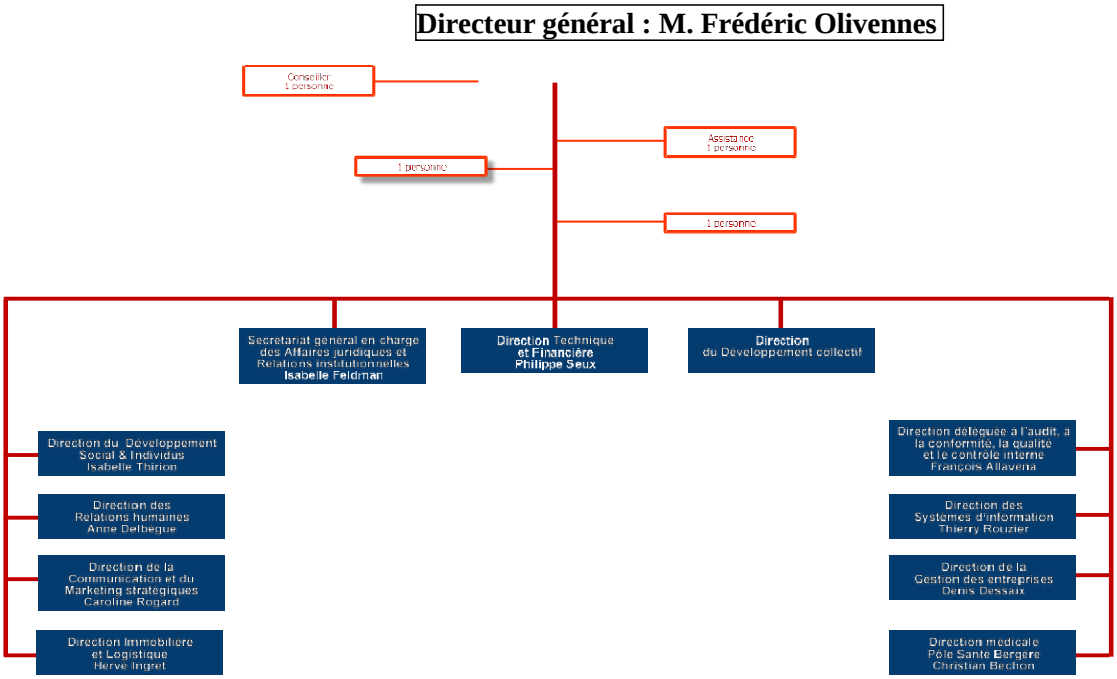
Secteurs d'activité	Nombre d'employeurs		
	2018	2019	*Évolution en %*
9001Z - Arts du spectacle vivant	16 968	17 172	1,2
9002Z - Activités de soutien au spectacle vivant	1 717	1 749	1,9
9004Z - Gestion de salles de spectacles	483	473	-2,1
Spectacle vivant	19 168	19 394	1,2
"Distribution, projection, édition phonographique (5913A, 5913B, 5914Z, 5920Z)"	1 336	1 448	8,4
"Production audiovisuelle, cinéma, animation (5911A, 5911B, 5911C, 5912Z)"	6 916	7 003	1,3
Radio et télédiffusion (6010Z, 6020A, 6020B)	251	237	-5,6
Audiovisuel	8 503	8 688	2,2
Total champ spectacle	27 671	28 082	1,5
Activités des organisations associatives (94)	567	565	-0,4
« Particuliers Employeurs »	0	0	
Hébergement et restauration (55, 56)	42	30	-28,6
Administration publique et défense - sécurité sociale obligatoire (84)	8	9	12,5
Secteur médico-social (86, 87, 88)	1	1	0,0
Activités sportives, récréatives et de loisirs (93)	206	193	-6,3
Enseignement (85)	40	38	-5,0
Autres activités créatives, artistiques et de spectacle (9003A, 9003B)	226	221	-2,2
Autres	202	206	2,0
Total hors champ spectacle	1 292	1 263	-2,2
Total général	28 963	29 345	1,3

Sources : Pôle emploi - AEM, DUS - Champ France entière + Monaco- Statistiques et indicateurs 20-026

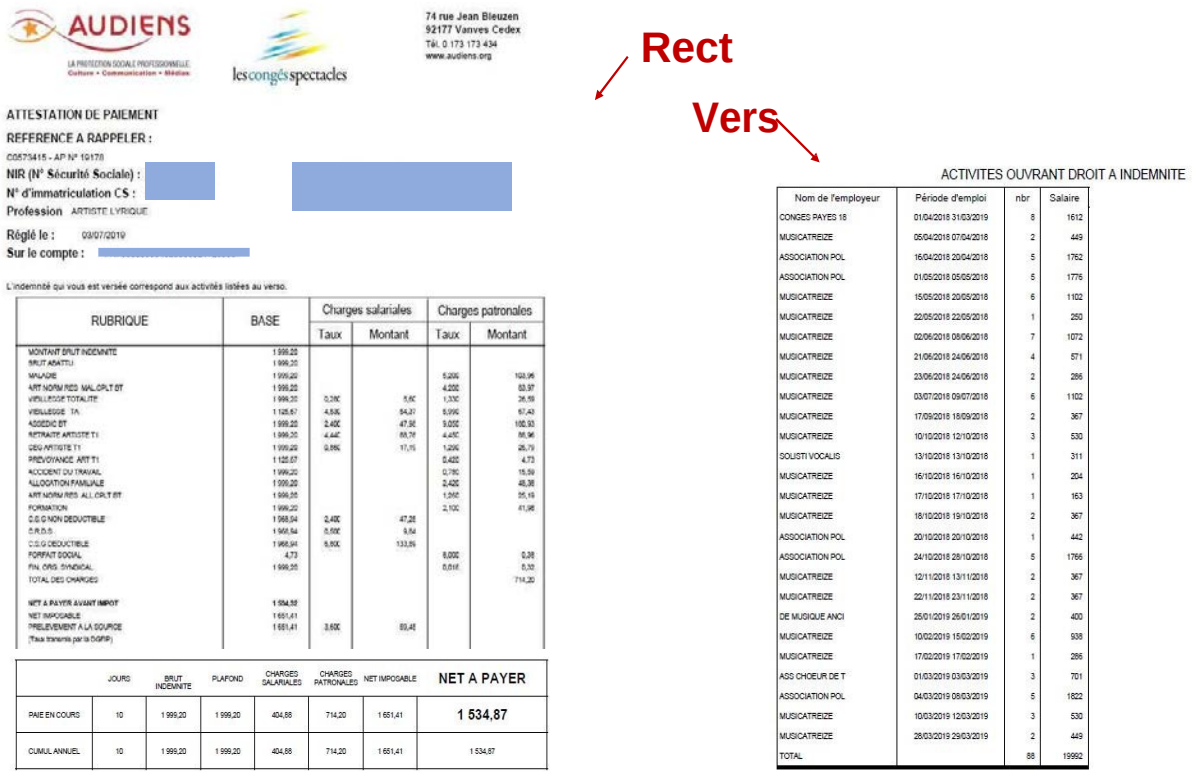
Annexe n° 4. Structure du groupe Audiens



Annexe n° 5. Organigramme fonctionnel du groupe Audiens



Annexe n° 6. Etat de payement des ICP



AUDIENS
LA PROTECTION SOCIALE PROFESSIONNELLE
Culture • Communication • Médias

les congés spectacles

74 rue Jean Bleuzen
92177 Vanves Cedex
Tél. 0 173 173 434
www.audiens.org

Rect

Vers

ATTESTATION DE PAIEMENT

REFERENCE A RAPPELER :

C0573415 - AP N° 19178

NIR (N° Sécurité Sociale) : [redacted]

N° d'immatriculation CS : [redacted]

Profession ARTISTE LYRIQUE

Réglé le : 03/07/2019

Sur le compte : [redacted]

L'indemnité qui vous est versée correspond aux activités listées au verso.

RUBRIQUE	BASE	Charges salariales		Charges patronales	
		Taux	Montant	Taux	Montant
MONTANT BRUT INDEMNITE	1 999,20				
BRUT ABATTU	1 999,20				
MALADIE	1 999,20			5,20%	103,96
ART NORM RES MAL.CPLT ST	1 999,20			4,20%	83,97
VIEILLESSE TOTALITE	1 999,20	0,28%	5,60	1,30%	26,00
VIEILLESSE TA	1 125,67	4,50%	54,21	5,09%	67,43
ASSEDIC ET	1 999,20	2,40%	47,98	5,00%	100,00
RETRAITE ARTISTE T1	1 999,20	4,44%	88,78	4,45%	88,96
CEG ARTISTE T1	1 999,20	0,86%	17,19	1,29%	25,79
PREVOYANCE ART T1	1 125,67			0,42%	4,73
ACCIDENT DU TRAVAIL	1 999,20			0,78%	15,59
ALLOCATION FAMILIALE	1 999,20			2,42%	48,38
ART NORM RES ALL.CPLT ST	1 999,20			1,26%	25,19
FORMATION	1 999,20			2,10%	41,98
C.S.G NON DEDUCTIBLE	1 968,94	2,40%	47,25		
C.R.D.S.	1 968,94	0,50%	9,84		
C.S.G DEDUCTIBLE	1 968,94	6,80%	133,89		
FORFAIT SOCIAL	4,73			8,00%	0,38
FIN. CMG. SYNDICAL	1 999,20			0,01%	0,20
TOTAL DES CHARGES					714,20
NET A PAYER AVANT IMPOT	1 534,57				
NET IMPOSABLE	1 651,41				
PRELEVEMENT A LA SOURCE (Taux transmis par la DGFIP)	1 651,41	3,60%	59,45		

	JOURS	BRUT INDEMNITE	PLAFOND	CHARGES SALARIALES	CHARGES PATRONALES	NET IMPOSABLE	NET A PAYER
PAIE EN COURS	10	1 999,20	1 999,20	464,68	714,20	1 651,41	1 534,87
CUMUL ANNUEL	10	1 999,20	1 999,20	464,68	714,20	1 651,41	1 534,87

ACTIVITES OUVRANT DROIT A INDEMNITE

Nom de l'employeur	Période d'emploi	nbr	Salaire
CONGES PAYES 18	01/04/2018 31/03/2019	8	1612
MUSICATREIZE	05/04/2018 07/04/2018	2	449
ASSOCIATION POL	16/04/2018 20/04/2018	5	1762
ASSOCIATION POL	01/05/2018 05/05/2018	5	1776
MUSICATREIZE	15/05/2018 20/05/2018	6	1102
MUSICATREIZE	22/05/2018 22/05/2018	1	250
MUSICATREIZE	02/06/2018 08/06/2018	7	1072
MUSICATREIZE	21/06/2018 24/06/2018	4	571
MUSICATREIZE	23/06/2018 24/06/2018	2	286
MUSICATREIZE	03/07/2018 09/07/2018	6	1102
MUSICATREIZE	17/09/2018 18/09/2018	2	367
MUSICATREIZE	10/10/2018 12/10/2018	3	530
SOLISTI VOCALIS	13/10/2018 13/10/2018	1	311
MUSICATREIZE	16/10/2018 16/10/2018	1	204
MUSICATREIZE	17/10/2018 17/10/2018	1	163
MUSICATREIZE	18/10/2018 19/10/2018	2	367
ASSOCIATION POL	20/10/2018 20/10/2018	1	442
ASSOCIATION POL	24/10/2018 28/10/2018	5	1766
MUSICATREIZE	12/11/2018 13/11/2018	2	367
MUSICATREIZE	22/11/2018 23/11/2018	2	367
DE MUSIQUE ANCI	25/01/2019 26/01/2019	2	400
MUSICATREIZE	10/02/2019 15/02/2019	6	938
MUSICATREIZE	17/02/2019 17/02/2019	1	286
ASS CHOEUR DE T	01/03/2019 03/03/2019	3	701
ASSOCIATION POL	04/03/2019 08/03/2019	5	1822
MUSICATREIZE	10/03/2019 12/03/2019	3	530
MUSICATREIZE	28/03/2019 29/03/2019	2	449
TOTAL		88	19992

Source : Groupe Audiens